課程名稱：刑法21

00:00:03 - 00:00:03
好,

00:00:03 - 00:00:06
我們上一次跟各位講到的是關於瀆職罪的部分,

00:00:06 - 00:00:07
那今天的話呢,

00:00:07 - 00:00:08
我們就接著上一次的進度,

00:00:08 - 00:00:09
從39頁

00:00:10 - 00:00:11
我們從妨害公務罪這個部分呢,

00:00:12 - 00:00:13
來接著往下看。

00:00:14 - 00:00:15
今天有新發一份講義,

00:00:15 - 00:00:16
我想同學應該都有拿到,

00:00:17 - 00:00:17
那個,

00:00:19 - 00:00:20
這一份講義的話,

00:00:20 - 00:00:21
我們早上還不會用到,

00:00:22 - 00:00:23
但是下午應該會用到。

00:00:24 - 00:00:24
這個,

00:00:24 - 00:00:26
妨害司法公正罪,

00:00:26 - 00:00:27
所以這個如果同學還沒有拿到的話，

00:00:28 - 00:00:28
那個，

00:00:28 - 00:00:29
等一下記得去拿，

00:00:29 - 00:00:31
這個我們下午會用到。

00:00:31 - 00:00:31
好。

00:00:31 - 00:00:32
我們來看到第二章，

00:00:33 - 00:00:34
妨害公務的犯罪。

00:00:36 - 00:00:37
這個妨害公務罪啊，

00:00:37 - 00:00:38
它是一個統稱，

00:00:38 - 00:00:39
它就是個罪章的名稱。

00:00:40 - 00:00:41
那麼在罪章裡面呢,

00:00:41 - 00:00:42
我們一個一個條文來看。

00:00:43 - 00:00:45
這裡首先是135條,

00:00:46 - 00:00:47
我們稱呼上是這樣,

00:00:48 - 00:00:50
一般我們講妨害公務的時候,

00:00:50 - 00:00:51
會有兩個說法，

00:00:52 - 00:00:53
廣義來說的話，

00:00:53 - 00:00:59
妨害公務罪指的就是135到141這個罪章的犯罪，

00:01:40 - 00:01:41
這個是廣義來說的妨害公務罪，

00:01:42 - 00:01:43
那有的時候啊，

00:01:43 - 00:01:44
我們在口語上會說,

00:01:44 - 00:01:45
你犯的妨害公務罪,

00:01:45 - 00:01:46
我們指什麼呢?

00:01:46 - 00:01:47
135條第一項,

00:01:48 - 00:01:49
是刑法中的妨害公務罪

00:01:49 - 00:01:51
所以同樣是妨害公務罪這個說法,

00:01:51 - 00:01:54
會有這種廣義的說法跟這種狹義的說法,

00:01:55 - 00:01:56
這個雖然課本不會特別說啦,

00:01:57 - 00:01:58
但這個就是大家的共識,

00:01:58 - 00:02:00
所以當以後我們講到妨害公務罪的時候,

00:02:00 - 00:02:00
那還有別的條文

00:02:00 - 00:02:01
就像你看吧

00:02:01 - 00:02:04
是那個妨害公務罪有事中對不對

00:02:04 - 00:02:05
那你說有沒有事前

00:02:05 - 00:02:06
有啊

00:02:06 - 00:02:07
有事前啊

00:02:07 - 00:02:08
135第二項啊

00:02:08 - 00:02:09
我們等下就會看到啊

00:02:09 - 00:02:12
所以一開始呢,要先給同學這個觀念

00:02:12 - 00:02:15
好,那我們先來看到第一個,事中的妨礙公務罪

00:02:15 - 00:02:16
135條第一項

00:02:17 - 00:02:18
先講，為什麼把它叫事中

00:02:19 - 00:02:21
因為135第二項叫事前

00:02:21 - 00:02:22
我跟你們說第二項很少考

00:02:23 - 00:02:24
第二項考試很少出現

00:02:25 - 00:02:28
但是並不是沒有，那個什麼選擇題還是什麼的吧

00:02:28 - 00:02:29
有出現過

00:02:29 - 00:02:30
所以常識上

00:02:30 - 00:02:32
你還是要知道有分第一項跟第二項

00:02:32 - 00:02:34
那個第二項，超沒有存在感

00:02:35 - 00:02:36
真的第二項超沒有存在感

00:02:37 - 00:02:38
我大學的時候根本不記得這種條文

00:02:39 - 00:02:40
那個第二項應該是什麼時候啊

00:02:41 - 00:02:44
第二項應該是我後來開始帶課輔之後

00:02:44 - 00:02:47
因為我進補教書前我在研究所帶課輔嘛

00:02:47 - 00:02:50
應該是我後來開始帶課輔之後才注意到說，喔，原來有這個條文喔

00:02:50 - 00:02:51
我記得是這樣啊

00:02:52 - 00:02:53
好

00:02:53 - 00:02:53
我們先來看到第一項

00:02:54 - 00:02:56
第一項啊，就是我們一般講的事中妨礙公務罪

00:02:57 - 00:02:58
這一條罰什麼呢

00:02:59 - 00:03:03
對於公務員依法執行職務的時候

00:03:03 - 00:03:04
施以強暴脅迫的行為

00:03:05 - 00:03:07
這個我們非常容易想像

00:03:08 - 00:03:11
比如說警察合法的對你盤查

00:03:11 - 00:03:13
而你呢,把警察給踹倒

00:03:13 - 00:03:14
這一種啊

00:03:14 - 00:03:16
這個是135條第一項他所要罰的行為

00:03:16 - 00:03:19
那麼這裡的話呢,首先第一個我們講強暴跟脅迫

00:03:21 - 00:03:22
強暴跟脅迫啊

00:03:22 - 00:03:23
這邊強調啊

00:03:23 - 00:03:24
要有積極作為

00:03:24 - 00:03:25
什麼意思呢

00:03:26 - 00:03:27
我們以前在講不作為犯的時候

00:03:27 - 00:03:29
跟各位講過一件事

00:03:29 - 00:03:32
刑法分則上面大部分的規定

00:03:33 - 00:03:35
可不可以用不作為的方式來實現

00:03:36 - 00:03:37
大部分其實可以

00:03:37 - 00:03:39
刑法分則裡面大部分的規定

00:03:39 - 00:03:41
其實可以用不作為的方式來實現

00:03:41 - 00:03:43
像我以前舉過一個例子

00:03:43 - 00:03:44
那個刑法184的犯罪

00:03:44 - 00:03:47
損壞軌道那一條

00:03:47 - 00:03:47
我以前舉過這個例子吧

00:03:47 - 00:03:47
這一條你可以用積極的方式啊

00:03:47 - 00:03:48
你把鐵軌鋸斷可以啊

00:03:48 - 00:03:48
可不可以用不作為的方式

00:03:48 - 00:03:48
也可以啊

00:03:48 - 00:03:48
臺鐵的包商跟臺鐵簽的約要去修那個軌道

00:03:48 - 00:03:49
那結果包商突然不想修

00:03:49 - 00:03:49
他也不跟臺鐵說

00:03:49 - 00:03:49
是不是就無作為

00:03:49 - 00:03:50
對啊,沒有錯啊

00:03:50 - 00:03:50
所以我們說了

00:04:00 - 00:04:05
刑法分子當中大部分的犯罪,其實都可以用不作為的方式來實現。

00:04:05 - 00:04:09
少數不行的，這種強暴脅迫的犯罪就是學理上的共識。

00:04:10 - 00:04:15
這種有強暴脅迫的犯罪，一般來講，就不能用不作為的方式來實現。

00:04:15 - 00:04:16
因為我們說。

00:04:17 - 00:04:20
不作為犯要成立，必須那個不作為有辦法跟作為等價。

00:04:21 - 00:04:25
可是這一種強暴脅迫的犯罪，他強調就是那個行為的暴力性。

00:04:26 - 00:04:30
那如果是不作為的話，很難跟那種作為的暴力相等。

00:04:30 - 00:04:31
相等。

00:04:31 - 00:04:31
知道吧。

00:04:31 - 00:04:37
所以學理一般認為，這條罪沒辦法用不作為的方式來實現。

00:04:37 - 00:04:39
好，所以想像上來說兩種不同的情況。

00:04:40 - 00:04:43
第一個是你單純的不配合國家的公權力。

00:04:44 - 00:04:48
警察要你壓下車窗，他想聞聞你的車裡面有沒有酒味。

00:04:49 - 00:04:52
但你就是堅持把車停在那邊，你不下車，你也不壓下車窗。

00:04:53 - 00:04:56
這種單純的不配合，當然不可能成立犯罪。

00:04:57 - 00:04:58
因為沒有強暴脅迫嘛，對不對。

00:04:58 - 00:04:59
這個沒有疑問。

00:05:01 - 00:05:01
好。

00:05:01 - 00:05:03
還有一種態樣，這個就是黃惠廷老師的文章有討論到的。

00:05:06 - 00:05:06
你想喔。

00:05:07 - 00:05:10
如果有一天警察去你家執行合法的搜索。

00:05:10 - 00:05:12
而你呢，養了一隻比特犬。

00:05:13 - 00:05:13
這

00:05:13 - 00:05:17
一隻比特犬的攻擊性很強，但是很聽你的話。

00:05:17 - 00:05:22
比特犬看到警察一來，瘋狂地衝上去攻擊警察。

00:05:22 - 00:05:25
而你看到這個畫面呢，心裡應該很高興吧。

00:05:25 - 00:05:28
因為你可能很討厭警察，想說警察被咬活該嘛。

00:05:28 - 00:05:33
明明你可以把比特犬叫回來，可是你心想想要管他的警察被咬幹我什麼事。

00:05:33 - 00:05:37
這種情況，可不可以是一種不作為的強暴？

00:05:37 - 00:05:38
理論上其實是，對不對？

00:05:38 - 00:05:42
你可以把狗叫回來，而你不叫，你放任這狗去咬警察，理論上來說這感覺像是一種不作為的強暴。

00:05:42 - 00:05:45
可是我們就說了，犯罪無法用不作為的方式來實現。

00:05:46 - 00:05:47
所以這個行為人呢。

00:05:47 - 00:05:47
呃...

00:05:47 - 00:05:52
不成立135，當然啦，他可以成立那個不作為的傷害罪，這是OK的。

00:05:52 - 00:05:59
但是135呢，他沒有辦法用不作為的方式來實現，好。

00:05:59 - 00:06:00
好。

00:06:00 - 00:06:01
各位記得這個例子。

00:06:03 - 00:06:04
好，

00:06:04 - 00:06:08
那我想到了，多年前在新聞上看到一個這麼有趣的案例。

00:06:08 - 00:06:09
這案例是這樣，

00:06:10 - 00:06:15
就是有一個婦人，好像開了一臺March的小車吧，他在單行道裡面逆向。

00:06:15 - 00:06:17
剛好遇到對面來巡邏的警察。

00:06:17 - 00:06:18
那警察，

00:06:18 - 00:06:23
你想嘛，警察騎著機車在單行道看到汽車逆向，警察怎麼可能會放過她呢？

00:06:24 - 00:06:28
所以警察呢，就要那個婦人搖下車窗，要去勸導那個婦人。

00:06:29 - 00:06:31
其實原本警察沒有想法啦。

00:06:31 - 00:06:34
原本警察就只是想去跟他說，那你以後不要再犯了。

00:06:34 - 00:06:35
結果你知道嗎？

00:06:36 - 00:06:38
那個婦人堅持不搖下車窗。

00:06:39 - 00:06:40
他就跟警察僵在那邊。

00:06:41 - 00:06:42
他就堅持不搖下車窗。

00:06:42 - 00:06:44
那警察遇到這種不配合的人，他也有火了嘛。

00:06:45 - 00:06:47
然後警察就要婦人說，你就把窗戶搖下來，我要跟你講話。

00:06:48 - 00:06:48
結果你知道嗎？

00:06:49 - 00:06:51
婦人搖下一點點窗戶的縫。

00:06:51 - 00:06:55
他就留一點縫，好像警察要咬他一樣，留一點縫跟警察講話。

00:06:55 - 00:06:59
那個警察看到有縫嘛，就本能性地把手放在那個窗戶的縫上面。

00:06:59 - 00:06:59
結果你知道嗎？

00:07:00 - 00:07:03
婦人接著把窗戶壓起來，用那個窗戶去夾警察的手。

00:07:03 - 00:07:08
警察被夾痛死了，只好拿擊破器把那個車窗打破。

00:07:08 - 00:07:12
當然啦，警察在擊破窗前，警察要警告這個婦人，你把窗戶給我放下，那婦人不理他欸。

00:07:13 - 00:07:16
我看到那個新聞都想說，這是婦人什麼精神有問題啊。

00:07:16 - 00:07:18
我覺得不太懂啊，小事化大。

00:07:18 - 00:07:19
對啊，

00:07:19 - 00:07:26
原本他把車窗壓下配合警察的話，也許警察也不會開他單，勸一勸就走了，有可能嘛。

00:07:26 - 00:07:28
可是，對啊，就搞成這樣啊。

00:07:28 - 00:07:32
那我要講，他在前階段不配合警方的盤查。

00:07:33 - 00:07:34
那個當然不會成立犯罪。

00:07:34 - 00:07:41
可是他在後面用車窗去夾警察的手，那個百分之百就是作為的強暴了，這個應該比較不會有疑問喔。

00:07:42 - 00:07:44
好，接著我們翻過來，括號二。

00:07:45 - 00:07:47
好，我們接著說。

00:07:47 - 00:07:52
必須公務員執行職務具有合法性。

00:07:52 - 00:07:53
必須這個職務具有合法性。

00:07:54 - 00:07:57
也就是如果這個職務本身是非法的，

00:07:58 - 00:08:00
行為人根本

00:08:00 - 00:08:01
就不會有配合的義務。

00:08:02 - 00:08:05
所以,各位那個審題,那個答題架構上你要知道,

00:08:05 - 00:08:11
如果在一個題目當中,公權力的執行顯然不合法,

00:08:11 - 00:08:14
那這時候人民去反抗公務員,效果是什麼?

00:08:15 - 00:08:17
根本不該當135喔,

00:08:17 - 00:08:18
知道嗎?

00:08:18 - 00:08:21
公權力不合法的話,因為你看嘛,135的要件是什麼?

00:08:22 - 00:08:23
要合法執行職務,對不對?

00:08:24 - 00:08:28
所以如果公權力的執行本身根本就不合法的話,

00:08:29 - 00:08:31
人民的反抗行為是根本不該當135喔,

00:08:32 - 00:08:35
而不是該當之後再去用正當防衛，卻違法,知道嗎?

00:08:35 - 00:08:36
這個層次你要搞清楚啊,

00:08:37 - 00:08:39
因為很多同學容易搞錯，會想說，哦，正當防衛,

00:08:39 - 00:08:44
不對，135條它只保護合法的公權力執行,

00:08:44 - 00:08:44
OK嗎?

00:08:45 - 00:08:47
所以如果這個公權力本身不合法的話,會怎麼樣?

00:08:48 - 00:08:51
直接人民就不該當順民了,瞭解哦。

00:08:52 - 00:08:53
好,於是我們來看到括號二這邊,

00:08:54 - 00:08:55
怎樣算是具有合法性,

00:08:56 - 00:08:58
這邊參考陳子平老師整理的下面三點。

00:09:41 - 00:09:47
第一個我們說，職務行為必須在公務員一般性、抽象性的職權範圍之內。

00:09:48 - 00:09:53
你來對照一下，第一個叫抽象職務範圍，第二個叫做具體職務權限。

00:09:53 - 00:09:54
這個什麼意思？

00:09:54 - 00:09:56
你要兩個相對照才知道啦。

00:09:56 - 00:09:57
第一個我們講，

00:09:58 - 00:10:00
偵查犯罪

00:10:00 - 00:10:01
的法案業務啊什麼的,

00:10:01 - 00:10:02
還有像比如說航勤,

00:10:03 - 00:10:04
維護機場的秩序嘛,

00:10:04 - 00:10:06
他們對犯罪的偵查可能沒有直接的權限

00:10:07 - 00:10:09
所以這個叫什麼呢？具體的權限，

00:10:09 - 00:10:09
知道嗎？

00:10:09 - 00:10:14
所以我們說，警察對於犯罪的偵查有抽象的權限沒有錯，

00:10:14 - 00:10:20
可是像比如說做內勤的警察，他就不會有偵查犯罪的具體權限。

00:10:20 - 00:10:24
那同樣的道理，偵查隊的那種便衣刑警，他對交通違規有沒有權限？

00:10:25 - 00:10:25
也沒有

00:10:25 - 00:10:26
那不干他的事嘛

00:10:26 - 00:10:27
對不對？

00:10:27 - 00:10:28
所以這邊我們就說

00:10:29 - 00:10:33
除了要有抽象的權限之外，也必須要具有具體的權限。

00:10:33 - 00:10:34
接著第三點，

00:10:35 - 00:10:38
這個行為必須要符合法定方式，

00:10:38 - 00:10:43
所以比如說這個拘提要出示拘票，搜索要出示搜索票等等，

00:10:43 - 00:10:46
這些東西呢也都要符合，

00:10:46 - 00:10:52
所以我們講，只有合法的職務呢，符合這三個要件，才能被135條給保護。

00:11:34 - 00:11:36
好，接著我們來看到41頁這個進階問題。

00:11:36 - 00:11:40
你沒有發現吧，那個分則的進階問題都多了一隻吉娃娃。

00:11:40 - 00:11:41
總則的沒有。

00:11:41 - 00:11:43
分則的才有，總則的來不及做。

00:11:43 - 00:11:45
分則的話都有一隻那個拿法槌的小雞。

00:11:46 - 00:11:49
那個我請出版社特別畫的，看起來特別聰明、特別有智慧，

00:11:49 - 00:11:50
應該感覺得出來。

00:11:50 - 00:11:54
好，我們來看一下，41頁這個進階問題，

00:11:54 - 00:11:58
依法執行職務有沒有限於具體的執行行為？

00:11:58 - 00:11:59
什麼意思？

00:12:00 - 00:12:03
傳統進去對這個依法執行職務啊,沒有特別的限制。

00:12:04 - 00:12:09
只要他是一個合法的公權力形式,就受到,就受到這一條的保護。

00:12:09 - 00:12:17
所以比如說,警察騎著機車在巡邏的時候,你看這個警察不爽,故意踹倒他的機車,害那個警察摔車受傷,你會扯135,這是一般的說法。

00:12:20 - 00:12:23
可是這裡,括號二,許澤天老師的看法。

00:12:23 - 00:12:28
他這裡應該也是參考德國法啦,認為說,這一條保護的是什麼呢?

00:12:29 - 00:12:33
國家對具體事件的執行意志。

00:12:34 - 00:12:42
所以這裡說，本真的課題呢，必須是具體的職務行為，而不是單純履行職務義務的狀態。

00:12:43 - 00:12:45
這個說法，可能會有點抽象。

00:12:45 - 00:12:48
所以這個是比較偏司律的考點。

00:12:48 - 00:12:49
一般三等的考生，落榜沒有關係。

00:12:50 - 00:12:51
這在講什麼？

00:12:51 - 00:12:53
你想，警察的巡邏。

00:12:54 - 00:12:56
巡邏這件事，是不是就是一個例行性的工作？

00:12:56 - 00:12:58
可能班表一個月寫都排好的，對不對？

00:12:58 - 00:13:01
所以這種例行性的工作。

00:13:01 - 00:13:01
做他本來要做的事。

00:13:01 - 00:13:04
這種東西原則上不受135條的保護。

00:13:05 - 00:13:06
135條保護的是什麼呢？

00:13:07 - 00:13:08
特定具體的行為。

00:13:08 - 00:13:09
好，比如說你想。

00:13:09 - 00:13:14
盤查到一半，警察發現，這輛車是有問題的喔，這個車牌是贓車喔。

00:13:15 - 00:13:16
警察上去盤查了。

00:13:16 - 00:13:20
從那一刻開始，才有什麼呢？才有一個具體職務行為的發動，知道嗎？

00:13:21 - 00:13:22
所以有人認為說，135條他只保護這一種。

00:13:24 - 00:13:27
具體的職務行為，如果只是這種抽象性的一般性的工作。

00:13:27 - 00:13:29
這種工作的話呢,不算喔。

00:13:32 - 00:13:35
好,再來我們來看到這個很沒有存在感的135第二項。

00:13:36 - 00:13:40
135第二項,我們說這個叫做事前妨害公務罪。

00:13:40 - 00:13:42
第一項是事中喔。

00:13:42 - 00:13:43
第二項是事前喔。

00:13:43 - 00:13:44
那你會問有個事後。

00:13:45 - 00:13:46
沒有啦，事後怎麼妨礙公務？

00:13:47 - 00:13:48
事後就結束啦，所以沒有事後，只有事前跟事中。

00:13:51 - 00:13:53
好來，事前的話，他條文這麼說。

00:13:54 - 00:13:56
意圖使公務員執行一定職務。

00:13:57 - 00:14:00
或妨害其依法執行一定職務。

00:14:00 - 00:14:00
或許公務員辭職,而是強暴脅迫,有沒有感覺這兩條的行為失點不太一樣。

00:14:07 - 00:14:11
公務員正在執行職務,你攻擊他,那是135第一項。

00:14:12 - 00:14:17
那如果是公務員還沒有執行職務,你就對他做攻擊或威脅。

00:14:17 - 00:14:18
這時候是第二項,知道嗎?

00:14:18 - 00:14:19
差別在這邊。

00:14:22 - 00:14:23
所以啊，你看。

00:14:23 - 00:14:30
這一條他說意圖使公務員執行一定職務，或者妨礙他執行一定的職務。

00:14:30 - 00:14:32
然後施以強暴脅迫，好，比如說呢。

00:14:34 - 00:14:36
你紅燈右轉了，被警察攔下來。

00:14:37 - 00:14:38
那警察要開你罰單。

00:14:39 - 00:14:39
你就不爽。

00:14:40 - 00:14:43
你說你看，那個阿伯也紅燈右轉，為什麼你不去攔他？

00:14:44 - 00:14:45
很多民眾都會這樣說嘛。

00:14:45 - 00:14:48
好，警察就說法不責眾，哪有講平等的。

00:14:49 - 00:14:51
於是呢,剛好你知道這個警察嘛。

00:14:51 - 00:14:53
你就跟這個警察說,你有把柄在我手上喔。

00:14:54 - 00:14:59
你不去攔那個阿伯的話,我跟你老婆說你有外遇喔,你有在外面嫖喔,我知道喔。

00:14:59 - 00:15:04
警察突然受到這個威脅,只好去攔那個闖紅燈的阿伯。

00:15:04 - 00:15:05
你犯的就是第二項這種情況。

00:15:05 - 00:15:08
知道嗎？你強迫公務員去做某些職務。

00:15:08 - 00:15:10
然後你這樣是脅迫嘛，大概是這種情形。

00:15:11 - 00:15:13
好，所以第二項我們大概看到這邊。

00:15:14 - 00:15:15
接著來，翻過來。

00:15:16 - 00:15:18
135會有一個第三項。

00:15:19 - 00:15:21
第三項是那個加重的規定。

00:15:21 - 00:15:22
第三項，很好記。

00:15:23 - 00:15:25
如果你們平常有在看社會新聞的話，

00:15:26 - 00:15:30
一定有看過那種通緝犯被警察攔截之後啊，他想要逃嘛。

00:15:30 - 00:15:33
為了逃就撞警察也在所不惜嘛，一定看過對不對？

00:15:33 - 00:15:34
社會新聞常發生。

00:15:34 - 00:15:38
所以那一種為了逃跑而衝撞警察的通緝犯,他所犯的就是第三項。

00:15:38 - 00:15:39
就是第三項。

00:15:39 - 00:15:43
這個條文他講說呢,如果你攜帶兇器,或者是以那個動力交通工具的方式來犯之的話,

00:15:43 - 00:15:45
那個會有加重。

00:15:45 - 00:15:45
135的第三項。

00:15:45 - 00:15:46
這個以前一試的選擇題有考過。

00:15:46 - 00:15:47
那我提醒同學一下。

00:15:47 - 00:15:48
因為這個是條文文字的問題。

00:15:48 - 00:15:49
有些同學可能沒弄清楚。

00:16:00 - 00:16:01
仔細看這個文字

00:16:01 - 00:16:04
來，那個135第三項，帶各位看一下

00:16:08 - 00:16:11
他說以駕駛動力交通工具犯之

00:16:12 - 00:16:13
那個什麼意思

00:16:13 - 00:16:19
他的意思是說你用駕駛動力交通工具的方式，去犯那個強暴的行為

00:16:20 - 00:16:23
知道嗎,所以就他就是指什麼,開車去撞警察啦,知道嗎

00:16:23 - 00:16:24
是指這種情況

00:16:25 - 00:16:32
反過來說,如果只是開著車來派出所門口,然後毆打那個值班臺的警察

00:16:32 - 00:16:34
然後再開著車回去,那可不算哦,知道嗎

00:16:35 - 00:16:39
這裡的駕駛動力交通工具是怎麼樣,用那個交通工具去做強暴的行為

00:16:39 - 00:16:40
是指這種情形

00:16:41 - 00:16:43
好，這個是135號

00:16:43 - 00:16:45
再來136是那個劇重的規定

00:16:45 - 00:16:47
它是一個加重的規定

00:16:47 - 00:16:47
這個我就不多說

00:16:48 - 00:16:53
同時他也有加重結果犯，135條四項，136條第二項，這個應該沒有什麼疑問

00:16:54 - 00:16:58
接著，下面那個137條妨害考試罪

00:16:59 - 00:17:00
137條保護什麼考試

00:17:01 - 00:17:03
依法舉行的考試喔

00:17:03 - 00:17:05
就是依照考試法所舉行的考試

00:17:05 - 00:17:09
所以137只保護那一種國家考試

00:17:09 - 00:17:11
他只有保護國家考試

00:17:11 - 00:17:12
那137啊,你要知道

00:17:13 - 00:17:15
這一條的行為主體沒有做限制

00:17:16 - 00:17:20
所以一切讓國家考試發生舞弊的情況

00:17:21 - 00:17:22
通通都可以成立這條罪

00:17:23 - 00:17:25
不管行為人士、考生

00:17:26 - 00:17:27
是事務人員

00:17:27 - 00:17:29
或者是跟考試無關的第三人

00:17:30 - 00:17:31
都是喔

00:17:31 - 00:17:33
都是本罪要處罰的對象喔

00:17:33 - 00:17:36
所以不管是這個考生作弊，事務人員洩題

00:17:38 - 00:17:40
或者是第三人在做一些舞弊的工作

00:17:40 - 00:17:42
通通都會有137的適用

00:17:43 - 00:17:44
好

00:17:45 - 00:17:49
接著138條侵害公務員職務上掌管的文書物品罪

00:17:50 - 00:17:51
這一條

00:17:51 - 00:17:55
它也是一個妨礙公務罪章裡面一個相對比較沒有存在感的規定

00:17:55 - 00:17:55
我們來看這一條

00:17:55 - 00:18:00
他說毀棄損壞或隱匿公務員職務上掌管的物品

00:18:00 - 00:18:04
隱匿或委託第三人掌管的文書圖畫或物品，或致令不堪使用。

00:18:05 - 00:18:09
你有沒有發現這一條，他就很像是一個什麼呢？毀損罪的特別規定，對吧？

00:18:09 - 00:18:14
你毀損的東西如果是公務員職務上保管的物品，他會成立138，所以你要記得喔。

00:18:16 - 00:18:21
當你看到題目當中行為人他毀損的公務員他職務上所保管的一些物品，比如說

00:18:23 - 00:18:24
衝撞警車。

00:18:25 - 00:18:27
砸爛警局裡面的電腦。

00:18:28 - 00:18:29
之類的。

00:18:29 - 00:18:32
這一種行為，你要考慮的就是138。

00:18:32 - 00:18:36
然後同學你要注意喔，138條的行為態樣，除了毀損之外，

00:18:38 - 00:18:42
注意條文，他多了一個態樣叫做隱匿，還沒有存在感。

00:18:43 - 00:18:45
有沒有看到，多了一個隱匿的行為態樣。

00:18:46 - 00:18:49
353,354的毀損沒有這種態樣喔。

00:18:50 - 00:18:52
一般來說你藏別人的東西，那個不犯法。

00:18:53 - 00:18:53
知道嗎？

00:18:53 - 00:19:02
比如說你惡作劇，你把你同學的隨身碟藏到那個天花板的夾層裡面，讓他們沒隨身碟可以用。

00:19:03 - 00:19:04
這行為很沒品。

00:19:04 - 00:19:04
但不犯法，至少不觸犯刑法。

00:19:06 - 00:19:09
刑法當中並沒有處罰隱匿別人物品的行為，但是呢，

00:19:11 - 00:19:12
138條，這一條的客體。

00:19:13 - 00:19:15
行為人對他隱匿，不行哦，各位小地方注意哦。

00:19:16 - 00:19:17
所以你想像一個畫面，派出所的門口。

00:19:19 - 00:19:22
不是都會有警用機車的停車格嗎？對不對？你看警察不爽，

00:19:23 - 00:19:28
你就故意把其中一臺警用機車牽到那個派出所後面的防火巷去放，還蓋了一塊帆布。

00:19:29 - 00:19:33
然後警察要去巡邏的時候呢，我的車呢怎麼找不到了？

00:19:33 - 00:19:33
這是犯法喔。

00:19:34 - 00:19:35
他有隱匿喔。

00:19:36 - 00:19:37
好。

00:19:37 - 00:19:40
我們來看一下這條罪的行為客體有哪些喔。

00:19:40 - 00:19:41
警詢筆錄。

00:19:42 - 00:19:44
送達前的法院傳票。

00:19:44 - 00:19:46
還沒有使用的封條，電表上的封印。

00:19:46 - 00:19:48
警車等等，來有個東西喔。

00:19:48 - 00:19:49
很奇怪，叫電表上的封印。

00:19:51 - 00:19:54
這個東西，我認為啦，現在的實務應該不會這樣採。

00:19:55 - 00:19:56
因為那個是老決議，只是很怪的是95年刑法實施的時候，

00:20:00 - 00:20:01
他那個決議沒有被廢掉。

00:20:01 - 00:20:04
我是覺得現在實務應該是不會再採這個東西了，因為你要想喔。

00:20:05 - 00:20:08
我先講一下，什麼叫電表上的封印。

00:20:08 - 00:20:10
這個現在會越來越少見。

00:20:10 - 00:20:12
因為現在電表就都換數位了嘛，數位的應該不會有這個問題。

00:20:13 - 00:20:15
數位的有沒有那個東西？

00:20:16 - 00:20:17
我我有點忘記耶。

00:20:17 - 00:20:19
下次回家注意一下。

00:20:19 - 00:20:21
有沒有看過那種傳統式的電表？

00:20:22 - 00:20:24
就是圓形的，然後有一個轉盤會轉，有沒有看過？

00:20:25 - 00:20:28
這個如果你將要住的是這種舊式公寓的話，一樓都會有嘛。

00:20:29 - 00:20:30
對吧？

00:20:30 - 00:20:32
小時候我就跟我媽說那個是什麼啊，我媽說那個電表啊。

00:20:32 - 00:20:34
電表它有個轉盤在轉啊。

00:20:34 - 00:20:37
轉盤轉的越快，就代表你家電用的越多嘛。

00:20:38 - 00:20:39
那你想喔。

00:20:39 - 00:20:42
傳統的電表有轉盤，上面有指針。

00:20:43 - 00:20:45
那個指針就代表你用了多少電。

00:20:45 - 00:20:49
臺電每個月，每兩個月都會派人來抄那個數字。

00:20:49 - 00:20:52
那你想喔，它是一個機械式的結構。

00:20:52 - 00:20:57
那不想繳電費的人，把電表打開，把那個指針往回撥，那不就可以不用繳電費？

00:20:58 - 00:20:59
臺電當然沒那麼笨嘛。

00:21:00 - 00:21:02
所以臺電會在上面蓋一個很厚的玻璃。

00:21:02 - 00:21:05
然後玻璃上面會用一個類似鎖頭的東西把它鎖起來。

00:21:05 - 00:21:09
那種鎖頭就是你一拆掉就無可回復。

00:21:09 - 00:21:10
它指的是那個東西，知道嗎？

00:21:10 - 00:21:11
它指的是那個東西。

00:21:12 - 00:21:15
好，你破壞電表上的封印。

00:21:16 - 00:21:17
可沒構成犯罪。

00:21:18 - 00:21:19
過去的實務說可以。

00:21:19 - 00:21:21
可是很奇怪，138保護的是什麼？

00:21:22 - 00:21:24
公務員職務上掌管的物品。

00:21:24 - 00:21:25
電表是誰的？

00:21:26 - 00:21:27
臺電的。

00:21:27 - 00:21:28
臺電全民叫什麼？

00:21:29 - 00:21:31
臺灣電力股份有限公司。

00:21:31 - 00:21:32
那叫國營事業。

00:21:33 - 00:21:35
國營事業裡面的人會是刑法上的公務員嗎？

00:21:35 - 00:21:36
應該不是，對吧？

00:21:36 - 00:21:40
所以這個實務見解很顯然它是對照舊刑法所做成的啦。

00:21:40 - 00:21:46
在現行的刑法之下，國營事業的人員不太可能成為刑法上的公務員，知道嗎？

00:21:46 - 00:21:47
所以這個實務見解。

00:21:47 - 00:21:49
我認為以現行刑法來說，它不合理。

00:21:50 - 00:21:52
現在的實務呢，應該是不會採。

00:21:55 - 00:21:55
好。

00:21:55 - 00:21:58
接著139妨害查封標示罪。

00:21:58 - 00:22:00
139重條文。

00:22:00 - 00:22:01
啊,申論題是沒有考過啦,就選擇題會考,所以那個,好像今年有考吧,我有印象,所以這種條文,就是考試前你稍微注意一下。

備註：選擇題會考139

00:22:09 - 00:22:17
他說,損壞、除去、汙穢公務員依法所實施的封印或查封的標示,或者是作為違背其效力的行為。

00:22:18 - 00:22:26
你把封條撕爛,你把封條拔掉,或者你在封條上面蓋一個無效的印章,就是這條所要罰的,沒有什麼要說的。

00:22:27 - 00:22:28
好，接下來，140。

00:22:30 - 00:22:32
侮辱公務員罪。

00:22:35 - 00:22:39
這一條是這樣，因為這個條文一直都沒有修啦，所以我要提醒你們。

00:22:39 - 00:22:46
140你們來看到法典上面，或者是這個網頁版也沒關係，你看一下那個法典本身的規定。

00:22:46 - 00:22:47
140他說。

00:22:49 - 00:22:51
對於公務員依法執行職務時。

00:22:51 - 00:22:53
當場侮辱，

00:22:54 - 00:22:55
這個是前段。

00:22:56 - 00:22:57
侮辱公務員罪。

00:22:57 - 00:23:03
接著後面呢，或對其依法執行的職務公然侮辱。

00:23:04 - 00:23:04
有沒有看到後段。

00:23:05 - 00:23:06
對，沒有錯，所以140的文字本身。

00:23:08 - 00:23:14
分成兩個部分，一個叫做侮辱公務員，另外一個叫做侮辱職務。

00:23:15 - 00:23:21
那我要提醒你們的是，侮辱職務的部分，已經被大法官宣告違憲。

00:23:22 - 00:23:24
那個應該是，我看一下這個是哪一年。

00:23:24 - 00:23:27
就去年嘛,對。

00:23:32 - 00:23:34
侮辱職務的部分。

00:23:35 - 00:23:40
已經在去年的上半年,被大法官宣告違憲喔。

00:23:40 - 00:23:40
只是立法院就一直還沒有修。

00:23:40 - 00:23:43
那個就立法怠惰,你不用懷疑,就像以前我們總在總則看過。

00:23:43 - 00:23:45
強制工作不是被宣告違憲的。

00:23:45 - 00:23:48
累犯的強制加重不是也被宣告違憲都多久了。

00:23:48 - 00:23:50
到現在就一直還活著，知道嗎。

00:23:50 - 00:23:51
所以這個就立法怠惰而已，記得喔。

00:23:52 - 00:23:56
侮辱職務的部分，已經被宣告違憲囉。

00:23:58 - 00:23:58
為什麼。

00:23:59 - 00:24:00
因為大法官

00:24:00 - 00:24:01
來說話，來來，我們看到後面。

00:24:02 - 00:24:03
46頁這邊，我們先想這個部分哈。

00:24:04 - 00:24:10
因為，因為大法官說了，140條的侮辱公務員跟侮辱職務的犯罪。

00:24:10 - 00:24:13
這個犯罪，它的立法目的，它的保護法益是什麼呢？

00:24:14 - 00:24:16
確保公權力的順利執行。

00:24:17 - 00:24:19
瞭解吧，這個犯罪它保護的是這個東西。

00:24:19 - 00:24:21
確保公權力的順利執行。

00:24:22 - 00:24:26
所以從這個觀點來講，你侮辱公務員的職務是會怎麼樣？

00:24:27 - 00:24:28
懂這個意思吧？

00:24:28 - 00:24:30
對啊，就是你被警察盤查。

00:24:30 - 00:24:32
講的時候，警察說，我現在依法實施盤查喔。

00:24:33 - 00:24:36
那你就很不屑地說是盤查算哪根蔥啊，無聊。

00:24:36 - 00:24:38
以前有機會被判140喔。

00:24:38 - 00:24:43
但大法官的說法是，你羞辱警察的職務，你羞辱公務員的職務，會怎樣？

00:24:44 - 00:24:50
除了讓公務員覺得，好像這個尊嚴被踐踏之外，那個沒有更具體的侵害，知道嗎？

00:24:51 - 00:24:54
所以140那個侮辱職務的部分。

00:24:54 - 00:24:59
你要想啊，原本立法者制定這個條文，很可能是基於那種威權時代的想法。

00:25:00 - 00:25:05
覺得說國家機關的公務員的官位，怎麼可以容許人民去踐踏。

00:25:06 - 00:25:07
立法者的想法可能這樣子。

00:25:07 - 00:25:11
但是這種想法是不符合現在民主國家的思潮的。

00:25:11 - 00:25:14
所以那個東西呢,後來被宣告違憲了,知道嗎?

00:25:14 - 00:25:16
所以現在已經沒有這種侮辱職務罪了。

00:25:16 - 00:25:17
然後呢。

00:25:18 - 00:25:24
前段的部分，對於公務員依法執行職務時，當場侮辱，所以前段保護的是什麼東西？

00:25:26 - 00:25:30
一樣，我們說的，140保護的就是公權力的執行。

00:25:31 - 00:25:34
他保護的不是什麼國家機關的官位喔。

00:25:34 - 00:25:35
那個是威權時代的想法。

00:25:35 - 00:25:37
民主國家不容這種東西出現。

00:25:38 - 00:25:40
那你說140是保護公務員的名譽嗎？

00:25:40 - 00:25:40
不是喔。

00:25:41 - 00:25:45
公務員的名譽本來就可以透過公然侮辱，或者透過民法來處理。

00:25:46 - 00:25:48
所以140的前段保護的是什麼東西？

00:25:49 - 00:25:50
一樣。

00:25:50 - 00:25:50
什麼東西？

00:25:51 - 00:25:54
那個公權力的順利執行。

00:25:54 - 00:25:55
保護的也是這個東西。

00:25:56 - 00:26:00
所以後來憲判是對這個條文做出限縮。

00:26:00 - 00:26:01
你看到我的標題這邊

00:26:02 - 00:26:11
現判是說啊，主觀上要限於妨害公務的目的，客觀上要達於足以影響公務員執行公務的程度。

00:26:12 - 00:26:13
我跟各位說

00:26:13 - 00:26:16
在去年憲判字之後

00:26:16 - 00:26:18
這一個條文啊，140

00:26:19 - 00:26:20
怎麼理解最簡單，你知道嗎

00:26:21 - 00:26:24
就把140理解成是什麼呢？

00:26:25 - 00:26:28
來各位，就把他理解成是135的預備犯啊。

00:26:28 - 00:26:29
這樣就懂了啦，知道嗎？

00:26:30 - 00:26:37
雖然我跟你們說，雖然大法官在判決裡面沒有講140是135的預備犯，大法官沒有這樣說。

00:26:38 - 00:26:40
但其實就我的理解。

00:26:40 - 00:26:46
140照大法官的說法，他其實就是135的預備行為，知道嗎？

00:26:46 - 00:26:49
也就是，要怎麼樣可以140？

00:26:50 - 00:26:56
行為人他在犯140的時候，他接著有想去犯135

00:26:56 - 00:26:57
這樣才可以，知道嗎？

00:26:57 - 00:27:00
所以這個判決要過濾掉

00:27:00 - 00:27:06
的情形就是，行為人他沒有想接著去犯135的情況。

00:27:06 - 00:27:07
比如說

00:27:07 - 00:27:07
人民被警察開了罰單

00:27:11 - 00:27:11
那被開罰單之後

00:27:13 - 00:27:14
人民簽完罰單的

00:27:15 - 00:27:17
簽完之後人民要走了

00:27:17 - 00:27:19
但走之前這個人民覺得不爽

00:27:19 - 00:27:23
所以就大罵警察三字經，幹！垃圾警察之類的

00:27:23 - 00:27:24
然後人民就走了。

00:27:25 - 00:27:26
這樣的案例

00:27:26 - 00:27:28
以前一定會被辦140

00:27:29 - 00:27:30
現在就不會了

00:27:30 - 00:27:30
為什麼

00:27:31 - 00:27:36
你想嘛，警察開完單了，這個人民才突然罵了警察一句，然後就走了。

00:27:37 - 00:27:38
這這

00:27:38 - 00:27:40
這會有妨礙公務的執行嗎

00:27:41 - 00:27:43
這個人民會有犯刑法135條的意圖嗎

00:27:43 - 00:27:44
顯然沒有，對不對

00:27:44 - 00:27:44
所以

00:27:46 - 00:27:47
照現行判決的說法

00:27:48 - 00:27:50
這一條的話,現在來講就是什麼呢

00:27:51 - 00:27:53
135的預備行為

00:27:53 - 00:27:59
人民除了犯這條罪本身之外,他有什麼呢,想接著犯135的意思,這樣的話

00:28:00 - 00:28:02
犯罪才能成立哦。

00:28:04 - 00:28:07
好,所以這邊有講嘛,本罪的保護法益是公務的執行

00:28:07 - 00:28:08
主觀上要有妨礙公務的目的,

00:28:09 - 00:28:13
客觀上要足以影響公務員執行公務,

00:28:13 - 00:28:15
所以照大法官的說法,這一條變什麼犯?

00:28:16 - 00:28:17
繼續犯,

00:28:17 - 00:28:20
這一條變成繼續犯,因為原本是抽象危險犯嘛,

00:28:20 - 00:28:23
但照大法官的說法呢，這一條變成是繼續犯了。

00:28:24 - 00:28:26
好，然後，提醒同學一個小地方。

00:28:27 - 00:28:30
那個309叫做公然侮辱，

00:28:30 - 00:28:30
對不對？

00:28:31 - 00:28:32
140你看清楚啊。

00:28:32 - 00:28:35
140是寫什麼？當場侮辱？

00:28:35 - 00:28:36
不一樣喔。

00:28:36 - 00:28:38
所以有沒有要公然？沒有喔。

00:28:39 - 00:28:40
警察去你家執行搜索，

00:28:41 - 00:28:44
當時只有你跟警員兩個人在房間裡面。

00:28:44 - 00:28:45
你對公務員口出惡言,

00:28:46 - 00:28:47
你對那個警察口出惡言,

00:28:47 - 00:28:49
有沒有機會弄140?有喔,

00:28:49 - 00:28:52
知道嗎?所以這個是講當場喔,沒有要公然喔。

00:28:53 - 00:28:56
好,所以這個妨礙公務的犯罪,我們看到這邊。

00:28:57 - 00:29:00
那個，啊對，最後還有一條，141，毀損文告罪。

00:29:01 - 00:29:03
這一條作為什麼呢？活到現在我不太懂啦。

00:29:03 - 00:29:08
他說意圖侮辱公務員而損壞、除去或汙穢時貼在公共場所的文告。

00:29:09 - 00:29:10
就...就罰這個幹嘛？

00:29:10 - 00:29:12
對啊，不太懂，這條竟然活到現在。

00:29:12 - 00:29:14
而且這條特別講喔,要怎麼樣?

00:29:14 - 00:29:18
是貼在公共場所的文告,是貼喔。

00:29:18 - 00:29:20
所以有沒有看過那個法院旁邊的佈告欄?

00:29:21 - 00:29:27
法院旁邊的佈告欄,他們都會用磁鐵把判決的主文貼在那個上面,

00:29:27 - 00:29:29
他們不會實貼啦,他們都用磁鐵去吸啦。

00:29:30 - 00:29:32
因為那個主文每隔多久大概就會換一次。

00:29:32 - 00:29:34
如果你為了侮辱特定的法官，

00:29:35 - 00:29:38
所以你把那個法官所做成的判決主文全部都潑上大便，

00:29:39 - 00:29:40
不會成立這條罪，

00:29:40 - 00:29:43
不會，因為這一條罪它只保護那個實貼的文告。

00:29:45 - 00:29:49
好,再來喔,我們往下看,來看到那個投票的犯罪。

00:29:49 - 00:29:51
49頁,投票的犯罪。

00:30:45 - 00:30:48
好,這裡的話首先第一個是142

00:30:48 - 00:30:49
142

00:30:49 - 00:30:53
對,那個妨害公務跟妨害投票時間啊

00:30:53 - 00:30:55
有一個條文叫141之一，藐視國會罪

00:30:57 - 00:30:59
那個去年藍白通過的條文

00:30:59 - 00:31:00
但是它很保護你嘛

00:31:00 - 00:31:03
還沒有施行就被大法官宣告違憲了嘛，有沒有印象

00:31:03 - 00:31:04
所以那個我不講，知道嗎

00:31:04 - 00:31:09
因為那個條文，那個條文就是才剛出來就被宣告違憲就被蓋掉了，從來沒有適用過，所以那個沒有什麼好說的

00:31:11 - 00:31:13
憲法可能會說啦，講這個權力分立可能會講

00:31:13 - 00:31:15
但這個在刑法就沒有什麼好說的，因為它

00:31:16 - 00:31:19
對啊，它才剛誕生就被宣告違憲

00:31:19 - 00:31:21
所以讓我想到了，上禮拜看到一個新聞

00:31:22 - 00:31:23
跟這個犯罪沒有關係啦,但說類似的狀況

00:31:24 - 00:31:27
上禮拜看到一個新聞說好像在印尼吧

00:31:28 - 00:31:30
有一個孕婦要自然生產

00:31:30 - 00:31:34
結果那個醫師就不小心,就在孕婦生產的過程當中

00:31:34 - 00:31:36
孕婦要把胎兒從產道拉出來嘛

00:31:36 - 00:31:39
結果那個醫師一拉，就把胎兒的頭扯斷

00:31:39 - 00:31:41
胎兒的頭就掉在地上

00:31:41 - 00:31:41
對啊

00:31:42 - 00:31:44
然後當時我看到這個新聞

00:31:44 - 00:31:48
當然腦中會浮現出一些地獄梗的想像了，什麼掉頭就走之類的

00:31:49 - 00:31:51
但是我要強調的是

00:31:51 - 00:31:53
當時我看到那個新聞

00:31:53 - 00:31:54
我就想到

00:31:55 - 00:31:56
我小時候

00:31:56 - 00:31:57
有一個誤會

00:31:58 - 00:32:00
就是你們聽過的出生入死

00:32:00 - 00:32:02
出生入死這個詞吧。

00:32:02 - 00:32:05
我小時候以為出生入死是指這種情形，一出生就死掉，我以為是這樣，那我小時候真以為是這樣啊，字義感覺蠻符合的嘛。

00:32:10 - 00:32:11
後來才知道不是喔。

00:32:11 - 00:32:19
所以當時我上次跟大家看到那個條文就想說，這才還當然這個會牽涉到刑法上對人死期的認定，這個以後我們會說。

00:32:21 - 00:32:23
藐視國會罪。

00:32:23 - 00:32:23
大概就跟那個胎兒一樣。

00:32:24 - 00:32:27
就才剛要出生，然後頭就被斬斷，然後就掛了，所以這條我們不講。

00:32:29 - 00:32:31
請起來，我們來看妨礙投票142。

00:32:32 - 00:32:34
妨礙投票自由罪。

00:32:34 - 00:32:43
我們看喔，他說以強暴脅迫或其他非法的方法，妨礙他人行使自由行使法定政治上的選舉或其他投票權者，142的規定。

00:32:45 - 00:32:45
來各位。

00:32:46 - 00:32:54
那個142號，他的行為手段說強暴脅迫其他非法的方法，學理上是說啦，其實沒有任何的限制。

00:32:54 - 00:32:55
就一切的方法都算，其實沒有任何的限制。

00:32:57 - 00:32:59
所以像學者說，比如說。

00:32:59 - 00:33:02
你把你的家人迷昏，不讓他們去投票。

00:33:03 - 00:33:06
你捆綁你的阿公，不讓他去投票之類的。

00:33:07 - 00:33:08
這個會翻盤。

00:33:08 - 00:33:10
甚至用欺騙的也算喔，比如說你跟你阿公的政治立場不一樣。

00:33:13 - 00:33:19
你看你阿公一早要去投票，你就跟阿公說阿公啊，你老糊塗了啊，投票不是今天啊，下禮拜了，快回去睡。

00:33:19 - 00:33:20
阿公被你騙了，回去睡，就睡到四點。

00:33:21 - 00:33:23
你看到什麼在開票，阿公氣死了，孫子騙他。

00:33:24 - 00:33:26
這樣的情況會不會產生142，會喔。

00:33:26 - 00:33:27
學理上認為會，然後前幾年有一種行為啊。

00:33:30 - 00:33:36
有人在討論會不會成立一本罪，那個藏匿別人的投票通知單。

00:33:37 - 00:33:39
對啊，藏別人的投票通知單會不會有罪？

00:33:39 - 00:33:44
我認為會變成是這一條罪的那個什麼，我認為會變未遂啦。

00:33:45 - 00:33:46
有人認為會未遂，因為你們知道嗎？

00:33:47 - 00:33:49
其實沒有投票通知單你也可以投票。

00:33:50 - 00:33:54
投票通知單，它只是加速這個選務流程的進行而已。

00:33:54 - 00:33:55
知道吧。

00:33:55 - 00:33:56
因為你沒有投票通知單的話，你看嘛。

00:33:57 - 00:34:00
候選人那個什麼選舉人民這不是超麻煩。

00:34:00 - 00:34:01
一大本嘛，好幾百頁嘛。

00:34:01 - 00:34:07
沒有投票通知單的話，會讓整個領票的過程拉得很冗長。

00:34:08 - 00:34:09
所以你下次去看,

00:34:09 - 00:34:16
投票通知單上面就會寫說，那個你的名冊在第幾頁、第幾行什麼的，會有這樣的記載。

00:34:16 - 00:34:20
所以投票通知單它其實不是一個投票的必要條件,

00:34:20 - 00:34:24
它只是一個讓選務人員工作上更便利的單子而已。

00:34:24 - 00:34:24
所以喔,

00:34:25 - 00:34:28
你的家人為了不想讓你去投票，所以藏你的投票通知單。

00:34:28 - 00:34:32
以為這樣你就投不了票了，但你最後還是順利去投。

00:34:32 - 00:34:33
所以你家人只要做的是什麼？

00:34:34 - 00:34:34
就未遂嘛，對不對？

00:34:34 - 00:34:35
他就是未遂喔。

00:34:36 - 00:34:41
好，接下來，我們來看到那個投票行賄、投票受賄的犯罪。

00:34:42 - 00:34:43
50頁，來看到第二點。

00:34:46 - 00:34:50
投票行賄、投票受賄，143、144的犯罪。

00:34:51 - 00:34:54
如果同學你怕忘記的話，我跟你們說，

00:34:55 - 00:34:58
什麼叫投票受賄，什麼叫投票行賄，你可以寫一下。

00:34:59 - 00:35:01
144的投票行賄

00:35:02 - 00:35:03
行賄喔

00:35:04 - 00:35:06
就是我們一般口語說的買票

00:35:06 - 00:35:07
懂嗎？

00:35:08 - 00:35:10
144的投票行賄

00:35:11 - 00:35:14
行賄就是我們一般口語上所說的買票。

00:35:15 - 00:35:16
而什麼叫投票受賄？

00:35:17 - 00:35:17
143。

00:35:18 - 00:35:24
受賄就是我們所俗稱的賣票，或者叫做被買票。

00:35:24 - 00:35:26
瞭解嗎？一個買票，一個賣票。

00:35:26 - 00:35:30
144是買票,143是賣票。

00:35:30 - 00:35:33
所以,這兩者法律都有罰。

00:35:34 - 00:35:38
我的標題上面說,親愛的鄉親,買票是犯法,賣票也有罪。

00:35:38 - 00:35:42
這個是十幾年前中選會製發的布條。

00:35:43 - 00:35:46
當時中選會為了推廣說賄選是不法的事情。

00:35:46 - 00:35:51
中選會就做了很多紅布條，要分送給各個行政機關，要他們去貼。

00:35:52 - 00:35:52
結果，

00:35:53 - 00:36:00
那個紅布條啊，就那個標語嘛，「親愛的鄉親買票是犯法，賣票有罪」，那個標語，也被分派

00:36:00 - 00:36:00
到臺鐵。

00:36:02 - 00:36:08
於是呢，臺鐵就在火車站的門口掛這個布條，「親愛的鄉親，買票是犯法，賣票也有罪」。

00:36:09 - 00:36:12
結果就有人拍下來PO到網路上，說那我搭自強號到底要不要買票。

00:36:13 - 00:36:16
後來就沒有再掛了，怕有那個刁民去拿這個東西去抗議喔。

00:36:17 - 00:36:20
好，所以記得喔，買票跟賣票都是犯罪喔。

00:36:22 - 00:36:23
你看我上面這個圖喔。

00:36:24 - 00:36:26
你看我到分則的時候就把那個體系圖打散。

00:36:27 - 00:36:28
這樣同學比較好閱讀啦。

00:36:28 - 00:36:29
你看這邊喔。

00:36:31 - 00:36:35
投票受賄罪就是買票，就是那個賣票這一條啊。

00:36:35 - 00:36:37
他限於有投票權人。

00:36:38 - 00:36:41
但是你看喔，投票行賄罪，這個事情我以前跟同學講過。

00:36:43 - 00:36:44
我們再提醒各位一下喔。

00:36:45 - 00:36:50
投票行賄罪就是買票那一條，沒有行為主體的限制。

00:36:51 - 00:36:53
它沒有行為主體的限制喔。

00:36:53 - 00:36:55
記得喔，它沒有行為主體的限制喔。

00:36:56 - 00:36:56
因為你要知道。

00:36:57 - 00:36:59
通常啦，這是一個現象。

00:36:59 - 00:37:02
通常會犯投票行賄罪的人往往是誰？

00:37:03 - 00:37:05
跟候選人利益一致的人嘛。

00:37:06 - 00:37:07
他的樁腳什麼的嘛，對不對？

00:37:07 - 00:37:09
一定跟他有一個利益關係嘛。

00:37:09 - 00:37:11
可是法律上沒有這個限制喔。

00:37:12 - 00:37:13
所以我以前舉個例子啊。

00:37:13 - 00:37:15
我大學的時候遇到總統大選。

00:37:16 - 00:37:18
我有個同學，他對政治冷感，他根本不想投票。

00:37:19 - 00:37:21
但是他的媽媽對政治狂熱，媽媽就跟女兒說。

00:37:21 - 00:37:23
你去投給那個誰誰啦，投給他，我家裡1000塊的佣金。

00:37:27 - 00:37:28
這個媽媽有沒有投票行賄？

00:37:29 - 00:37:29
有喔。

00:37:30 - 00:37:31
當然當然有啊，只是他女兒不會那麼沒水準吧。

00:37:32 - 00:37:34
收媽媽的佣金還檢舉媽媽賄選，不會嘛，那個就變成犯罪黑數，這只是這樣而已喔。

00:37:37 - 00:37:40
理論上來說他媽媽當然會有投票行賄喔。

00:37:42 - 00:37:43
好。

00:37:43 - 00:37:44
於是啊，我們接著來看喔。

00:37:45 - 00:37:46
這兩條我們就一起看啦。

00:37:47 - 00:37:49
不管是行賄或受賄，來。

00:37:50 - 00:37:51
行賄的對象，或者是我們講不管行賄或受賄喔。

00:37:54 - 00:37:56
他的約定內容都是什麼？

00:37:58 - 00:38:00
你看嘛，要求期約收受利益。

00:38:00 - 00:38:00
什麼呢？

00:38:01 - 00:38:02
做什麼約定？

00:38:03 - 00:38:08
許意不行使投票權或為一定的行使。

00:38:10 - 00:38:12
這個很細啦，都是法條的文字，這個你們自己看都不會注意。

00:38:14 - 00:38:17
他說兩個約定，行使或不行使都算，什麼意思呢？

00:38:19 - 00:38:21
一般我們想像的買票是怎麼樣？

00:38:22 - 00:38:23
里長我給你3000塊。

00:38:24 - 00:38:27
說拜託，3000給你啊，同學啊，你要投我喔。

00:38:28 - 00:38:29
想像中這樣嘛，對不對？

00:38:29 - 00:38:30
可是你們想過？

00:38:31 - 00:38:33
這種買票方式其實不保險。

00:38:33 - 00:38:35
因為他給你錢。

00:38:35 - 00:38:36
其中可能嗎。

00:38:37 - 00:38:39
那萬一你本來就要投給他呢？

00:38:39 - 00:38:41
那錢是不是白給了，對不對？

00:38:41 - 00:38:43
或者他給你錢，而你不投給他呢？

00:38:44 - 00:38:45
那那是不是也白給了？

00:38:45 - 00:38:47
你會不會投完全看你良心嘛，對啊。

00:38:48 - 00:38:50
所以更高明的賄選手法是什麼呢？

00:38:51 - 00:38:53
比如說你是一號候選人的團隊。

00:38:54 - 00:38:55
你要怎麼樣確保一號當選？

00:38:56 - 00:38:57
啊簡單吧。

00:38:58 - 00:38:59
你去找二號的支持者啊。

00:39:00 - 00:39:03
你跟二號的支持者說來來，我給你3000塊。

00:39:03 - 00:39:04
身分證給我保管。

00:39:04 - 00:39:07
保管到什麼時候呢？投票日當天四點。

00:39:08 - 00:39:13
我給你3000塊，你身分證給我保管，保管到投票日當天四點。

00:39:14 - 00:39:15
知道這一招吧。

00:39:15 - 00:39:17
這樣的話二號是不是就沒票了？

00:39:17 - 00:39:18
對啊。

00:39:18 - 00:39:19
所以這個是另外一個方法啊。

00:39:20 - 00:39:22
就是你去找對手陣營的支持者嘛。

00:39:23 - 00:39:24
讓對手沒票，那你不是當選了嗎，對不對？

00:39:25 - 00:39:27
所以這種手法是什麼呢？約定為不行使，約定為不行使。

00:39:27 - 00:39:28
所以

00:39:30 - 00:39:32
這個呢，也會成立犯罪。

00:39:33 - 00:39:33
好。

00:39:33 - 00:39:34
50頁這邊。

00:39:36 - 00:39:36
這個

00:39:37 - 00:39:39
所謂的投票行賄、投票受賄。

00:39:40 - 00:39:42
這跟政策性買票怎麼做區分啊？

00:39:44 - 00:39:46
我們常有一個這樣的俗稱啊，政策性買票。

00:39:47 - 00:39:48
意思

00:39:48 - 00:39:48
就是說

00:39:49 - 00:39:51
這個東西雖然是一個普遍性的政策。

00:39:52 - 00:39:57
但是大家都知道，其實這個政策就只是讓少數人獲利。

00:39:57 - 00:39:59
這我們俗稱的政策性買票嘛。

00:40:00 - 00:40:02
好，所以這種政策性的買票

00:40:02 - 00:40:04
跟賄選的區分在哪裡呢？

00:40:05 - 00:40:06
我舉個例子喔。

00:40:07 - 00:40:07
好，第一個，

00:40:08 - 00:40:09
如果議員候選人

00:40:10 - 00:40:13
跟某個山上的別墅山莊的人講,

00:40:14 - 00:40:15
說你們投給我的話,

00:40:16 - 00:40:20
我就幫你們的山莊爭取新的公車

00:40:20 - 00:40:22
爭取新的公車路線。

00:40:23 - 00:40:23
來,

00:40:23 - 00:40:24
這個是不是賄選？

00:40:25 - 00:40:26
你一定覺得不會，

00:40:26 - 00:40:26
對不對？

00:40:26 - 00:40:27
你一定覺得不會嘛，

00:40:27 - 00:40:27
對不對？

00:40:28 - 00:40:28
好。

00:40:28 - 00:40:28
OK。

00:40:29 - 00:40:30
那第二個例子。

00:40:31 - 00:40:32
這個議員候選人

00:40:32 - 00:40:35
跟這個山莊的管委會主委講，

00:40:35 - 00:40:36
說你們投給我,

00:40:36 - 00:40:37
投給我的話,

00:40:38 - 00:40:42
我就贊助你們今年中元普渡的拜拜基金。

00:40:43 - 00:40:44
這種你會不會覺得是賄選?

00:40:45 - 00:40:46
你們感覺會哦,

00:40:46 - 00:40:46
對不對？

00:40:47 - 00:40:49
啊不是都在圖利特定少數人嗎？

00:40:50 - 00:40:51
為什麼爭取新的公車路線，

00:40:52 - 00:40:53
你不會說那個叫賄選？

00:40:54 - 00:40:56
那為什麼說贊助社區中元普渡的基金？

00:40:56 - 00:40:57
你就說那個算會選?

00:40:58 - 00:40:59
不都是圖利特定的少數人嗎，

00:40:59 - 00:41:00
對不對?

00:41:00 - 00:41:01
所以我們就會講，

00:41:02 - 00:41:04
到底是政策還是會選？

00:41:05 - 00:41:07
獲利的人是多數或少數不是重點,

00:41:07 - 00:41:08
重點是什麼呢?

00:41:09 - 00:41:12
這個好處是不是候選人他自己可以給的。

00:41:13 - 00:41:14
這實務講得很清楚喔,

00:41:15 - 00:41:15
重點在於什麼呢?

00:41:16 - 00:41:18
是不是候選人他自己可以給的。

00:41:18 - 00:41:18
因為你想，

00:41:19 - 00:41:21
中元普渡基金這件事，

00:41:22 - 00:41:23
候選人馬上去領個錢就有了嘛，

00:41:24 - 00:41:25
一包錢就拿出來了嘛。

00:41:25 - 00:41:25
對不對？

00:41:25 - 00:41:26
所以這個叫賄選。

00:41:27 - 00:41:28
那反觀你想，

00:41:28 - 00:41:29
公車路線呢？

00:41:30 - 00:41:31
常識上你要知道啊！

00:41:31 - 00:41:35
公車路線當然不是議員一個人說的算啊。

00:41:35 - 00:41:37
因為市府要開一條新的公車路線，

00:41:38 - 00:41:39
那有一些程序。

00:41:40 - 00:41:40
比如說，

00:41:41 - 00:41:42
民意代表這邊提出要求，

00:41:42 - 00:41:45
那行政部門要評估嘛,

00:41:46 - 00:41:47
交通局要評估嘛,

00:41:47 - 00:41:49
這條公車路線有沒有效益。

00:41:50 - 00:41:51
那評估好以後,

00:41:51 - 00:41:52
接著的話,

00:41:52 - 00:41:53
那你要有客運公司願意開啊,

00:41:53 - 00:41:54
對不對？

00:41:54 - 00:41:55
那個不是他一個人可以決定的。

00:41:55 - 00:41:56
所以這種情況的話呢,

00:41:57 - 00:41:58
就不算是賄選了。

00:42:01 - 00:42:01
好

00:42:01 - 00:42:02
括號三

00:42:03 - 00:42:04
有投票權人

00:42:06 - 00:42:09
我們這個條文的有投票權人

00:42:09 - 00:42:10
認定上是這樣子

00:42:11 - 00:42:12
第一個，大家公民課都學過

00:42:13 - 00:42:15
一般的選舉要滿20歲吧

00:42:15 - 00:42:17
公投要滿18歲嘛，我們都知道

00:42:18 - 00:42:19
除了這個之外

00:42:19 - 00:42:20
還要怎麼樣

00:42:21 - 00:42:24
還有哦，必須是戶籍在這個選區哦

00:42:25 - 00:42:27
還有啊，投票權沒有行使過哦

00:42:27 - 00:42:29
那都是以前實務上發生過的

00:42:30 - 00:42:30
舉個例子

00:42:32 - 00:42:35
以前實務上發生過一些千奇百怪的案例

00:42:36 - 00:42:37
這個讓我想到了另外一件事

00:42:39 - 00:42:43
那個，以前我大學的時候啊，就上了蔡聖偉老師的課

00:42:44 - 00:42:45
這個

00:42:46 - 00:42:48
那時候蔡老師剛回國沒有幾年

00:42:48 - 00:42:51
上他的課，我還蠻喜歡蔡老師的，他真的教得很好

00:42:51 - 00:42:53
那時候上到投票的犯行

00:42:54 - 00:42:56
蔡老師跟我們說，他是有點開玩笑啦

00:42:56 - 00:42:57
那時候我們大二嘛

00:42:57 - 00:42:58
蔡老師跟我們說

00:42:59 - 00:43:01
說臺灣的刑法學界

00:43:02 - 00:43:04
如果研究的成果要超過德國的話

00:43:05 - 00:43:07
那幾乎是自始註定不可能的

00:43:08 - 00:43:11
因為法治的歷史，還有學者的總量

00:43:11 - 00:43:12
真的差太多了

00:43:12 - 00:43:14
所以他說我們臺灣的刑法研究要超越德國，真的很難

00:43:15 - 00:43:17
但蔡老師話鋒一轉

00:43:17 - 00:43:17
他說

00:43:17 - 00:43:22
臺灣的刑法研究如果要超越德國的話,只有可能在一種犯罪叫妨害投票罪

00:43:22 - 00:43:23
為什麼呢

00:43:23 - 00:43:25
因為臺灣人超喜歡賄選

00:43:26 - 00:43:28
很多賄選的手法德國人根本想都想不到

00:43:29 - 00:43:30
所以那時候蔡老師說

00:43:30 - 00:43:33
如果以後你們要寫碩士論文的話,那個妨害投票罪是一個很適合的對象

00:43:34 - 00:43:36
太多本土案例可以研究了,那時候蔡老師跟我們這麼說

00:43:37 - 00:43:37
所以

00:43:39 - 00:43:40
我們來看一下

00:43:41 - 00:43:43
實務上發生過什麼案例呢

00:43:43 - 00:43:43
來

00:43:44 - 00:43:45
比如說，那個那個什麼

00:43:47 - 00:43:48
好

00:43:48 - 00:43:48
兩種情況

00:43:49 - 00:43:50
第一種情況是

00:43:51 - 00:43:54
我在我家投完票之後啊

00:43:55 - 00:43:57
我開車回我老家去跟爸媽吃飯

00:43:58 - 00:43:59
那我戶籍在我現在自己的家嘛

00:44:00 - 00:44:01
我早上有投票啊

00:44:01 - 00:44:05
投完票之後我下午開車回老家去跟媽媽吃飯

00:44:05 - 00:44:10
結果老家那邊的里長看到我這年輕人好久不見啊

00:44:10 - 00:44:13
來3000塊給你喔,你要投我一票喔

00:44:13 - 00:44:13
我說好好沒問題

00:44:14 - 00:44:15
但我戶籍根本不在這個選區啊

00:44:16 - 00:44:19
這樣的話還叫做有投票權人嗎

00:44:19 - 00:44:21
當然就不算喔，知道嗎

00:44:21 - 00:44:25
所以這種情況的話裡長會變什麼投票行賄的未遂

00:44:25 - 00:44:28
但這條罪沒有罰未遂，所以里長是無罪的，知道嗎

00:44:28 - 00:44:30
這是以前實務上判過類似案例

00:44:30 - 00:44:32
還有一種情況是

00:44:33 - 00:44:36
我可能半夜睡不著覺失眠一整晚

00:44:36 - 00:44:38
所以一早八點呢我就去投票

00:44:39 - 00:44:42
投完票回家睡了個回籠覺，中午就去買午餐

00:44:43 - 00:44:45
結果中午出去買午餐呢，里長又遇到我啦

00:44:45 - 00:44:47
里長說年輕人你應該要去投票嘛，對不對

00:44:47 - 00:44:49
來3000塊給你，你要投我一票喔

00:44:49 - 00:44:51
我說好沒問題沒問題，我一定投你

00:44:52 - 00:44:54
但問題是我八點就投過了

00:44:54 - 00:44:56
這樣我還叫有投票權人嗎

00:44:56 - 00:44:58
投票權行使過了,當然就沒有啦,瞭解喔

00:44:58 - 00:45:00
所以這兩種情況

00:45:00 - 00:45:01
都不是所謂的

00:45:03 - 00:45:04
有投票權者喔

00:45:05 - 00:45:06
好,接著喔,括號是

00:45:07 - 00:45:09
這也是一個很本土的案例啦

00:45:09 - 00:45:10
德國人可能沒有想過喔

00:45:12 - 00:45:13
對價關係的誤認

00:45:13 - 00:45:14
什麼意思呢

00:45:16 - 00:45:16
一樣嘛

00:45:17 - 00:45:18
里長候選人來找我啦

00:45:18 - 00:45:21
說年輕人，我記得你們家有四個人，對不對

00:45:22 - 00:45:25
來，那這個這個1萬2給你，1萬2給你喔

00:45:26 - 00:45:28
你要跟你的家人講喔

00:45:28 - 00:45:30
全家都投我一票喔，知道嗎

00:45:30 - 00:45:32
我說好好，我說弄弄，我一定會轉達他們的

00:45:33 - 00:45:35
結果里長錢白花了

00:45:36 - 00:45:37
因為我根本自己一個人住

00:45:38 - 00:45:39
那爸媽什麼的都在老家喔

00:45:39 - 00:45:42
根本自己一個人住，根本沒有什麼一家四口

00:45:43 - 00:45:47
里長以為他花了1萬2買了四票

00:45:48 - 00:45:49
但其實只有買一票

00:45:50 - 00:45:52
這樣可不可以說客體錯誤主觀故意

00:45:53 - 00:45:53
不行啦

00:45:53 - 00:45:54
為什麼

00:45:55 - 00:45:55
我們說了嘛

00:45:56 - 00:45:59
行為人的故意只需要對

00:46:01 - 00:46:02
行為人的故意,

00:46:02 - 00:46:07
只需要對那個因果歷程有大致上的認知就夠了,

00:46:07 - 00:46:07
還記得嗎？

00:46:08 - 00:46:09
我們以前舉過例子啊。

00:46:09 - 00:46:11
我說那個，那個什麼，

00:46:12 - 00:46:14
行為人要持槍射殺被害人，

00:46:14 - 00:46:18
原本瞄準被害人的頭，結果打歪打到脖子。

00:46:18 - 00:46:20
被害人頸動脈破裂，然後還是死了。

00:46:21 - 00:46:22
會不會論故意既遂？

00:46:22 - 00:46:23
會嘛，對不對？

00:46:23 - 00:46:26
因為我們講，到底是打到頭還是脖子，

00:46:27 - 00:46:29
這種細節性的偏差不重要啊。

00:46:29 - 00:46:32
所以如果這個道理同學懂，那這個也是嘛，

00:46:32 - 00:46:33
一樣的道理啊。

00:46:34 - 00:46:37
你說到底這個12000，買的是一票，

00:46:37 - 00:46:39
還是買的是四票，是有差喔。

00:46:40 - 00:46:42
行為人只要知道說我這個錢撒下去是買票的，

00:46:42 - 00:46:44
有對價關係就夠了嗎？

00:46:45 - 00:46:50
好，所以這個是本罪，它這邊的幾個問題。

00:46:50 - 00:46:52
那我們剛剛既然講到對價關係，

00:46:53 - 00:46:57
其實啊，143、144，

00:46:58 - 00:47:01
你看，要求其約收受、行求其約交付。

00:47:02 - 00:47:05
它的結構你有沒有發現，就跟121、122一樣嘛。

00:47:06 - 00:47:07
對啊，就是這樣子啊。

00:47:07 - 00:47:09
它就是有要求對價關係啊。

00:47:09 - 00:47:11
那你說對價關係怎麼判斷？

00:47:11 - 00:47:14
這個我課本上沒有特別寫，因為它是一個事實認定的問題。

00:47:15 - 00:47:20
這個東西就跟在那個貪汙的犯罪，對價關係要怎麼去認定，那個是一樣的意思。

00:47:21 - 00:47:23
這個喔，我記得我上次好像有講過了。

00:47:23 - 00:47:29
就像大概20幾年前，當時檢察機關有發布一個準則，

00:47:30 - 00:47:35
好像說，只要給的東西超過30塊、50塊就是會選，有沒有印象那個東西？

00:47:35 - 00:47:37
同學可能聽過嘛，對不對？

00:47:37 - 00:47:41
那個喔，我跟你們講，那是一個參考性的準則。

00:47:42 - 00:47:43
你們學過刑訴就知道，

00:47:44 - 00:47:45
檢察一體，

00:47:46 - 00:47:53
檢察官是不是可以，那個上級的檢察長，是不是可以訂定一個統一性的裁量基準，拘束那個下級的檢察官，

00:47:53 - 00:47:54
對不對？

00:47:54 - 00:47:57
那個準則喔，就是類似這樣的想法。

00:47:58 - 00:47:59
他對法院當然沒有...

00:48:00 - 00:48:01
有法律上的拘束力。

00:48:01 - 00:48:02
它就是一個參考基準而已。

00:48:03 - 00:48:04
第一個，跟你們說。

00:48:05 - 00:48:08
那個每次我都忘記它是30來50塊，反正你們去查啦。

00:48:09 - 00:48:13
那個東西，是大概1999年左右制定的。

00:48:14 - 00:48:15
那是當時的物價制定的。

00:48:16 - 00:48:18
真的啦，那是當時的物價啦。

00:48:19 - 00:48:24
那個時候學校訂便當，一個便當有菜有肉，還有滷蛋，只要50塊。

00:48:24 - 00:48:27
對,那個時候物價,對一個便當只要50塊。

00:48:28 - 00:48:31
現在一個有菜有肉又有蛋的便當只要50塊,你敢吃嗎?

00:48:32 - 00:48:34
你可能會想說那個是不是滷豬肉,對吧?

00:48:35 - 00:48:36
物價真的差很多啦。

00:48:36 - 00:48:36
還有。

00:48:39 - 00:48:40
所以假設50塊好了。

00:48:41 - 00:48:44
你說沒有超過50塊就不算賄選。

00:48:44 - 00:48:45
55塊就算。

00:48:46 - 00:48:47
51塊也算。

00:48:47 - 00:48:48
49塊就不算。

00:48:48 - 00:48:49
沒有，那參考依據而已，知道嗎？

00:48:50 - 00:48:56
所以那個東西，它對我們的司法實務，真的就是一個參考，它並沒有絕對的拘束力。

00:48:56 - 00:48:58
然後那個準則，你們可以去看它，很有趣。

00:48:59 - 00:49:04
它裡面定的，它裡面列了一大堆賄選的手段。

00:49:04 - 00:49:08
你看了就會嘆為觀止，哇，原來那麼多手段是我沒有想到的。

00:49:08 - 00:49:09
對,沒有錯。

00:49:09 - 00:49:10
我沒有付啦,你們可以自己上網去查。

00:49:11 - 00:49:17
全名叫什麼,我有點忘了什麼檢察機關辦理賄選案件的什麼什麼事項什麼的,大概是類似這樣的名稱。

00:49:18 - 00:49:18
好。

00:49:20 - 00:49:21
接著來,我們來看到爭議問題。

00:49:22 - 00:49:24
提前賄選。

00:49:24 - 00:49:26
這是一個非常老的問題，我換一個圖來講。

00:50:13 - 00:50:14
好

00:52:21 - 00:52:24
後來，這個議會的提前改選，他的問題是這樣子。

00:52:25 - 00:52:27
第一個，同學要先有一個認知。

00:52:28 - 00:52:29
議長誰來選？

00:52:30 - 00:52:31
當然不是我們選嘛。

00:52:31 - 00:52:32
議員先互選，你們知道嗎？

00:52:32 - 00:52:34
議員先互選嘛，得票數最高的是議長，次高的是副議長，這個你們都知道。

00:52:38 - 00:52:42
好，那麼議長由議員來互選的話。

00:52:43 - 00:52:48
所以各位，誰是議會選舉選議長的有投票權人？

00:52:49 - 00:52:50
議員，對吧？

00:52:51 - 00:52:52
精確來講，當屆議員嘛。

00:52:53 - 00:52:56
比如說我們現在要選第十屆的議長。

00:52:57 - 00:52:59
那所以誰是第十屆議長的有投票權人？

00:53:00 - 00:53:02
就全體第十屆議員，對不對？

00:53:02 - 00:53:03
來，那接著。

00:53:04 - 00:53:08
全體第十屆議員，什麼時候才正式誕生？

00:53:09 - 00:53:11
宣誓就職之後啊。

00:53:11 - 00:53:13
對吧，宣誓就職之後啊。

00:53:13 - 00:53:14
好，所以喔。

00:53:14 - 00:53:18
如果議會選舉的時點是在這個時候啊。

00:53:19 - 00:53:21
每年12月底宣誓就職嘛。

00:53:22 - 00:53:24
宣誓就職完之後啊，議員他想選議長啊。

00:53:27 - 00:53:30
A就在廁所遇到B啦，兩個男的在尿尿啦。

00:53:30 - 00:53:31
嗎？

00:53:31 - 00:53:34
那A尿完之後啊，A就拍拍B的肩膀說，這個老兄啊。

00:53:35 - 00:53:37
你不知道投給誰，對不對？來，投給我。

00:53:38 - 00:53:42
你投給我的話，這支票拿去，50萬，要不要？

00:53:42 - 00:53:44
50萬買你一票，B想了一下，好啊好啊，沒問題啊。

00:53:46 - 00:53:49
兩個男的就在廁所達成協議。

00:53:49 - 00:53:51
雙方尿完尿也沒有洗手，就在那邊握手達成協議。

00:53:52 - 00:53:54
後來呢，B果真投了A一票。

00:53:56 - 00:53:57
這樣答案就對了。

00:53:57 - 00:53:59
A可不可以論定投票行賄？

00:54:00 - 00:54:02
B可不可以對投票受賄？

00:54:03 - 00:54:04
這種案例比較沒有疑問，

00:54:04 - 00:54:05
為什麼？

00:54:05 - 00:54:08
因為B已經宣誓就職的嘛，

00:54:08 - 00:54:09
A也宣誓就職的嘛。

00:54:10 - 00:54:13
所以是不是有投票權人的這個受賄,

00:54:14 - 00:54:15
對有投票權人行賄,

00:54:15 - 00:54:16
對，沒有疑問對不對？

00:54:16 - 00:54:18
黃色這個區塊是沒有疑問的,

00:54:18 - 00:54:19
可是你要想喔,

00:54:21 - 00:54:21
你要想喔,

00:54:22 - 00:54:24
議會的買票,

00:54:24 - 00:54:26
會在這個階段嗎?

00:54:27 - 00:54:29
宣誓就職完到選舉,

00:54:30 - 00:54:31
短短沒幾分鐘欸,

00:54:31 - 00:54:33
頂多幾個小時而已,

00:54:33 - 00:54:33
不可能吧。

00:54:34 - 00:54:36
買票不用去談條件討價還價喔。

00:54:37 - 00:54:37
對不對?

00:54:37 - 00:54:38
所以你要知道喔,

00:54:39 - 00:54:42
如果議會選舉的買票是發生在黃色這一段的話,

00:54:43 - 00:54:45
那雙方當然可以對143、144，這個沒有疑問,

00:54:46 - 00:54:47
可是事實上不會嘛。

00:54:48 - 00:54:49
買票可能發生在什麼階段？

00:54:50 - 00:54:53
黃色左邊的全部階段都有可能。

00:54:54 - 00:54:55
比如說

00:54:56 - 00:54:56
來

00:54:57 - 00:54:57
比如說

00:54:58 - 00:54:58
這個階段

00:54:59 - 00:55:02
公告當選後到宣誓就職前

00:55:03 - 00:55:04
這個階段有可能會買票,

00:55:04 - 00:55:06
因為你想那個地方選舉,

00:55:06 - 00:55:09
地方選舉不是每次都是11月底嗎?

00:55:09 - 00:55:11
就11月底嘛，對不對?

00:55:11 - 00:55:13
然後隔一個月12月底宣誓嘛。

00:55:13 - 00:55:13
對啊,

00:55:13 - 00:55:15
中間這一個月是不是有可能會買票?

00:55:16 - 00:55:17
對啊,非常有可能啊。

00:55:17 - 00:55:18
甚至你們知道嗎?

00:55:19 - 00:55:22
買票的時點有可能會更往前喔。

00:55:23 - 00:55:24
比如說呢,

00:55:26 - 00:55:27
橘色這個時間點,

00:55:27 - 00:55:28
有沒有可能？

00:55:28 - 00:55:28
有啊,

00:55:28 - 00:55:31
你說啊，結果還沒有揭曉就買票,

00:55:31 - 00:55:32
對,這個有可能。

00:55:33 - 00:55:35
如果同學你有在觀察政治的話就會知道,

00:55:36 - 00:55:38
有些議員,就是他躺著也會上的。

00:55:39 - 00:55:40
各選區都有啦。

00:55:41 - 00:55:41
像比如說,

00:55:42 - 00:55:44
其實那種當議長的人幾乎都這種角色吧,

00:55:44 - 00:55:46
以前臺北那個誰啊,吳碧珠,

00:55:46 - 00:55:47
對啊之類的嘛,

00:55:47 - 00:55:49
各位應該可以想像喔。

00:55:50 - 00:55:52
有些議員就是他躺著都會上,

00:55:53 - 00:55:55
就只差在說得票數好不好看

00:55:55 - 00:55:56
有些議員是這樣。

00:55:56 - 00:55:58
然後也有些出來選的人是那種

00:55:59 - 00:56:00
你看了就會心裡

00:56:00 - 00:56:01
說他是來亂的嗎？

00:56:02 - 00:56:04
但民主政治你也不能支持他嘛，一定要嘛。

00:56:04 - 00:56:07
像我每次，我很喜歡看選舉公報。

00:56:07 - 00:56:16
每次看選舉公報就會發現，有新出來選的人，他寫的文字，你會想說這個真的是中文嗎？就會想說這個人是不是精神有點問題，有些是這樣。

00:56:17 - 00:56:19
然後還有些是你看會覺得說，嗯，這個人很有理想。

00:56:20 - 00:56:22
可是他一定選不上，一定也有嘛。

00:56:22 - 00:56:27
像我記得每次嘉義的選舉，都會有一個很有趣的人出來選。

00:56:27 - 00:56:28
嘉義市。

00:56:28 - 00:56:31
那個人是我們東吳法律系的大學長。

00:56:31 - 00:56:33
他的名字很長，不知道同學知不知道。

00:56:34 - 00:56:37
他叫做黃宏成臺灣阿成世界偉人財神總統。

00:56:38 - 00:56:39
真的啦，那個他的全名啦。

00:56:39 - 00:56:42
黃宏成臺灣阿成世界偉人財神總統。

00:56:43 - 00:56:46
他之前每次嘉義有選舉，他都出來選。

00:56:47 - 00:56:49
我覺得選務人員應該對他很頭痛吧。

00:56:50 - 00:56:52
那個唱票怎麼唱啊？

00:56:53 - 00:56:57
對啊，選市長的時候，那個什麼涂醒哲一票，黃敏惠一票。

00:56:57 - 00:57:01
黃宏成臺灣阿成世界偉人財神總統一票。

00:57:01 - 00:57:03
那選務人員應該討厭他喔。

00:57:03 - 00:57:03
他有票欸。

00:57:04 - 00:57:06
對啊，就不知道投給誰嘛，就投給他。

00:57:06 - 00:57:08
很有趣喔，對，很有趣的一個人，你們可以上YouTube去找。

00:57:09 - 00:57:11
他的政見發表會超好看，真的。

00:57:12 - 00:57:15
他是那種，他應該是走搞笑藝人路線，真的很好看。

00:57:15 - 00:57:17
你們上YouTube去找。

00:57:18 - 00:57:19
來，所以我想，我要講。

00:57:21 - 00:57:21
那個

00:57:21 - 00:57:23
議會選舉如果要賄選。

00:57:24 - 00:57:25
選議長的人要賄選。

00:57:25 - 00:57:28
他如果要在橘色這個時間點賄選。

00:57:29 - 00:57:32
你覺得他會選哪個財神總統吧？

00:57:32 - 00:57:34
你會選他幹嘛，他又選不上。

00:57:34 - 00:57:36
對不對，一定找誰，篤定就會上的嘛，對啊。

00:57:37 - 00:57:39
所以賄選有可能在什麼時候？

00:57:39 - 00:57:40
黃色前面都有可能啊。

00:57:40 - 00:57:42
橘色這個箭頭有沒有可能，有啊，當然有可能啊。

00:57:43 - 00:57:43
瞭解吧？

00:57:44 - 00:57:45
來，所以問題來了。

00:57:46 - 00:57:49
在黃色這一段以前的時點去賄選。

00:57:50 - 00:57:51
講具體點喔。

00:57:54 - 00:57:54
一

00:57:55 - 00:57:58
A跟B都是要參選這一屆議員的人。

00:57:59 - 00:58:00
你

00:58:00 - 00:58:00
A跟B,

00:58:01 - 00:58:02
票數通常也很穩,

00:58:02 - 00:58:03
沒意外都選得上。

00:58:04 - 00:58:07
而在比如說橘色這個時間點，

00:58:08 - 00:58:09
A就跟B說：

00:58:09 - 00:58:11
反正我們鐵定都是當選的，

00:58:12 - 00:58:13
而我想選議長，

00:58:14 - 00:58:15
B啊，50萬給你。

00:58:16 - 00:58:17
你投我一票，

00:58:17 - 00:58:17
好不好啊？

00:58:17 - 00:58:18
B說好沒問題，

00:58:19 - 00:58:21
他們就在橘色這個時間點，

00:58:21 - 00:58:22
或者藍色。

00:58:22 - 00:58:22
不管了,

00:58:23 - 00:58:25
反正就在這一段時間點，雙方打算協議。

00:58:26 - 00:58:27
這樣的話,

00:58:28 - 00:58:32
A可以算是對有投票權人買票嗎？

00:58:33 - 00:58:37
B可以稱得上是有投票權人的賣票嗎？

00:58:38 - 00:58:42
在這個時間點，稱得上是有投票權的人嗎？

00:58:43 - 00:58:44
其實嚴格來講不算啊，

00:58:45 - 00:58:45
對不對？

00:58:45 - 00:58:45
為什麼？

00:58:47 - 00:58:49
我說的嘛，議員什麼時候正式誕生？

00:58:50 - 00:58:51
那要宣誓就職啊。

00:58:53 - 00:58:55
好，就算你說藍營這個時間已經公告當選了，

00:58:56 - 00:58:57
那公告當選他還沒有宣誓就職，

00:58:58 - 00:58:59
他就只是，

00:58:59 - 00:59:00
那個叫做什麼？

00:59:00 - 00:59:01
當選人嘛。

00:59:02 - 00:59:04
他就還沒有真的取得議員的身分嘛。

00:59:04 - 00:59:05
這個道理同學可以懂吧。

00:59:06 - 00:59:06
對啊，就好像，

00:59:07 - 00:59:10
比如說，剛好想到另外一件事。

00:59:10 - 00:59:11
就一樣的問題啊。

00:59:12 - 00:59:14
就像我這一本書在出版的時候，

00:59:14 - 00:59:16
就是今年的五六月，

00:59:16 - 00:59:17
其實那個時候，

00:59:18 - 00:59:20
我已經錄取了那個臺北大學的博士班。

00:59:20 - 00:59:20
我已經錄取了,

00:59:21 - 00:59:24
但是我沒有在作者的簡介那邊寫臺北大學博士班,

00:59:24 - 00:59:25
我沒有寫,

00:59:25 - 00:59:29
因為我覺得我們做法律人講話，我們法律人講話要嚴謹。

00:59:29 - 00:59:31
對，我錄取了沒有錯,

00:59:31 - 00:59:32
但是我還沒有去註冊

00:59:32 - 00:59:34
那還沒有註冊，我就還不是那個學校真實的學生。

00:59:35 - 00:59:35
你說的對啊

00:59:35 - 00:59:38
我寫在那邊說我已經是臺北大學的博士生

00:59:39 - 00:59:41
我我覺得那樣對我來說是偷吃步啦

00:59:41 - 00:59:41
因為,

00:59:42 - 00:59:43
我就還沒有註冊啊,

00:59:43 - 00:59:45
還沒有註冊就還不算這學校的學生啊。

00:59:46 - 00:59:47
各位懂這個道理吧。

00:59:48 - 00:59:50
對啊,我什麼時候才真正成為學生？

00:59:50 - 00:59:55
就8月1號新學期開始，而且完成註冊之後才算。

00:59:55 - 00:59:55
各位可以懂這意思吧？

00:59:56 - 00:59:57
在放榜之後，

00:59:58 - 01:00:00
錄取，呃，正式

01:00:00 - 01:00:00
是註冊前。

01:00:01 - 01:00:07
那我只能說我是本屆臺北大學法律系博士班的那個錄取者

01:00:07 - 01:00:08
我只能這樣說嘛

01:00:08 - 01:00:10
還沒有註冊，我就還不是學生嘛。

01:00:10 - 01:00:11
那這個問題也是一樣啊

01:00:11 - 01:00:12
對啊

01:00:12 - 01:00:14
就好，就算他當選了，

01:00:14 - 01:00:16
但他還沒有宣誓就職，他就不是議員啊，

01:00:16 - 01:00:17
對吧？

01:00:17 - 01:00:21
所以，其實嚴格來講，這種東西沒辦法去論證。

01:00:22 - 01:00:23
對啊，這種行為照理說沒辦法去論證。

01:00:24 - 01:00:25
可是你看實務怎麼說,

01:00:26 - 01:00:27
53頁這邊。

01:00:29 - 01:00:31
這個90年第二次決議。

01:00:31 - 01:00:32
你看喔,

01:00:32 - 01:00:34
他說議會正副議長的選舉,

01:00:35 - 01:00:39
行賄受賄的當時，其行賄的對象或受賄的主體，

01:00:39 - 01:00:41
雖然還沒有當選縣市議員，

01:00:41 - 01:00:44
但是事後選舉結果揭曉，

01:00:45 - 01:00:47
其當選為縣市議員而取得投票權者，

01:00:48 - 01:00:52
就跟143、144的有投票權人要件該當。

01:00:52 - 01:00:54
欸，所以實務的意思是說，

01:00:55 - 01:00:59
你在黃色以前的這些時間點買票，

01:01:40 - 01:01:41
欸，沒關係喔。

01:01:41 - 01:01:45
只要你們後來有當選，只要後來被買票的人有當選，

01:01:46 - 01:01:47
那就算條件成就喔。

01:01:48 - 01:01:50
你們就論投票行為、投票收賄的犯罪哦,

01:01:50 - 01:01:51
他的說法是這樣子。

01:01:52 - 01:01:54
所以,當下你不是有投票權人,

01:01:54 - 01:01:55
沒關係。

01:01:56 - 01:01:59
只要事後選舉結果揭曉,你成為有投票權人了,

01:02:00 - 01:02:00
被買票的B

01:02:01 - 01:02:03
因為他另外涉及賄選

01:02:04 - 01:02:06
所以他被羈押禁見

01:02:07 - 01:02:10
以至於啊，在議會宣誓就職的當天

01:02:11 - 01:02:15
B被關在看守所的牢房裡面，沒辦法去議會宣誓就職

01:02:16 - 01:02:18
導致這個B無法順利成為議員

01:02:19 - 01:02:22
這樣的話AB可以成立投票行賄投票數的犯罪嗎

01:02:23 - 01:02:24
可以哦

01:02:24 - 01:02:24
為什麼

01:02:25 - 01:02:26
因為你要想嘛

01:02:26 - 01:02:28
有人說你要真的去投票嗎

01:02:29 - 01:02:31
不用你約定就好了

01:02:31 - 01:02:32
有沒有,這樣你約定就好了

01:02:33 - 01:02:33
二長後啊

01:02:34 - 01:02:36
這樣算不算是投票權人

01:02:37 - 01:02:37
實務說算啊

01:02:37 - 01:02:38
為什麼

01:02:38 - 01:02:40
選取結果揭曉，你有當選就算啊

01:02:41 - 01:02:42
實務是這樣提前認定啊

01:02:42 - 01:02:42
知道吧

01:02:43 - 01:02:46
所以這個案例,這個判決,你完全不用覺得意外

01:02:46 - 01:02:47
這就是實務的操作,知道嗎

01:02:47 - 01:02:48
這是實務的操作

01:02:49 - 01:02:49
好

01:02:50 - 01:02:52
這樣的操作,學者一定不會贊成

01:02:53 - 01:02:54
就違反罪刑法定嘛

01:02:55 - 01:02:56
你講喔

01:02:56 - 01:02:58
你想喔，什麼叫有投票權人

01:02:59 - 01:03:01
正常來說什麼叫做有

01:03:02 - 01:03:03
現實上真的有才算

01:03:05 - 01:03:06
將來會有

01:03:06 - 01:03:07
沒有意外的話就會有

01:03:08 - 01:03:09
那個就不叫有嘛

01:03:10 - 01:03:13
對啊，這個，這個其實很容易理解的日常生活概念啊

01:03:13 - 01:03:15
就像如果你買了一臺進口車

01:03:16 - 01:03:18
但那臺車還在海運的路上還沒有到港

01:03:19 - 01:03:21
那我們會說你叫做準車主

01:03:21 - 01:03:22
對吧，可以想像嗎

01:03:23 - 01:03:25
或者比如說有個孕婦

01:03:26 - 01:03:27
那孕婦我們會叫他們準媽媽

01:03:28 - 01:03:29
因為就還沒用嘛

01:03:30 - 01:03:30
對啊

01:03:30 - 01:03:33
所以投票權的問題是啊

01:03:33 - 01:03:35
在宣誓就職前，怎麼會叫做有投票權人呢

01:03:38 - 01:03:40
所以學者普遍反對這樣的意見

01:03:41 - 01:03:42
認為說你這樣講有濫權疑慮喔

01:03:43 - 01:03:44
等於是把

01:03:44 - 01:03:45
現實上真的有

01:03:45 - 01:03:47
擴大解釋到將來可能有，這已經違反法條的文義

01:03:47 - 01:03:50
所以學者認為說呢，行為人根本沒辦法論143、144的犯罪

01:03:55 - 01:03:56
好

01:03:56 - 01:03:57
於是我們翻過來哈,54頁

01:04:01 - 01:04:04
那對收錢的一方可不可以論123的準受賄啊。

01:04:04 - 01:04:05
這個有點細,我大概簡單帶過去就好,因為這個問題已經很久了。

01:04:08 - 01:04:10
對收錢的一方可不可以去論準受賄。

01:04:11 - 01:04:13
那個學者的看法是這樣子。

01:04:14 - 01:04:15
先講實務啊。

01:04:15 - 01:04:17
實務是說不行。

01:04:17 - 01:04:21
因為實務認為說呢，準受賄罪要以職務上行為才算。

01:04:22 - 01:04:30
然後實務的說法是說，那個議會議員的職權，他們的職權可能是監督市政啊，反映民意啊之類的。

01:04:30 - 01:04:32
不包括他們內部的選舉。

01:04:32 - 01:04:32
去。

01:04:32 - 01:04:32
實務說不能亂123。

01:04:32 - 01:04:37
那學者的話，當然有學者支持實務上的看法，也有學者反對。

01:04:37 - 01:04:39
因為像高雄大學的謝老師就說，奇怪。

01:04:40 - 01:04:42
這選舉議長為什麼不是議會的職權？

01:04:43 - 01:04:47
所以謝老師就說，這個是誤解，很明顯捨近求遠嘛。

01:04:48 - 01:04:50
對於收錢的準議員。

01:04:50 - 01:04:53
我們照理說可以論他123，有啊，要件就符合啊。

01:04:53 - 01:04:59
那你沒有123不論，偏偏要去扭曲143、144的條文，去論他們那個犯罪。

01:04:59 - 01:05:00
很怪。

01:05:00 - 01:05:00
對不對？

01:05:00 - 01:05:02
所以這個問題，

01:05:02 - 01:05:05
雖然實務都說行賄的人、受賄的人，可以論144。

01:05:05 - 01:05:07
可以論143，但是這樣的看法，學者普遍是持反對的態度。

01:05:13 - 01:05:16
學者認為說呢,這個說法違反罪刑法定。

01:05:16 - 01:05:20
照學者的說法,頂多是怎麼樣,收錢的一方去論他一二三。

01:05:21 - 01:05:22
頂多是這樣,這個我就簡單講到這邊。

01:05:23 - 01:05:25
課本的內文有些講的更細,但這個問題很久沒有考了。

01:05:25 - 01:05:27
實際寫的東西了,所以我們大概講一個大概的方向。

01:05:30 - 01:05:30
好就OK了。

01:05:31 - 01:05:33
好，我們先休息一下，我快忘了，一個小時要休息一次，我們先休息一下。

01:05:35 - 01:05:37
等一下呢，我們再來看後面其他的部分。

01:05:43 - 01:05:43
好。

01:05:43 - 01:05:46
我們接著來看56頁的下面這邊。

01:05:47 - 01:05:50
這個剛剛我們還沒有講到投票行賄的罪數計算。

01:05:50 - 01:05:52
那這個東西其實很簡單。

01:05:52 - 01:05:56
關於投票行賄罪的罪數，其實我們在總則都講過了。

01:05:57 - 01:05:59
多次買票的行為，我們會怎麼論罪？

01:06:00 - 01:06:03
這個學說都採集合犯說嘛，那實務採的像繼續犯說嘛，那記不記得我們講過，其實集合犯說跟繼續犯說那個本質沒有差很多。

01:06:10 - 01:06:11
大部分的個案結論都會一樣，有沒有，我們前面都講過了。

01:06:13 - 01:06:13
好，再來。

01:06:15 - 01:06:17
145條叫煽惑利用投票罪。

01:06:17 - 01:06:19
這一條其實重要性不高啦。

01:06:20 - 01:06:24
然後再來146條，妨害投票結果正確罪。

01:06:24 - 01:06:31
我們看哦，146條地形說以詐術或其他非法的方法，使投票發生不正確的結果或變造投票的結果。

01:06:33 - 01:06:34
這一條在罰什麼，超多了。

01:06:35 - 01:06:38
就是他在罰的是一切選舉的舞弊行為。

01:06:39 - 01:06:43
一切，比如說這個投票權人重複領票。

01:06:44 - 01:06:45
這是可以想像的哦。

01:06:45 - 01:06:48
趁著選務人員在聊天的時候多抓了一把選票就蓋下去，這種的。

01:06:50 - 01:06:53
或者是選務人員的舞弊行為，這是有可能的啊。

01:06:54 - 01:06:57
所以這一條罪，我們跟各位說，這一條罪所謂

01:06:59 - 01:07:02
使投票發生不正確的結果。

01:07:02 - 01:07:03
我下面有寫。

01:07:03 - 01:07:05
只要影響票數就算，什麼意思？

01:07:05 - 01:07:07
其實精確來講是這個意思啦。

01:07:09 - 01:07:10
什麼叫做投票不正確的結果？

01:07:11 - 01:07:14
就是該被記錄的選票沒有記錄。

01:07:15 - 01:07:18
或者不該記錄的選票被記錄。

01:07:18 - 01:07:20
這就叫做不正確的結果。

01:07:21 - 01:07:24
所以比如說我去領票的時候照理說我只能領一票。

01:07:25 - 01:07:27
可是我卻抓了一把選票，我總共抓了五張。

01:07:29 - 01:07:31
那剩下那四張被記錄為有效票。

01:07:31 - 01:07:33
那四張就叫做不正確的結果，知道嗎？

01:07:33 - 01:07:34
同樣的哈。

01:07:35 - 01:07:37
選務人員在開票的時候。

01:07:38 - 01:07:41
選務人員故意在手上按著印泥，然後選務人員呢。

01:07:42 - 01:07:46
他就刻意把某個候選人的票都在上面蓋上印泥，讓那個有效票變無效票。

01:07:48 - 01:07:51
這也叫做不正確的結果。

01:07:51 - 01:07:52
就是這樣子哈。

01:07:52 - 01:07:55
不用說真的要搞到候選人當選落選，不用喔。

01:07:55 - 01:07:57
這一條的不正確結果就是怎麼樣？

01:07:57 - 01:07:59
讓有效票變成無效票。

01:08:00 - 01:08:02
讓無效票變成有效票，這一條罪他所要罰的結果就是這個東西。

01:08:05 - 01:08:09
好，投票犯罪，我們來看重要條文，146之2項。

01:08:11 - 01:08:12
146之2項，前幾年有同學在問，說，可是那個私律的命題大綱不是沒有把妨礙投票罪章納進去嗎？

01:08:19 - 01:08:21
那你還講這麼多幹什麼，同學你要知道，那個命題大綱，他後面都有一句話很討厭嘛，他說僅供參考。

01:08:27 - 01:08:28
實際不以此為限，他只是一個例示，知道嗎？

01:08:30 - 01:08:39
所以實際的考試來說，投票的犯罪在其他的國家考試當中，也有出現過，尤其是又第二項，因為前幾年有限判制，所以我們還是要講，知道嗎？

01:08:39 - 01:08:43
你不能說因為不在那個命題大綱，我們就不看，不行喔。

01:08:45 - 01:08:46
好，146第二項怎麼說？

01:08:47 - 01:08:55
條文說意圖使特定候選人當選，以虛偽遷移戶籍，取得投票權人為投票者一同。

01:08:55 - 01:09:01
這一條罪，他所要罰的對象是這樣，我們都說這一條罪叫虛遷戶籍投票罪。

01:09:01 - 01:09:09
這一條罪要罰的對象是用幽靈人口的方式，想要改變選舉的結果。

01:09:09 - 01:09:11
這是16條第二項所罰的對象。

01:09:11 - 01:09:15
請以人頭幽靈人口的方式，想要改變選舉的結果，比如說呢。

01:09:57 - 01:10:00
如果我的朋友在臺中想參選裡長。

01:10:00 - 01:10:02
58頁這邊。

01:10:02 - 01:10:04
虛遷戶籍的反面叫做什麼呢？

01:10:05 - 01:10:07
叫做實際居住,

01:10:07 - 01:10:09
或者叫做繼續居住。

01:10:09 - 01:10:10
所以什麼意思啊？

01:10:11 - 01:10:16
如果行為人他真的有實際或繼續居住在這個地方的話,

01:10:16 - 01:10:19
那麼我們就不會說這個人叫做虛遷戶籍。

01:10:19 - 01:10:20
就不會喔。

01:10:20 - 01:10:23
所以來，我們來看到六，這個58頁這邊。

01:10:24 - 01:10:27
有實際居住或者有繼續居住的話，

01:10:28 - 01:10:29
這樣就可以算，

01:10:29 - 01:10:30
這樣就可以算。

01:10:30 - 01:10:34
那食物講了,如果是沒有常住的意思,

01:10:34 - 01:10:37
偶爾遇到婚喪喜慶,遇到什麼節日才會回來的,

01:10:38 - 01:10:40
那種不算是繼續居住喔,

01:10:40 - 01:10:42
要有長期居住的意思,

01:10:42 - 01:10:43
這個才算。

01:10:44 - 01:10:44
好,

01:10:44 - 01:10:45
接下來,

01:10:45 - 01:10:47
括號二，憲判字所要處理的問題。

01:10:49 - 01:10:51
憲判字這邊,

01:10:52 - 01:10:53
它涉及到一個問題是這樣：

01:10:54 - 01:10:58
如果把戶籍遷往工作所在地,

01:10:58 - 01:11:02
這樣的情況算是虛遷戶籍嗎?

01:11:03 - 01:11:05
也就是工作所在地,

01:11:05 - 01:11:08
行為人算得上對他有繼續居住的事實嗎?

01:11:09 - 01:11:10
這個是問題哦。

01:11:10 - 01:11:14
工作所在地算是有繼續居住嗎？

01:11:15 - 01:11:16
好，我們舉個例子來說是這樣，

01:11:17 - 01:11:21
這個是七年前發生在桃園的真實案例。

01:11:23 - 01:11:25
2018年桃園市長選舉，

01:11:25 - 01:11:27
當時綠色是鄭文燦。

01:11:27 - 01:11:29
藍色好像是陳學聖吧,

01:11:29 - 01:11:30
印象中。

01:11:31 - 01:11:33
那你們知不知道當時還有第三組候選人？

01:11:34 - 01:11:40
當時第三個候選人是那個桃園市空服員職業工會，他們所推派出來的代表。

01:11:41 - 01:11:44
空服員職業工會推人出來選桃園市長。

01:11:45 - 01:11:46
他們當然也不是志在當選,

01:11:46 - 01:11:47
不是啦,

01:11:47 - 01:11:51
你們記不記得，大概七年前、六年前的時候，

01:11:51 - 01:11:53
當時不是有好幾場空服員罷工嗎？

01:11:54 - 01:11:58
那當時他們的空服員職業工會的人，他們出來選桃園市長。

01:11:59 - 01:12:00
他們就是希望

01:12:00 - 01:12:03
透過選舉，讓社會大眾看清楚他們的訴求。

01:12:03 - 01:12:06
他們就是希望讓社會大眾知道，我們罷工是合法的權利。

01:12:07 - 01:12:08
我們不是在無理取鬧，我們罷工是有道理的。

01:12:09 - 01:12:11
因為航空公司對我們真的不好。

01:12:12 - 01:12:13
他們的訴求是這樣子。

01:12:13 - 01:12:17
好，那麼空服員職業工會推人出來選市長之後，

01:12:18 - 01:12:20
那很多會員為了要支持他們的會長嘛，

01:12:20 - 01:12:28
於是呢，很多會員他們可能住在臺北啊，住在新北啊，都把戶籍遷到桃園的空服員職業工會，

01:12:28 - 01:12:33
遷到那個地方之後呢，在2018年啊，真的投他們會長一票。

01:12:33 - 01:12:35
投完之後呢,再把戶籍遷回原本的地方。

01:12:36 - 01:12:41
所以啊,後來選舉結束之後,很多這些會員就都被檢察官辦了。

01:12:41 - 01:12:44
146條第二項,說他們虛遷戶籍投票。

01:12:45 - 01:12:46
所以重點是什麼?

01:12:47 - 01:12:51
如果你把戶籍遷到一個工作所在地,

01:12:52 - 01:12:56
那個工作所在地可以算是有繼續居住嗎？

01:12:57 - 01:13:01
這個案例，在不同審級，來回會有各種不同的看法。

01:13:01 - 01:13:03
我們先介紹兩種的看法。

01:13:04 - 01:13:08
最早先的實務，對於這個問題，它採取的是一個比較保守的看法。

01:13:08 - 01:13:10
他認為說要有過夜。

01:13:10 - 01:13:12
要有家，那個才叫繼續居住。

01:13:13 - 01:13:15
最早的食物是採這樣的看法，

01:13:15 - 01:13:20
所以認為說，如果只是把戶籍遷往一個工作所在地的話，不算。

01:13:20 - 01:13:21
為什麼呢？

01:13:22 - 01:13:29
因為最早的食物會認為說，你如果講工作所在地，也可以算是繼續居住的話，

01:13:30 - 01:13:31
如果你要這樣做實質認定,

01:13:32 - 01:13:34
那實質認定的界線在哪裡?

01:13:35 - 01:13:36
講得再極端一點喔,

01:13:37 - 01:13:41
那如果這個人他其實也沒有在桃園工作,他實際上人也不會去桃園,

01:13:42 - 01:13:43
但他就把戶籍遷到桃園,

01:13:44 - 01:13:46
然後這個人就宣稱說他真的很關心桃園

01:13:46 - 01:13:49
他在臉書上加了十幾個桃園的地區性社團

01:13:50 - 01:13:52
IG啊什麼的，也都很關注桃園。

01:13:53 - 01:13:56
這個每天還上網路新聞，看那個桃園的地方版新聞

01:13:56 - 01:13:59
他可能比桃園人還在乎桃園，但他的人不會在那個地方。

01:14:00 - 01:14:03
對啊,如果你要這樣實質的認定的話,

01:14:03 - 01:14:06
那平常他人不會去,但他天天用網路關注桃園,

01:14:07 - 01:14:09
而且可能還提出一些具體的證據哦。

01:14:10 - 01:14:11
那你要不要也說他有繼續居住?

01:14:12 - 01:14:15
那如果繼續居住可以這樣實質認定的話,

01:14:16 - 01:14:17
這個要件就沒有意義了嘛。

01:14:18 - 01:14:21
所以早先比較保守的實務見解就會認為說呢,

01:14:22 - 01:14:23
繼續居住,

01:14:23 - 01:14:24
我們還是要形式認定啦。

01:14:25 - 01:14:26
有家在那邊才算啦,

01:14:27 - 01:14:27
過夜才算啦,

01:14:28 - 01:14:29
早先的實務是這樣說。

01:14:29 - 01:14:31
可是到了後來,

01:14:32 - 01:14:33
到了後來,

01:14:34 - 01:14:36
憲法法庭沒有採這樣的看法。

01:14:36 - 01:14:38
憲法法庭認為說,

01:14:38 - 01:14:42
只要在這個選區有長期就業的事實的話,

01:14:43 - 01:14:45
那個長期就業的事實,

01:14:46 - 01:14:48
就可以認為是一種繼續居住。

01:14:49 - 01:14:51
因為後來的憲判字認為說,

01:14:52 - 01:14:53
有長期居住的,

01:14:54 - 01:14:55
有長期就業的話,

01:14:56 - 01:14:57
這個人,

01:14:58 - 01:15:01
跟就業所在地之間就產生了連結。

01:15:02 - 01:15:03
這個連結就可以認為說,

01:15:04 - 01:15:06
他也是這個政治社群的一員，

01:15:06 - 01:15:08
進而認為呢，

01:15:08 - 01:15:10
這也是他的居住所在地。

01:15:10 - 01:15:12
所以憲判字後來的說法是講，

01:15:12 - 01:15:14
只要有把，

01:15:15 - 01:15:18
只要這個地方是一個長期就業的所在地的話,

01:15:18 - 01:15:21
也可以認為這是一種繼續居住,

01:15:22 - 01:15:23
憲判字是這麼說的。

01:15:23 - 01:15:24
那我要跟各位強調喔,

01:15:25 - 01:15:27
憲判字是要講長期就業喔,

01:15:28 - 01:15:30
也就是說,

01:15:30 - 01:15:30
像上班族那樣子,

01:15:31 - 01:15:33
一個禮拜會去個四天五天那一種,

01:15:33 - 01:15:34
那個才算喔。

01:15:35 - 01:15:36
好,所以怎樣不算?

01:15:36 - 01:15:37
像比如說啦,

01:15:38 - 01:15:41
我這個年度每個禮拜三晚上都要去中壢班上課。

01:15:42 - 01:15:43
那假設,

01:15:43 - 01:15:46
明年我們中壢班的經理要在中壢選裡長。

01:15:46 - 01:15:48
那我想說為了支持經理嘛,

01:15:48 - 01:15:49
所以我就把那個戶籍,

01:15:49 - 01:15:50
遷到中壢的補習班。

01:15:51 - 01:15:53
你可不可以說我這樣有繼續居住？

01:15:53 - 01:15:54
沒有喔。

01:15:54 - 01:15:56
我去中壢一個禮拜才去一次耶。

01:15:56 - 01:15:57
一次去四個小時,

01:15:57 - 01:15:58
那個哪算？

01:15:58 - 01:15:59
長期就業，

01:15:59 - 01:16:00
這種不算。

01:16:00 - 01:16:00
算數，知道嗎？

01:16:00 - 01:16:00
這個頂多是工作出差。

01:16:02 - 01:16:04
長期就像上班族一樣，經常會去，一個禮拜至少去個三四天以上。

01:16:07 - 01:16:09
這種情況才可以算。

01:16:10 - 01:16:11
大法官這個認定，我講一個比較白話的方式是這樣。

01:16:14 - 01:16:15
我不知道同學有沒有聽過。

01:16:16 - 01:16:19
臺灣現在有越來越多的脫北者。

01:16:20 - 01:16:24
我講的脫北者不是那個從北朝鮮逃出來的。

01:16:24 - 01:16:27
不是，因為脫北者原本是指脫離北韓的人。

01:16:28 - 01:16:32
我們臺灣的脫北者是指脫離臺北的人。

01:16:32 - 01:16:36
真的，因為臺北市的房價很貴嘛，一般正常人買不起嘛。

01:16:36 - 01:16:44
所以很多人又想買房子啊，於是可能就往外退，比如說退去這個桃園的龜山啊，桃園的哪裡啊，或什麼基隆之類的，這種人叫做脫北者。

01:16:45 - 01:16:46
你們想一想。

01:16:48 - 01:16:50
桃園龜山機場捷運的沿線。

01:16:51 - 01:16:52
那邊住的很多脫北者。

01:16:53 - 01:16:57
這些脫北者他們的原生家庭可能在臺北市。

01:16:58 - 01:17:00
他們的工作地也可能在臺北市。

01:17:01 - 01:17:04
他們每天搭機場捷運往返這兩地。

01:17:04 - 01:17:12
那你想一想，對於這樣的脫北者來說，他一個禮拜當中醒著的時間，是在桃園龜山多還是臺北市區多？

01:17:13 - 01:17:14
應該是臺北市區多，對吧？

01:17:15 - 01:17:19
或許他假日的社交生活的中心也還是在臺北市啊，非常有可能，對不對？

01:17:20 - 01:17:22
那講難聽一點，龜山的家就是睡覺的地方嘛。

01:17:23 - 01:17:26
不然如果臺北的房子便宜，他也想買臺北啊，對不對？

01:17:26 - 01:17:28
所以你說對這個人來說，

01:17:29 - 01:17:30
臺北會跟他沒有關係嗎？

01:17:31 - 01:17:33
沒有，他醒著的時間在臺北比較多啊。

01:17:33 - 01:17:35
所以判斷大概也是基於這樣的道理。

01:17:35 - 01:17:39
所以認為呢,把戶籍遷往一個長時間的工作所在地。

01:17:39 - 01:17:41
也可以算是繼續居住。

01:17:43 - 01:17:45
好,那麼接下來第二點,這個老問題。

01:17:45 - 01:17:50
為了支持特定的親屬而虛遷戶籍投票呢?

01:17:51 - 01:17:52
這個問題是這樣來的。

01:17:54 - 01:17:55
我們講。

01:17:55 - 01:17:57
146第二項，它是2017年增訂。

01:17:58 - 01:17:59
到現在18年多。

01:18:00 - 01:18:01
好，當下18年度哈。

01:18:01 - 01:18:03
我說啊，原本這個條文

01:18:03 - 01:18:05
立法者增設的目的是

01:18:05 - 01:18:07
為了要打擊那種投票部隊，

01:18:07 - 01:18:09
為了要讓特定候選人當選，

01:18:09 - 01:18:11
所以大批的人遷進來這個地方，

01:18:11 - 01:18:13
想扭轉投票的結果。

01:18:13 - 01:18:15
原本一次二項所針對的是這樣的情況。

01:18:16 - 01:18:26
可是你們知道嗎，這一條制定之後啊，很多，那種家庭成員間的虛遷戶籍投票都被辦喔，甚至一二審都被判有罪喔。

01:18:26 - 01:18:27
事情是這樣。

01:18:28 - 01:18:29
好我舉個例子啊。

01:18:30 - 01:18:32
我老家在內湖。

01:18:32 - 01:18:37
小時候老家，包括現在爸媽也都還住在內湖，住在那個東湖那邊。

01:18:37 - 01:18:38
我老家在內湖。

01:18:39 - 01:18:42
那我從小戶籍也是設在內湖啦。

01:18:42 - 01:18:44
現在，我住在新北的土城。

01:18:45 - 01:18:47
不是看守所，不是，我家裡看守所一段距離。

01:18:47 - 01:18:49
因為講土城你們就只知道看守所。

01:18:50 - 01:18:54
我家裡離看守所沒有到很遠，但不是附近。

01:18:54 - 01:18:57
其實看守所那邊的生活機能還不錯啦。

01:18:57 - 01:19:02
對啊，那邊其實很多什麼店啊什麼都有。

01:19:02 - 01:19:02
但那邊就是沒有捷運啦。

01:19:02 - 01:19:04
那捷運蓋好不知道什麼時候的事。

01:19:04 - 01:19:06
那那條叫什麼萬大樹林線吧，那很久以後的事了。

01:19:08 - 01:19:08
反正好。

01:19:09 - 01:19:11
我小時候的戶籍地在臺北市內湖。

01:19:11 - 01:19:14
現在我的戶籍地在我自己的家，新北土城。

01:19:15 - 01:19:15
好。

01:19:16 - 01:19:21
假設明年的地方選舉，我媽媽想在內湖選裡長。

01:19:22 - 01:19:25
而我呢，為了要支持媽媽選裡長嘛。

01:19:25 - 01:19:29
所以我又把戶籍遷回原本我內湖的老家。

01:19:29 - 01:19:32
這樣的話，我有沒有犯一次二項。

01:19:33 - 01:19:34
從我一來說有喔。

01:19:34 - 01:19:35
對不對。

01:19:35 - 01:19:37
我是不是意圖使特定候選人當選。

01:19:37 - 01:19:39
是啊，支持媽媽嘛，對不對。

01:19:39 - 01:19:40
有沒有虛遷戶籍？

01:19:41 - 01:19:42
有啊。

01:19:42 - 01:19:45
老家頂多一個禮拜回去一次啊，一次住個一兩天啊。

01:19:45 - 01:19:47
我平常還是住在，我自己的家啊。

01:19:47 - 01:19:49
對啊，這這對啊，這虛遷戶籍啊。

01:19:50 - 01:19:50
那有沒有投票，有啊。

01:19:50 - 01:19:51
所以我犯這條罪，真的嗎？

01:19:52 - 01:19:59
所以當初這個條文制定之後，很多像類似我剛剛舉的案例的這種人，都被辦一次。

01:20:00 - 01:20:03
這種家庭成員間的是一種誤解，我意向是不是符合？是啊，沒有錯啊。

01:20:05 - 01:20:07
所以後來食物怎麼做？來，下面括號一的食物見解。

01:20:09 - 01:20:11
我寫一下食物的要件。

01:22:06 - 01:22:12
因為啊，146條第二項增訂之後，有很多像我剛剛說的那種情形，

01:22:12 - 01:22:18
家庭成員可能為了支持父母，為了支持祖父母競選，而把戶籍又遷回本的老家，

01:22:19 - 01:22:20
後來都被辦了146第二項。

01:22:21 - 01:22:22
實務想來想去啊，也覺得不對。

01:22:23 - 01:22:25
實務就覺得說146第二項不是用來辦這種人的,

01:22:26 - 01:22:28
所以後來實務呢,就發明瞭這兩個要件。

01:22:29 - 01:22:34
在符合這兩個要件的情況之下,行為人是可以無罪的。

01:22:35 - 01:22:36
我寫放R,就是放在違法性,

01:22:37 - 01:22:40
實務似乎把這個東西定位成一種阻卻違法的事由。

01:22:41 - 01:22:42
好，這樣瞭解喔。

01:22:43 - 01:22:45
欸，這兩個要件不是說兩個二擇一，不是喔，

01:22:45 - 01:22:46
是兩個都要，

01:22:47 - 01:22:47
知道嗎？不是二擇一喔，

01:22:48 - 01:22:49
是兩個都要喔。

01:22:49 - 01:22:53
來，第一個哦，支持的對象有嚴格的限制。

01:22:53 - 01:22:56
實務說要支持配偶或直系血親。

01:22:57 - 01:22:58
這兩種才算哦。

01:22:58 - 01:23:02
支持配偶或直系血親哦，這兩種才算。

01:23:02 - 01:23:05
其他的親屬通通都不算。

01:23:06 - 01:23:06
所以來,

01:23:07 - 01:23:11
那個,如果說要支持,支持誰呢?

01:23:12 - 01:23:13
支持兄弟姊妹,

01:23:14 - 01:23:16
不算喔,那個是旁系血親喔。

01:23:17 - 01:23:18
支持岳父岳母,

01:23:18 - 01:23:20
不行,那個是直系姻親。

01:23:21 - 01:23:24
那支持隔壁老王可不可以算？

01:23:25 - 01:23:27
說不定老王是直系血親呢。

01:23:28 - 01:23:29
沒有驗DNA怎麼知道？

01:23:30 - 01:23:30
對吧？

01:23:30 - 01:23:35
欸，可是如果後來是因為這樣知道那個老王是直系血親，然後法院判你無罪，

01:23:36 - 01:23:37
有沒有感覺那個無罪判決非常的殘忍？

01:23:38 - 01:23:39
你可不要知道對不對？

01:23:39 - 01:23:42
所以我們講第一個喔，要支持配偶跟直系血親。

01:23:43 - 01:23:46
再來第二個呢，要遷回原生家庭。

01:23:46 - 01:23:48
遷回原生家庭喔，我這邊寫ABA。

01:23:49 - 01:23:52
像我剛剛說的，為了支持媽媽選裡長，

01:23:52 - 01:23:53
直系血親嘛。

01:23:54 - 01:23:55
然後遷回原生家庭呢，

01:23:56 - 01:23:57
我小時候住在內湖。

01:23:58 - 01:23:59
我現在住在土城

01:23:59 - 01:24:00
為了

01:24:00 - 01:24:01
支持爸爸學弟

01:24:01 - 01:24:03
我再把戶籍遷回內湖

01:24:03 - 01:24:04
ABA有沒有

01:24:04 - 01:24:04
對沒錯,

01:24:04 - 01:24:05
是符合的,

01:24:05 - 01:24:06
所以兩個都要喔,

01:24:06 - 01:24:07
知道嗎？

01:24:07 - 01:24:07
兩個都要。

01:24:08 - 01:24:08
來，

01:24:08 - 01:24:10
這個要件我再舉一個例子，

01:24:10 - 01:24:12
這個是同學容易誤會的地方。

01:24:13 - 01:24:14
那我再講我爸。

01:24:14 - 01:24:16
我爸是道地的金門人。

01:24:17 - 01:24:17
對,

01:24:17 - 01:24:18
我爸是金門人。

01:24:18 - 01:24:19
我爸他,

01:24:19 - 01:24:22
我爸從小在金門長大。

01:24:23 - 01:24:23
後來是上高中,

01:24:23 - 01:24:25
他們全家才搬來臺灣。

01:24:26 - 01:24:28
因為好像是那個時候兩岸關係緊張吧,

01:24:28 - 01:24:32
我阿公怕說金門被共匪打下來,

01:24:32 - 01:24:34
所以當時全家才搬到臺灣,

01:24:34 - 01:24:35
那個時候他們住在永和。

01:24:37 - 01:24:37
好。

01:24:38 - 01:24:38
所以我要講喔,

01:24:39 - 01:24:39
那個那個,

01:24:39 - 01:24:42
我爸本身是金門人。

01:24:42 - 01:24:44
後來搬來臺灣之後戶籍也遷來臺灣嘛。

01:24:45 - 01:24:46
那十幾年前呢,

01:24:46 - 01:24:48
我爸又把戶籍遷回金門去,

01:24:49 - 01:24:49
為什麼呢?

01:24:50 - 01:24:52
因為他發覺金門的社會福利還不錯,

01:24:52 - 01:24:54
比如說有高粱酒可以領,

01:24:54 - 01:24:57
比如說年滿65歲有什麼老人年金之類的,

01:24:57 - 01:24:58
他覺得社會福利還不錯,

01:24:59 - 01:25:01
然後再加上因為他很常回去金門,

01:25:01 - 01:25:03
親友聚會啊什麼的,

01:25:03 - 01:25:05
這個什麼中元普渡拜拜啊什麼的,

01:25:05 - 01:25:07
他幾乎每兩三個月會回去一次,

01:25:07 - 01:25:08
那他算了一算就覺得說,

01:25:08 - 01:25:10
把戶籍遷回金門比較划算,

01:25:10 - 01:25:12
因為買機票有那個離島居民折扣嘛,

01:25:12 - 01:25:13
那個真的差很多,

01:25:13 - 01:25:14
所以我爸呢,

01:25:14 - 01:25:17
後來又把戶籍遷回金門去了。

01:25:18 - 01:25:19
那你想喔,

01:25:20 - 01:25:22
如果明年地方選舉的時候,

01:25:23 - 01:25:25
我爸想在金門選村長,

01:25:25 - 01:25:28
而我把戶籍遷到我爸在金門的家

01:25:29 - 01:25:31
然後當天我去投我爸一票

01:25:31 - 01:25:32
這樣的話

01:25:32 - 01:25:35
我可不可以因此而不論本罪？

01:25:36 - 01:25:36
不行喔

01:25:36 - 01:25:37
為什麼？

01:25:37 - 01:25:40
我支持爸爸是要支持直系血親沒有錯，

01:25:41 - 01:25:43
可是我沒有遷回原生家庭啊。

01:25:43 - 01:25:44
我剛剛是不是跟各位說了，

01:25:45 - 01:25:47
我從小在內湖出生長大的。

01:25:48 - 01:25:48
金門

01:25:48 - 01:25:50
那是我爸的原生家庭

01:25:50 - 01:25:51
那不是我的

01:25:51 - 01:25:52
知道嗎？

01:25:52 - 01:25:53
同學啊

01:25:53 - 01:25:55
我們不要有什麼祖籍的觀念。

01:25:56 - 01:25:58
祖籍那是一種男性為中心,

01:25:58 - 01:25:59
父權社會的觀念,

01:25:59 - 01:26:00
我們法律上

01:26:00 - 01:26:01
早就沒有踩這個概念了。

01:26:01 - 01:26:03
我一直以來很不喜歡一個說法，

01:26:04 - 01:26:09
有些人聽到說我爸爸是金門人之後，很多人就會說，喔，所以你也是金門人。

01:26:09 - 01:26:09
我說沒有，我不是。

01:26:10 - 01:26:12
我從小真的在臺北出生長大的，

01:26:12 - 01:26:13
我身分證是A開頭的。

01:26:13 - 01:26:15
我真的不是金門人。

01:26:15 - 01:26:16
有些人聽不懂欸,

01:26:16 - 01:26:18
有些人就說,啊你爸是，你就是啦,

01:26:18 - 01:26:20
我超討厭這個說法。

01:26:21 - 01:26:25
為什麼爸爸那邊的祖先來源才是決定自己身分的關鍵?

01:26:26 - 01:26:28
對啊，就為什麼爸爸那邊才算？

01:26:28 - 01:26:30
為什麼媽媽那邊就不算？

01:26:30 - 01:26:32
我很不喜歡這種說法欸。

01:26:32 - 01:26:33
就是，好，

01:26:34 - 01:26:37
像比如說，我外婆的母系，

01:26:38 - 01:26:40
我外婆是，我外婆的父系是客家人，

01:26:41 - 01:26:44
我外婆的母系有平埔族原住民的血統。

01:26:44 - 01:26:49
那你為什麼不說我的外婆的母系有平埔族原住民的血統，所以我也是平埔族原住民？

01:26:50 - 01:26:50
為什麼不這樣說？

01:26:51 - 01:26:54
對不對？為什麼爸爸的祖先才是祖先，媽媽的祖先就不是？

01:26:54 - 01:26:56
我不能接受這種男性中心的觀念。

01:26:57 - 01:26:59
所以每次有人說我是金門人，

01:26:59 - 01:27:01
我一定會說，真的不是。

01:27:01 - 01:27:04
那是我爸爸的家鄉，那不是我的家鄉。

01:27:04 - 01:27:05
你知道嗎？

01:27:05 - 01:27:08
我成年之前只去過金門兩次。

01:27:09 - 01:27:10
第一次去四天,

01:27:10 - 01:27:11
第二次去三天。

01:27:12 - 01:27:15
對啊,所以我成年之前去過金門兩次,累積停留七天。

01:27:15 - 01:27:18
我跟金門的連結還蠻淡薄的。

01:27:18 - 01:27:21
這怎麼會因為我爸是我就要跟著是，

01:27:21 - 01:27:22
我覺得這種觀念很奇怪啦。

01:27:23 - 01:27:24
你要講祖籍，你知道嗎？

01:27:25 - 01:27:26
你要講祖籍的話，

01:27:26 - 01:27:28
你就不應該只講男性。

01:27:29 - 01:27:31
我們人類不是男性無性生殖的動物。

01:27:32 - 01:27:33
我常這樣說，

01:27:33 - 01:27:41
如果外星人來地球，看到華人男性的族譜，可能會以為華人男性是一種靠男人就可以無性生殖的動物。

01:27:41 - 01:27:45
真的啊，你們不信去看你們爸爸那邊的族譜，是不是都只有寫男人？

01:27:45 - 01:27:47
對啊，這女人都不見了，超莫名其妙的。

01:27:48 - 01:27:49
我就講啊,

01:27:50 - 01:27:52
你要講祖籍的話啦,

01:27:52 - 01:27:55
我們每個人的祖籍都在非洲大陸。

01:27:56 - 01:27:57
對啊，我們都是黑猩猩的後代啊。

01:27:58 - 01:27:59
你要講祖籍的話就是這樣子啊。

01:28:00 - 01:28:03
無聊，為什麼爸爸的祖先才算，我真的不能接受這種觀念。

01:28:04 - 01:28:08
所以我常說，如果有人說我是金門人，

01:28:08 - 01:28:09
我不能接受。

01:28:09 - 01:28:13
因為我就說嘛，憑什麼爸爸的祖先才是祖先，媽媽那邊就不是。

01:28:14 - 01:28:17
所以有人說我是金門人，我不能接受，而且我小時候也沒有在金門待過啊。

01:28:17 - 01:28:20
但是如果有人說我是雜種，我不會生氣。

01:28:21 - 01:28:22
事實上真的是啊。

01:28:23 - 01:28:26
對啊，我就是米克斯，我就是雜種啊，沒有錯啊。

01:28:26 - 01:28:29
我爸爸那邊是金門嘛。

01:28:29 - 01:28:32
金門的話可能是從福建的泉州那邊來的嘛。

01:28:32 - 01:28:36
那再往前推可能是從中國其他省份來的吧，我爸爸那邊是這樣嘛。

01:28:37 - 01:28:40
媽媽那邊的話，我外公是山東人。

01:28:41 - 01:28:42
外婆是客家人。

01:28:43 - 01:28:44
外婆的父親是客家人啊。

01:28:45 - 01:28:47
外婆的母親有平埔族原住民的血統。

01:28:47 - 01:28:48
你說我不是米克斯嗎?

01:28:49 - 01:28:53
對啊,所以如果有人說我是雜種,我不會生氣啊,事實上這個是啊。

01:28:54 - 01:28:56
你要說我是金門人,我不能接受。

01:28:56 - 01:28:59
為什麼爸爸的祖先才算,父權觀念,我不能接受啊。

01:28:59 - 01:29:02
所以總之呢,我們這裡的原生家庭是指什麼呢?

01:29:03 - 01:29:04
個人式的認定。

01:29:04 - 01:29:06
知道嗎，我們法律上沒有主體這樣的概念，沒有。

01:29:06 - 01:29:09
我們是用個人式的方式去認定。

01:29:09 - 01:29:11
所以，我剛剛舉的那個例子。

01:29:12 - 01:29:15
我為了支持爸爸選村長，所以把戶籍遷往金門的話，

01:29:16 - 01:29:17
那個不是A片喔。

01:29:17 - 01:29:19
那個就只有A片喔。

01:29:19 - 01:29:22
知道,所以這種情況呢,是不能不罰的,還是有罪。

01:29:25 - 01:29:27
好,所以這個是本罪的兩大要件。

01:29:27 - 01:29:33
那當然有些同學會去問,而且我遇過同學其實來問我說,那原生家庭要怎麼去認定。

01:29:33 - 01:29:38
那比如說如果後來爸媽離婚，離婚之後就分居嘛，爸爸可能住在原本的家。

01:29:38 - 01:29:41
媽媽又搬去另外一個新的地方，那媽媽那邊還算原生家庭嗎？

01:29:44 - 01:29:48
或者也有同學問啊，那如果原本住的家後來被都更，都更之後原本的門牌就不見了嘛。

01:29:48 - 01:29:52
後來都全部新的門牌，那原生家庭要怎麼認定？

01:29:54 - 01:29:56
那個你就不要問我。

01:29:56 - 01:29:56
那個無解，好嗎？

01:29:56 - 01:29:59
因為這個東西它本來就不是一個法律的概念，考試不會考那麼刁鑽。

01:30:00 - 01:30:00
瞭解齁，

01:30:00 - 01:30:02
我們只要知道大概這個方向就好了。

01:30:03 - 01:30:03
好，

01:30:04 - 01:30:05
這個是食物的說法啦,

01:30:05 - 01:30:06
我們翻過來齁,

01:30:06 - 01:30:07
60頁。

01:30:11 - 01:30:14
這個東西學者會有反對的意見,

01:30:14 - 01:30:15
為什麼呢?

01:30:16 - 01:30:18
因為學者會認為說,

01:30:19 - 01:30:21
為了支持特定的親屬,

01:30:21 - 01:30:24
而把戶籍遷回原生家庭的情形,

01:30:26 - 01:30:27
這跟犯罪成立應該沒有關係吧。

01:30:28 - 01:30:28
對啊,

01:30:28 - 01:30:30
這跟犯罪成立應該沒有關係吧。

01:30:30 - 01:30:32
像薛志仁老師早期就寫了一篇文章，

01:30:33 - 01:30:39
他就從整個犯罪的階層體系去探討說這種情況有沒有辦法從既有的犯罪論來說，

01:30:39 - 01:30:41
讓這個行為不成立犯罪。

01:30:42 - 01:30:43
那你就想嘛。

01:30:43 - 01:30:44
從三階論來說，

01:30:44 - 01:30:45
第一個來，

01:30:45 - 01:30:46
構成要件該當性。

01:30:47 - 01:30:49
這個構成要件該當性看的是什麼呢？

01:30:49 - 01:30:50
就法益侵害啊！

01:30:50 - 01:30:50
對不對？

01:30:51 - 01:30:51
所以你想喔,

01:30:53 - 01:30:55
我把戶籍遷到中壢,

01:30:56 - 01:30:59
要支持我們中壢班的經理選裡長。

01:31:01 - 01:31:02
跟

01:31:02 - 01:31:04
這種家庭成員之間的虛遷戶籍,

01:31:05 - 01:31:07
對選舉公正的侵害來講,

01:31:07 - 01:31:08
你說有差還沒差？

01:31:09 - 01:31:10
其實沒差吧？

01:31:10 - 01:31:10
對不對？

01:31:11 - 01:31:12
都是一個幽靈人口進來啦,

01:31:12 - 01:31:12
對啊,

01:31:13 - 01:31:14
所以就法益侵害來說沒差。

01:31:14 - 01:31:15
再來齁,

01:31:15 - 01:31:16
就違法性來講,

01:31:16 - 01:31:18
違法性的階層我們看什麼事？

01:31:19 - 01:31:20
那個,

01:31:21 - 01:31:22
主張卻違法是有嗎？

01:31:22 - 01:31:23
所以各位想吼,

01:31:23 - 01:31:26
為了支持特定的親屬而把戶籍遷回原生家庭,

01:31:26 - 01:31:29
這種情況你覺得行為人會有阻卻違法事由嗎？

01:31:31 - 01:31:32
薛志仁老師在文章當中，

01:31:33 - 01:31:33
甚至還在舉例，

01:31:34 - 01:31:34
甚至還特別去想，

01:31:35 - 01:31:36
有沒有主張緊急避難的空間。

01:31:38 - 01:31:38
為了維持，

01:31:38 - 01:31:39
為了投這一票，

01:31:40 - 01:31:41
我不惜犧牲選舉的公正，

01:31:41 - 01:31:42
緊急避難。

01:31:43 - 01:31:43
不行啦。

01:31:43 - 01:31:44
為什麼？

01:31:44 - 01:31:46
因為緊急避難保護的法益有限制嘛,

01:31:46 - 01:31:47
生命、身體、自由、財產嘛,

01:31:48 - 01:31:48
四個才算嘛。

01:31:49 - 01:31:50
你不回去投這一票,

01:31:50 - 01:31:52
你多你親人沒有當選啊。

01:31:53 - 01:31:54
這這沒有什麼急迫危難啊，

01:31:54 - 01:31:54
知道吧？

01:31:55 - 01:31:55
最後齁，

01:31:55 - 01:31:56
到了罪責。

01:31:57 - 01:31:58
在罪責的層次，

01:31:59 - 01:32:00
可不可以認為

01:32:00 - 01:32:00
來說這個行為欠缺期待可能性。

01:32:03 - 01:32:05
學者認為說還是不行啦，為什麼？

01:32:05 - 01:32:09
因為我們會說欠缺期待可能性而免除罪責的情況。

01:32:09 - 01:32:13
大部分都是那種涉及到人的求生本能，生死交關的一種。

01:32:14 - 01:32:16
船艙啊，救生艇不夠啊。

01:32:16 - 01:32:20
那你為了要跳上救生艇，你把那個老人踹下去啊，大概是那種案例。

01:32:21 - 01:32:22
這跟虛遷戶籍差太多了吧。

01:32:23 - 01:32:25
那你不同意那一票，你就會死喔。

01:32:26 - 01:32:28
就你家人少一票嘛,對啊,他是程度差太多了。

01:32:29 - 01:32:34
所以學者會認為說,這種為了支持特定的親屬而虛遷戶籍的情形。

01:32:35 - 01:32:37
最多啦,就量刑是有啦。

01:32:37 - 01:32:39
不應該用它來否定犯罪的成立。

01:32:40 - 01:32:44
而且更何況,我們現行法也沒有這種阻卻犯罪成立的適用。

01:32:44 - 01:32:48
所以學者呢,普遍不太贊同這樣的食物見解。

01:32:49 - 01:32:50
OK。

01:32:50 - 01:32:53
接著來喔,那個括號二投票行為的部分。

01:32:53 - 01:32:55
這一條罪什麼時候起算啊。

01:32:55 - 01:32:56
來,我這邊畫一個圖啊。

01:32:57 - 01:32:59
因為它跟左手有關，我們就一起來看。

01:34:20 - 01:34:22
好，這一條罪他說要投票吧。

01:34:22 - 01:34:25
所以我們看喔，投票行為什麼時候既遂。

01:34:26 - 01:34:29
這邊你要注意實務上很奇怪的說法。

01:34:30 - 01:34:33
實務說投票什麼時候既遂，實務說你一領票就既遂。

01:34:34 - 01:34:34
對，超怪。

01:34:35 - 01:34:36
食物的思考邏輯是這樣，食物說。

01:34:37 - 01:34:40
投票其實是由三件事組合而成。

01:34:40 - 01:34:42
領票、圈選，還有投入票櫃。

01:34:43 - 01:34:45
這三件事我們統稱叫投票。

01:34:46 - 01:34:49
那既然這三件事我們統稱叫做投票的話。

01:34:50 - 01:34:57
那麼行為人只要做到一件事，領票，那就可以認為是投票行為的完成，所以他就算是既遂，這是我的說法喔。

01:34:57 - 01:35:00
所以實務認為說這一條罪的既遂。

01:35:00 - 01:35:03
不用等到你真的把票投進去，不用。

01:35:03 - 01:35:06
只要領票就是本罪的既遂。

01:35:08 - 01:35:11
這個是食物詐欺的說法,只要領票就是本罪的既遂。

01:35:12 - 01:35:13
好。

01:35:13 - 01:35:15
相對的,學說見解會有一些不同的想法。

01:35:16 - 01:35:18
像學者會認為說這個說法沒有意義。

01:35:19 - 01:35:21
因為學者會覺得說。

01:35:21 - 01:35:24
你把犯罪的既遂時點拉到領票。

01:35:24 - 01:35:27
這個這個其實是提前認定犯罪喔。

01:35:27 - 01:35:29
提前認定既遂喔。

01:35:29 - 01:35:32
因為你想嘛，嚴格一來說啦。

01:35:32 - 01:35:33
嚴格一的投票應該是指什麼？

01:35:33 - 01:35:34
投進去，對不對？

01:35:35 - 01:35:37
領票他等於只是投進去的前行為嘛。

01:35:38 - 01:35:41
提前認定犯罪的既遂時點，不是不可以。

01:35:41 - 01:35:43
但是要有實益啊。

01:35:43 - 01:35:47
通常是在這種犯罪的既遂結果很難追究的時候才會這樣做。

01:35:47 - 01:35:50
可是你想，146第二項的既遂會很難追究嗎？

01:35:51 - 01:35:52
不會啊，對不對？

01:35:52 - 01:35:53
然後再來。

01:35:53 - 01:35:55
你把既遂時點拉到領票。

01:35:56 - 01:35:58
是不是其實也不符合法條的文義。

01:35:58 - 01:36:00
因為嚴格來講。

01:36:00 - 01:36:00
你投票就不是投票吧，對不對？

01:36:01 - 01:36:07
所以學者會認為說，我們從法條文義來講，本罪的既遂應該是什麼時候？

01:36:07 - 01:36:12
應該要等到投入票匭，那個才叫做投票的既遂，學者有這樣的看法，但記得實務沒有載這句話，實務認為呢，一離票犯罪就既遂了。

01:36:20 - 01:36:25
好，接著這條罪的主觀要件啊，說要意圖使特定候選人當選。

01:36:27 - 01:36:29
這個要件要排除掉的狀況是這樣子。

01:36:29 - 01:36:30
因為

01:36:30 - 01:36:38
你要知道啊，在我們臺灣的社會現實當中，戶籍地跟居住地不同的情況其實非常非常的常見。

01:36:39 - 01:36:45
像我爸就是嘛，他平常住在臺北的內湖，但是他的戶籍呢，卻在金門的老家。

01:36:45 - 01:36:46
是超常見嘛。

01:36:46 - 01:36:49
甚至有些同學小時候可能也有過這樣的經歷。

01:36:50 - 01:36:53
就是你的爸媽可能要讓你有好的國小國中可以讀。

01:36:53 - 01:36:57
所以就把戶籍呢,遷到那個學區的親友家,很多同學小時候可能經歷過這樣的事情。

01:37:00 - 01:37:00
那

01:37:00 - 01:37:01
我要說的是啊。

01:37:03 - 01:37:03
那個

01:37:03 - 01:37:04
那個什麼？

01:37:05 - 01:37:11
146條第二項，他說要意圖使特定候選人當選。

01:37:11 - 01:37:19
立法者所要排除的就是這種非基於選舉目的的虛遷戶籍投票。

01:37:19 - 01:37:20
他要排除的就是這種情況，所以比如說。

01:37:22 - 01:37:22
有個

01:37:22 - 01:37:23
家長。

01:37:23 - 01:37:25
比如說，像我從小住內湖我知道嘛。

01:37:25 - 01:37:27
像內湖尤其是東湖這邊的學校，還蠻多氣質的同學會

01:37:30 - 01:37:30
跨區過來就讀。

01:37:31 - 01:37:35
因為家長總會覺得說內湖的學區比其他好。

01:37:35 - 01:37:36
家長們都會這樣想的，所以

01:37:38 - 01:37:42
很多其他的家長會把全家的戶籍遷到東湖這邊。

01:37:42 - 01:37:43
好，那你想喔，有個

01:37:44 - 01:37:50
其他的家長，他把小孩跟自己的戶籍從新北遷到臺北內湖。

01:37:50 - 01:37:55
那這個家長可能心想，哎呀，我把戶籍遷來內湖之後，之後投票也要投內湖欸。

01:37:56 - 01:38:00
內湖的話有高嘉瑜，高嘉瑜長得可愛，唱歌又好聽。

01:38:00 - 01:38:00
好，那我以後就要投給高嘉瑜，超棒。

01:38:03 - 01:38:05
CR形態，效果算是本罪的意圖。

01:38:06 - 01:38:10
我算喔，因為他主要的目的，是為了要小朋友的學區。

01:38:11 - 01:38:13
為了想投給高嘉瑜，那個只是附帶的想法。

01:38:14 - 01:38:15
那不叫意圖。

01:38:15 - 01:38:18
我們前面講過，意圖要什麼形態，執心無意的形態。

01:38:19 - 01:38:21
那種容忍，這樣也好，這種形態，這個不算喔。

01:38:23 - 01:38:25
好，其實還有一個問題喔。

01:38:26 - 01:38:28
這個也是大家很容易誤會。

01:38:28 - 01:38:34
而那個前幾年謝老師有特別文章，有特別寫文章談的一個東西。

01:38:35 - 01:38:39
因為你要看喔，這一條罪，他的意圖叫什麼？

01:38:39 - 01:38:43
意圖使特定候選人當選。

01:38:44 - 01:38:51
所以各位，那如果是為了其他的選舉目的所為的虛遷戶籍投票呢？

01:38:53 - 01:39:01
比如說,你為了罷免特定選區的立委,所以你把戶籍遷到那個選區。

01:39:01 - 01:39:04
為了地區性的罷免而虛遷戶籍,可不可以選立本罪?

01:39:05 - 01:39:05
還有啊。

01:39:05 - 01:39:10
為了地區性的公投而虛遷戶籍投票。

01:39:10 - 01:39:11
可不可以選立本罪?

01:39:12 - 01:39:13
第二項不行嘛，對不對？

01:39:13 - 01:39:16
因為第二項只說意圖使人當選。

01:39:16 - 01:39:21
那所以反過來說，比如說你為了罷免，為了地區性的公投而虛偽投票。

01:39:21 - 01:39:22
所以就無罪了嗎？

01:39:22 - 01:39:23
學老師說不對喔。

01:39:24 - 01:39:30
為了地區性的罷免，或者為了地區性的公投而虛遷戶籍投票。

01:39:30 - 01:39:33
投票，雖不得論第二項。

01:39:33 - 01:39:34
但是你要回去論第一項。

01:39:34 - 01:39:35
你說為什麼？

01:39:36 - 01:39:36
各位。

01:39:37 - 01:39:39
一、上學老師的意見，1466第二項。

01:39:40 - 01:39:42
他並不是明示其一，排除其他。

01:39:43 - 01:39:44
不是喔。

01:39:45 - 01:39:46
146的第二項，它只是146第一項的其中一種行為態樣的具體例示。

01:39:53 - 01:39:54
好，什麼意思？

01:39:54 - 01:39:59
我們剛是不是講，146第一項要囊括的是什麼，一切選舉舞弊的行為，對不對？

01:40:00 - 01:40:03
啊你用誘騙人口的方式去投票，算不算是一種選舉舞弊？

01:40:05 - 01:40:05
算嘛。

01:40:05 - 01:40:09
啊立法者就特別想把這個東西，所以把它立視成第二項。

01:40:09 - 01:40:10
就是這個意思而已，知道嗎？

01:40:11 - 01:40:14
所以照薛老師的看法，就算沒有146第二項。

01:40:14 - 01:40:17
這種虛切割戶體投票的行為，其實可以怎麼樣？

01:40:18 - 01:40:19
也可以論第一項啊。

01:40:19 - 01:40:23
瞭解吧，所以其實第二項，他只是第一項行為態樣的例示。

01:40:24 - 01:40:29
進而，為了其他的選舉的目的，比如說為了罷免、反罷免。

01:40:29 - 01:40:37
如果，是為了區域性的公投而虛設戶籍投票的行為，還是可以回歸第一項喔。

01:40:38 - 01:40:41
而不是說第二項，不符合，他就沒事，不是這個意思，瞭解吧？

01:40:42 - 01:40:43
好。

01:40:43 - 01:40:44
我打個比方。

01:40:45 - 01:40:47
這樣講可能有點抽象，來跟我們想像一件事。

01:40:48 - 01:40:50
我們277項傷害罪嘛,我們都知道。

01:40:51 - 01:40:51
各位。

01:40:52 - 01:40:56
欸,如果有一天立法者,增訂了一個條文叫做277之一。

01:40:57 - 01:40:58
我們就想像,當然不可能啊,那我們就想像。

01:41:00 - 01:41:02
欸,不對喔,也不見得不可能喔。

01:41:02 - 01:41:05
現在立法院那個立法品質那麼低落，誰知道會不會出什麼奇怪的條文？

01:41:05 - 01:41:09
那我們就想像，如果有一天立法者訂了一個277之一。

01:41:10 - 01:41:11
277之一說呢。

01:41:12 - 01:41:13
277傷害罪嘛，假設立法者訂了一個277之一。

01:41:16 - 01:41:17
這個277之一說呢。

01:41:18 - 01:41:21
以棍棒毆打他人者，構成傷害罪。

01:41:23 - 01:41:26
好，假設立法者就定了一個這樣無意的條文在2771號，說以棍棒毆打他人者，

01:41:29 - 01:41:30
亦為傷害罪。

01:41:30 - 01:41:31
定的這樣的條文。

01:41:32 - 01:41:35
那你覺得從今以後徒手把別人打傷的人會無罪嗎？

01:41:36 - 01:41:36
不會，為什麼？

01:41:37 - 01:41:38
因為還是論277啊，瞭解意思吧？

01:41:39 - 01:41:41
所以146第二項就是一樣的意思。

01:41:42 - 01:41:48
立法者把146第一項裡面，最常見的一種行為單獨拉出來，訂到第二項。

01:41:48 - 01:41:49
那個叫歷史，知道嗎？那個叫歷史。

01:41:50 - 01:41:55
所以如果,就我說了,如果他不是為了使人當選的目的,而是別的,為了罷免,為了反罷免,為了公投。

01:41:59 - 01:41:59
欸,還是論

01:42:00 - 01:42:02
第一項哦,知道嗎,那也是第一項哦,不是無罪。

01:42:04 - 01:42:05
好來,接著第四點,關於本罪的未罪犯,本罪的著手時點。

01:42:09 - 01:42:11
來,我們沿用黑板上這個圖繼續哦。

01:42:23 - 01:42:25
黑板上的黃色學邊。

01:42:26 - 01:42:28
本罪什麼時候著手？

01:42:29 - 01:42:32
這也是實務跟學說，對這條罪的意見很分歧的一個地方。

01:42:33 - 01:42:34
對啊，本罪什麼時候著手？

01:42:36 - 01:42:37
我們照時序來說。

01:42:38 - 01:42:40
最早期的食物。

01:42:40 - 01:42:43
就是這條剛增訂沒有多久,最早期的食物。

01:42:44 - 01:42:46
說呢,編入選舉人名冊。

01:42:47 - 01:42:51
其實應該說被啦,被編入選舉人名冊,是本罪的著手。

01:42:52 - 01:42:56
選舉人名冊什麼時候定,什麼時候編,選舉前20天。

01:42:57 - 01:42:58
所以最早的食物說呢。

01:42:59 - 01:43:03
當這個投票權人被編入選舉人名冊的時候。

01:43:03 - 01:43:06
就是本罪的著手，瞭解嗎？

01:43:06 - 01:43:10
最早的說法，說被編入選舉人名冊的時候，就是本罪的著手。

01:43:10 - 01:43:12
但這個說法很短命。

01:43:12 - 01:43:13
一兩年而已,後來就被推翻了,為什麼?

01:43:16 - 01:43:17
因為食物後來越想越怪。

01:43:19 - 01:43:22
那個投票權人被編入選舉人名冊啊。

01:43:22 - 01:43:24
這件事投票權人需要做什麼事嗎?

01:43:24 - 01:43:26
不用啊,那個是選務機關做的事啊,對吧?

01:43:27 - 01:43:29
那你說著手時點,你用一個行為。

01:43:30 - 01:43:33
人什麼都不用做的時間點,說這個時候你著手了。

01:43:33 - 01:43:34
於是很怪，對不對？

01:43:35 - 01:43:37
所以後來食物呢,就把著手時點往前拉。

01:43:37 - 01:43:39
拉到什麼時候呢,遷戶籍的時候。

01:43:41 - 01:43:44
所以照食物見解，這一條罪的著手時點非常非常的早喔。

01:43:45 - 01:43:48
當行為人一遷戶籍，就是本罪的著手。

01:43:49 - 01:43:50
所以你們想，地方選舉都是每，每次的11月底。

01:43:54 - 01:43:58
那，你要有選舉權的話，你要繼續居住四個月嘛。

01:43:59 - 01:44:00
所以你最晚期。

01:44:00 - 01:44:01
7月要簽嘛,對不對?

01:44:01 - 01:44:05
對,所以你7月簽戶籍的時候,你就著手了哦,真的哦,食物是採用這種說法哦。

01:44:05 - 01:44:10
只要開始簽戶籍,就是犯罪的著手。

01:44:11 - 01:44:13
而學者,學者人老師。

01:44:13 - 01:44:17
學者的看法會傾向認為說,著手的兩說都不對。

01:44:18 - 01:44:22
學者認為說那個著手，你不能用虛遷戶籍去認定。

01:44:22 - 01:44:25
你要用投票本身去認定。

01:44:26 - 01:44:28
這是學者的看法，用投票本身去認定。

01:44:29 - 01:44:31
所以什麼叫投票的著手？

01:44:31 - 01:44:35
學老師說投票的著手，最快最快也要等什麼時候？

01:44:36 - 01:44:38
理票或圈選的時候啊。

01:44:38 - 01:44:40
對不對，那個才叫投票的著手啊。

01:44:40 - 01:44:41
來各位為什麼差這麼多？

01:44:42 - 01:44:45
為什麼食物說一遷戶籍就著手？

01:44:45 - 01:44:50
而為什麼學者說，你最早最早也要等理票或圈選才著手，要投票才著手，為什麼？

01:44:53 - 01:44:54
這裡牽涉到一個問題。

01:44:54 - 01:44:57
第一個是，這一條罪的行為是什麼？

01:44:58 - 01:44:59
我們來思考這個問題。

01:44:59 - 01:45:01
這一條罪的行為是什麼？

01:45:02 - 01:45:05
食物是不是認為遷戶籍就是犯罪的行為？

01:45:05 - 01:45:08
所以你一遷就著手啊,對啊,食物是這樣認定?

01:45:09 - 01:45:11
但學者會說不行啦,你不能這樣認定啦。

01:45:11 - 01:45:12
同學們有一個概念。

01:45:14 - 01:45:17
並不是法條當中所有的動詞都是行為。

01:45:19 - 01:45:20
你懂這個意思嗎?

01:45:20 - 01:45:22
並不是法條當中所有的動詞都是行為喔。

01:45:22 - 01:45:25
好，像以前你們一定聽過一個條文叫加重竊盜罪。

01:45:25 - 01:45:28
加重竊盜罪不是有一款叫攜帶兇器嗎？

01:45:29 - 01:45:30
攜帶是

01:45:30 - 01:45:30
著手沒有。

01:45:30 - 01:45:32
攜帶是動詞沒有錯吧。

01:45:33 - 01:45:35
所以你加重竊盜，一攜帶兇器就著手。

01:45:36 - 01:45:39
我想去偷東西，我把小刀放到口袋的瞬間，我才著手。

01:45:40 - 01:45:41
不會有人這樣說嘛。

01:45:41 - 01:45:43
所以那個攜帶當然不是行為啊，那只是什麼？

01:45:44 - 01:45:45
情狀，對不對？

01:45:45 - 01:45:45
那只是情狀。

01:45:46 - 01:45:48
所以146第二項也是嘛，146第二項我們講虛遷戶籍。

01:45:48 - 01:45:51
對，那個是一個動詞沒有錯，可是那個就情狀啊，那個不是行為啊。

01:45:55 - 01:45:56
對啊，所以學者的看法也是這樣。

01:45:58 - 01:45:59
這是第一個，食物等於把虛擬

01:46:00 - 01:46:00
及物體當行為，但學者認為說那個點都是一個情狀，這是第一點。

01:46:05 - 01:46:07
第二點的理由稍微抽象一點。

01:46:08 - 01:46:11
第二點的理由啊，牽涉到本罪的保護法益。

01:46:11 - 01:46:13
牽涉到本罪的保護法益，好怎麼說呢？

01:46:16 - 01:46:19
為什麼食物認為虛遷戶籍著手?

01:46:19 - 01:46:22
為什麼學者認為要投票本身才會著手?

01:46:22 - 01:46:25
因為兩邊認定的保護法益不一樣。

01:46:25 - 01:46:26
先想喔。

01:46:26 - 01:46:34
食物見解認為本罪的保護法益叫做候選人的得票率。

01:46:35 - 01:46:36
叫做得票率。

01:46:36 - 01:46:37
來，什麼意思？

01:46:38 - 01:46:38
你們想喔。

01:46:39 - 01:46:42
這個村原本有1000個投票權人。

01:46:43 - 01:46:45
村長500票當選。

01:46:45 - 01:46:48
那他的得票率就叫做千分之500，二分之一嘛，對不對，這個很容易理解。

01:46:50 - 01:46:50
好了，那你想。

01:46:52 - 01:46:55
如果有一個幽靈人口把戶籍遷到這個村子。

01:46:56 - 01:46:58
就算這個幽靈人口沒有去投票喔。

01:46:59 - 01:47:00
是不是分母變大了？

01:47:01 - 01:47:04
村長得票率變多少，1001分之500，對啊。

01:47:05 - 01:47:10
所以食物認為本罪保護的是候選人的什麼呢，得票率。

01:47:10 - 01:47:15
那麼在得票率的理解之下，是不是隻要你去遷戶籍。

01:47:15 - 01:47:16
你就會被列入筆測。

01:47:17 - 01:47:19
然後這個選區的分母就會不當擴大了。

01:47:19 - 01:47:20
懂這意思吧？

01:47:20 - 01:47:22
所以食物認為說這條罪保護的是得票率。

01:47:22 - 01:47:25
進而才會把著手時點拉得那麼前面。

01:47:26 - 01:47:27
而學者說啊。

01:47:27 - 01:47:29
這一條罪保護的是得票數。

01:47:31 - 01:47:32
得票數。

01:47:34 - 01:47:36
為什麼說保護得票數呢？

01:47:36 - 01:47:37
學老師在文章裡面說啦。

01:47:38 - 01:47:40
因為在絕大多數的選舉，

01:47:41 - 01:47:43
其實得票率根本就不重要。

01:47:44 - 01:47:47
決定當選與否的關係是得票數啦，不是得票率啦。

01:47:49 - 01:47:50
以前韓國瑜講過一句話。

01:47:52 - 01:47:53
這句話非常的有趣。

01:47:54 - 01:47:55
韓國瑜的金句。

01:47:56 - 01:47:59
他在跟趙少康上這段節目的時候，韓國瑜講了一句話。

01:47:59 - 01:48:00
裡。

01:48:00 - 01:48:02
他說選舉最大的秘密，

01:48:02 - 01:48:04
就是票多的贏票少的輸。

01:48:05 - 01:48:05
真的，

01:48:05 - 01:48:06
韓國瑜講過這句話。

01:48:06 - 01:48:07
說選舉最大的秘密，

01:48:07 - 01:48:09
就是票多的贏票少的輸。

01:48:09 - 01:48:11
當時趙少康的表情非常的傻眼。

01:48:12 - 01:48:14
我當時還有上YouTube看整段的訪問，

01:48:14 - 01:48:16
我想說這個會不會被斷章取義。

01:48:16 - 01:48:17
沒有欸,

01:48:17 - 01:48:18
韓國瑜真的這樣說，

01:48:18 - 01:48:19
說選舉最大的秘密，

01:48:19 - 01:48:20
就是票多的贏，票少的輸。

01:48:21 - 01:48:22
趙少康可能心想：

01:48:22 - 01:48:23
啊這是什麼秘密,

01:48:23 - 01:48:24
是不是小學生都知道。

01:48:24 - 01:48:24
對,

01:48:24 - 01:48:25
韓國瑜講過這樣的話。

01:48:26 - 01:48:26
對啊,

01:48:26 - 01:48:28
所以學者的看法就是這樣。

01:48:29 - 01:48:30
在絕大多數的選舉,

01:48:30 - 01:48:32
票多的贏票少的輸嘛。

01:48:32 - 01:48:33
得票率不是重點啊。

01:48:34 - 01:48:36
你一個幽靈人口遷進來,

01:48:36 - 01:48:37
對,

01:48:37 - 01:48:39
這個選區的分母變大了沒有錯,

01:48:39 - 01:48:41
但你只要沒有去領票,

01:48:41 - 01:48:43
你就不會威脅到選舉的結果啊。

01:48:43 - 01:48:44
你罰這個人幹什麼?

01:48:45 - 01:48:45
瞭解吧？

01:48:45 - 01:48:47
所以學者認為呢,

01:48:47 - 01:48:49
本罪不管是從它的條文解釋,

01:48:50 - 01:48:51
或者是從保護法益來說呢,

01:48:52 - 01:48:55
投票行為都應該從這個時點,

01:48:56 - 01:48:57
都應該回歸投票行為去認定。

01:48:58 - 01:48:59
而投票的左手,

01:48:59 - 01:49:13
最快最快

01:49:13 - 01:49:41
也要到什麼時候？

01:49:41 - 01:49:43
領票或圈選的時候。

01:49:44 - 01:49:45
好，

01:49:45 - 01:49:46
所以這個是62到63。

01:49:47 - 01:49:48
接著第五點，

01:49:48 - 01:49:49
競合。

01:49:50 - 01:49:52
這個東西我們到偽造文書罪會再跟各位說。

01:49:52 - 01:49:54
我這邊先請同學做一件事。

01:49:54 - 01:49:56
就是如果你有紙本的法典的話,

01:49:57 - 01:50:00
我要請同學在146第二項旁邊寫一個214。

01:50:00 - 01:50:01
因為以前國考問過,

01:50:01 - 01:50:03
所以就問你這個人成不成146第二項。

01:50:03 - 01:50:07
如果題目已經限定了146第二項本身，那你當然不要答非所問。

01:50:07 - 01:50:11
但如果題目只泛泛的問說假成立何罪,

01:50:11 - 01:50:15
那你寫146第二項的同時,你要同時寫214喔,

01:50:15 - 01:50:16
要寫喔,為什麼?

01:50:17 - 01:50:21
虛遷戶籍,有沒有感覺在讓戶政機關的公務員做不實的登載?

01:50:21 - 01:50:23
有,感覺好像有對不對?但不會成立,為什麼呢?

01:50:24 - 01:50:25
這個標準以後我們再說,

01:50:26 - 01:50:27
我先講結論,

01:50:27 - 01:50:31
因為食務認為214的成立,

01:50:31 - 01:50:35
要公務員沒有實質審查的權限,

01:50:36 - 01:50:37
214才能成立。

01:50:38 - 01:50:40
沒學過刑法沒關係，以後我們會講。

01:50:41 - 01:50:45
214的成立，實務認為說要公務員沒有實質的審查權限才可以成立。

01:50:46 - 01:50:48
那你們想喔，如果你們簽過戶籍的話，

01:50:49 - 01:50:52
簽戶籍的時候啊，戶政機關的公務員要不要做實質的審查？

01:50:52 - 01:50:54
要，絕對要。

01:50:55 - 01:50:59
就像以後如果你們買房子的話,要把戶籍遷到你們的新家,

01:50:59 - 01:51:01
你不是說我要遷就要遷呢,

01:51:01 - 01:51:02
不是耶,

01:51:02 - 01:51:04
你要帶權狀耶,證明那個房子是你的啊,

01:51:04 - 01:51:06
對啊,所以戶政機關的人,

01:51:07 - 01:51:09
確實有實質審查的權限喔,

01:51:09 - 01:51:14
是有的喔,所以有的話呢,這就不叫做使公務員登載不實,

01:51:15 - 01:51:16
這是食物的標準,

01:51:16 - 01:51:19
沒聽過沒關係,這個以後我們到那個偽造文書的犯罪,

01:51:20 - 01:51:20
會再跟各位細說,

01:51:21 - 01:51:26
所以結論啊，寫146第二項的同時，要寫214，要寫喔。

01:51:26 - 01:51:28
但不會成立，懂嗎？但不會成立喔。

01:51:28 - 01:51:29
好。

01:51:30 - 01:51:34
所以這個91年第17次決議，我們就看到這邊。

01:51:34 - 01:51:35
OK。

01:51:35 - 01:51:38
那我們一樣先休息一下,

01:51:38 - 01:51:41
那個64頁下面這一題，這個你們看一下。

01:51:42 - 01:51:44
這個你們看一下，這題出的超棒。

01:51:44 - 01:51:48
這一題如果你會了，146第二項全部的考點，你也會了。

01:51:48 - 01:51:50
這一題你們下課先看一下。

01:51:50 - 01:51:52
那我們先休息一下，等一下我們再來來講這一題。

01:52:14 - 01:52:14
好，我們來看一下這一題

01:52:14 - 01:52:15
這一題當中他問到甲乙兩個人的心則怎麼去論斷，所以我們來看喔

01:52:15 - 01:52:15
這個題目當中關於甲還有乙的部分，第一個

01:52:15 - 01:52:15
喔

01:52:15 - 01:52:15
假，他沒有去投票

01:52:15 - 01:52:16
假沒有去投票

01:54:00 - 01:54:00
所以爭議假的部分

01:54:00 - 01:54:00
我們只可能檢討未遂犯

01:54:06 - 01:54:08
假的部分我們只可能檢討未遂犯

01:54:08 - 01:54:10
來，那我們知道未遂犯先主後客嘛

01:54:10 - 01:54:13
所以甲主觀上有故意，有意圖沒有疑問

01:54:13 - 01:54:15
問題是客觀上甲著手了沒有

01:54:16 - 01:54:17
剛剛講三說嘛

01:54:18 - 01:54:19
照食物甲著手了沒有

01:54:19 - 01:54:22
有啊,當然有啊,他遷戶籍的,他也別人選舉人名冊了對不對

01:54:23 - 01:54:24
那假沒有去領票啊

01:54:24 - 01:54:26
所以假著手了沒有,這個會有疑問

01:54:26 - 01:54:30
那我建議各位,這一題當中,你要說假有著手

01:54:31 - 01:54:32
要我你要說假有著手喔,為什麼

01:54:34 - 01:54:38
因為你說假若著手，到違法性的層次，你才寫得下去嘛

01:54:39 - 01:54:43
假若著手的話，違法性這邊，你才有辦法去檢討說

01:54:43 - 01:54:50
那他有沒有這個，可不可以因為支持特定的親屬的關係而不罰正反意見，有沒有

01:54:50 - 01:54:52
所以這個部分你要去寫清楚喔

01:54:53 - 01:54:55
好，所以我們說假若著手之後

01:54:55 - 01:54:59
那麼到了違法性呢，我們再把涉及特定的親屬而虛遷戶籍的情形

01:55:00 - 01:55:02
正反意見，我們再去作辯論

01:55:02 - 01:55:05
接著，214要切，但是不成立

01:55:05 - 01:55:06
我們剛剛講過了

01:55:06 - 01:55:12
這種虛遷戶籍的人，雖然外觀上來說很像是在讓戶政機關的人做不實的登載

01:55:12 - 01:55:13
可是呢

01:55:14 - 01:55:16
我們解釋上來說啊

01:55:16 - 01:55:21
不會這樣認定，因為這個戶政機關的人對遷徙戶籍這件事情呢，有實質的審查權限

01:55:22 - 01:55:24
好，那麼再來乙的部分喔

01:55:25 - 01:55:25
你看喔

01:55:27 - 01:55:29
乙是他的丈夫

01:55:30 - 01:55:32
乙啊，有去投票

01:55:32 - 01:55:34
可是題目裡面卻說呢

01:55:34 - 01:55:37
因為私下不支持A，所以投下的是廢票

01:55:37 - 01:55:37
這件事很重要

01:55:38 - 01:55:38
來

01:55:38 - 01:55:42
乙確實有投票，乙確實虛遷戶籍，他也確實投了票，沒有錯

01:55:43 - 01:55:43
可是喔

01:55:43 - 01:55:46
題目說乙不支持A，所以投廢票代表什麼意思

01:55:46 - 01:55:46
代表

01:55:46 - 01:55:56
根本沒有使特定候選人當選的意圖，就是這個意思，很簡單，大家嘛，他投的是廢票。

01:56:00 - 01:56:01
沒有投給任何任何人欸。

01:56:04 - 01:56:09
對啊，所以這一題當中啊，他既然投廢票的話，那麼他就是，那麼他就是啊，沒有這個使當選人當選的意圖，所以不成立本罪，214呢，當然也不成立。

01:56:15 - 01:56:19
所以我說這一題出得很好，因為這一題關於本罪的著手。

01:56:19 - 01:56:24
關於知識的清楚的問題，關於214還有本罪的意圖呢，幾乎全部都考得出來，所以如果同學這一題會的話，應該就沒有什麼這個第二項，應該也就。

01:56:30 - 01:56:30
會的。

01:56:31 - 01:56:31
好。

01:56:33 - 01:56:34
所以第二項呢，我們就看到這邊。

01:56:35 - 01:56:39
後面幾個條文，來65頁這邊147，擾亂投票罪，這個不重要啦。

01:56:40 - 01:56:42
還有148號，意圖投票罪。

01:56:43 - 01:56:48
條文說與無記名投票，試探票匭的內容。

01:56:49 - 01:56:50
這個是會成立犯罪的。

01:56:51 - 01:56:52
試探票匭的內容。

01:56:53 - 01:56:54
我小時候做過一件事。

01:56:54 - 01:56:57
我國小的時候吧，當時跟爸媽去投票。

01:56:58 - 01:57:00
然後我當時就想說。

01:57:01 - 01:57:03
就雖然我也知道我爸媽會投給誰啦。

01:57:03 - 01:57:06
但我看我媽要投進去的時候，我就跟我媽說，我要看妳蓋的章。

01:57:07 - 01:57:08
我媽說不可以。

01:57:08 - 01:57:09
然後我媽就把票投進去。

01:57:09 - 01:57:12
當時我想說我媽怎麼那麼小氣，為什麼不給我看選票內容。

01:57:12 - 01:57:15
後來才知道，我媽給我看的話，我和她都會犯法。

01:57:16 - 01:57:18
當然啦，那時候我才國小，我沒有責任能力啦。

01:57:19 - 01:57:21
但如果有責任能力的話，我就148，就148。

01:57:22 - 01:57:23
那你說亮票呢？

01:57:23 - 01:57:25
我記得這個我上次跟各位講過。

01:57:25 - 01:57:29
那個選舉亮票本身啊，我們刑法沒有罰。

01:57:30 - 01:57:31
但是選罷法有罰。

01:57:32 - 01:57:35
那個7月份大罷免不是那個誰啊，趙少康還是誰嗎？

01:57:35 - 01:57:37
當場亮票被抓有沒有，對啊。

01:57:39 - 01:57:40
亮票的行為，選罷法有罰。

01:57:41 - 01:57:42
我跟各位講為什麼啦。

01:57:43 - 01:57:43
你說。

01:57:44 - 01:57:45
我要亮票。

01:57:45 - 01:57:47
我放棄國家對我的保護，那那不就權力的自我放棄嗎？

01:57:48 - 01:57:50
這是有什麼好罰的，你要去想啊。

01:57:52 - 01:57:55
亮票這件事，表面上來說是。

01:57:56 - 01:57:59
我就不要我的權力啊，我放棄權力國家罰我幹什麼？

01:58:00 - 01:58:02
但你們想過為什麼選舉要秘密？

01:58:02 - 01:58:05
秘密選舉其實不是單純給投票權人保護。

01:58:05 - 01:58:07
它不是純粹個人層面的問題啦,

01:58:07 - 01:58:08
而是你反過來想,

01:58:09 - 01:58:11
如果我們的選舉是記名投票,

01:58:12 - 01:58:13
記名投票的話,

01:58:13 - 01:58:14
那是不是大家都不敢,

01:58:14 - 01:58:17
大家投票的自由就會受到限制,

01:58:17 - 01:58:19
就擔心說我投給這個人的話,

01:58:19 - 01:58:20
對手會不會來找我麻煩,

01:58:20 - 01:58:21
可能會有這個問題對不對？

01:58:22 - 01:58:24
還有如果選舉可以亮票,

01:58:24 - 01:58:26
如果我們的選舉是記名投票的話,

01:58:26 - 01:58:27
那會選舉是不是變得更容易？

01:58:28 - 01:58:30
就我錢都給你了,

01:58:30 - 01:58:32
我就可以確保你有沒有投給某某人啦,

01:58:32 - 01:58:33
懂我的意思吧？

01:58:33 - 01:58:35
所以為什麼會罰選舉亮票?

01:58:35 - 01:58:37
有些人的直觀是覺得說,

01:58:37 - 01:58:39
我這個權利我就不想要啦,

01:58:39 - 01:58:40
我放棄權利也要罰喔,

01:58:40 - 01:58:41
那我就說了,

01:58:41 - 01:58:43
因為選舉是秘密的,

01:58:43 - 01:58:44
是無記名的,

01:58:44 - 01:58:46
它不是純粹個人層次的問題啦,

01:58:46 - 01:58:48
它會攸關到整個選舉制度的公正,

01:58:48 - 01:58:48
知道嗎?

01:58:48 - 01:58:51
所以這個是確實是有一些其他的考量在喔。

01:58:52 - 01:58:53
好。

01:58:54 - 01:58:54
接下來，

01:58:54 - 01:58:55
我們往下看，

01:58:56 - 01:58:58
來看到69頁這邊。

01:58:58 - 01:58:59
我們來看到妨害秩序罪章。

01:59:43 - 01:59:44
妨害秩序的犯罪,

01:59:44 - 01:59:47
我們現在看到149跟150。

01:59:48 - 01:59:49
149跟150。

01:59:50 - 01:59:52
那個149叫聚眾不解散罪,

01:59:52 - 01:59:54
150條叫聚眾施暴罪。

01:59:54 - 01:59:55
各位,

01:59:55 - 01:59:56
這兩條罪是有一個先後的關係。

01:59:57 - 02:00:00
149條跟150條他們具有先後的關係喔。

02:00:00 - 02:00:00
預備階段,

02:00:00 - 02:00:02
大家，我們先搞清楚這個關係。

02:00:03 - 02:00:04
來，19他說，

02:00:05 - 02:00:06
在公共場所，

02:00:07 - 02:00:09
公眾得出入的場所，聚集三人以上，

02:00:09 - 02:00:10
意圖為強暴脅迫。

02:00:10 - 02:00:14
已受該管公務員解散命令三次以上而不解散者。

02:00:14 - 02:00:15
第一個來，

02:00:15 - 02:00:18
這一條罪要意圖為強暴脅迫，

02:00:19 - 02:00:20
這個很多人會忘記喔，

02:00:20 - 02:00:22
所以我們要跟各位說的是，

02:00:22 - 02:00:23
149的犯罪,

02:00:24 - 02:00:27
我就一直講嘛，149是什麼？150的預備行為。

02:00:28 - 02:00:33
所以並不是說單純違反集會遊行法就會犯149，不是喔。

02:00:33 - 02:00:36
如果這個集會遊行的訴求是和平的，

02:00:37 - 02:00:39
這些人他們也沒有想要施暴，沒有。

02:00:39 - 02:00:41
他們是和平的訴求,

02:00:41 - 02:00:44
那就是集會遊行的時候,他們現場的群眾慷慨激昂,

02:00:45 - 02:00:47
所以即使時間到了,他們還是不願散去,

02:00:48 - 02:00:50
比如說他們想見部長之類的。

02:00:50 - 02:00:54
這種情況,不能認為是149。

02:00:54 - 02:00:56
所以149呢，要意圖為強暴脅迫。

02:00:56 - 02:00:56
好。

02:00:57 - 02:00:59
那行為情狀的部分，第一個，

02:00:59 - 02:01:03
公共場所或公眾得出入的場所聚集三人以上。

02:01:04 - 02:01:05
這一件事。

02:01:06 - 02:01:11
我們一開始要先講，因為這個修法在我們後面很多刑分的條文都會看到。

02:01:11 - 02:01:13
我們先建立一個觀念。

02:01:14 - 02:01:17
你在刑分如果看到聚眾這兩個字，

02:01:18 - 02:01:22
現在還是有少數的條文保留這個用語喔，叫做聚眾。

02:01:22 - 02:01:26
好，當你在刑分看到聚眾這兩個字的時候，你就要知道，

02:01:27 - 02:01:31
舊食物啊都說，所謂的聚眾要怎麼樣？

02:01:31 - 02:01:36
除了要多數人之外，那個人數還要隨時可增加。

02:01:36 - 02:01:38
很嚴格喔，知道嗎？

02:01:38 - 02:01:39
各位就記得，

02:01:39 - 02:01:41
我是講聚眾這兩個字喔。

02:01:42 - 02:01:45
只要你在條文上看到聚眾兩個字,

02:01:45 - 02:01:48
你就要想到舊食物的認定。

02:01:48 - 02:01:53
舊食物說所謂的聚眾,一定要人數隨時可增加,

02:01:53 - 02:01:54
這個才算。

02:01:55 - 02:01:56
超嚴格對不對?

02:01:56 - 02:01:56
沒錯。

02:01:57 - 02:01:59
所以照這個說法，聚眾的犯罪根本超難成立。

02:02:00 - 02:02:00
人是在2019年的時候，立法者他就把

02:02:03 - 02:02:05
這一條的聚眾改稱什麼呢？

02:02:06 - 02:02:09
在公共場所或公眾得出入場所聚集三人以上，立法者的目的，就是要

02:02:11 - 02:02:14
把那個人數隨時可增加的要件把它否定掉,免得這一條還難成立,知道嗎?

02:02:16 - 02:02:20
所以這個是我們講聚眾跟現行法用語的差異,那我要說了,

02:02:21 - 02:02:27
立法者在修法的時候啊,確實把大部分的聚眾都改成這麼冗長的條文。

02:02:28 - 02:02:30
但是有少數的條文沒有改。

02:02:30 - 02:02:33
比如說283的聚眾鬥毆,那條就沒有改。

02:02:33 - 02:02:34
所以那個沒有改的條文。

02:02:35 - 02:02:37
跟有改的，那個解釋上做不一樣喔，知道嗎？

02:02:37 - 02:02:38
這個要請你們注意喔。

02:02:40 - 02:02:46
好，所以第一個，我們這邊講聚集，所以現在的話呢，就不需要人數隨時可增加了。

02:02:47 - 02:02:48
接著，好二，

02:02:50 - 02:02:56
以受該管轄且三令五申三次以上而不解散。

02:02:56 - 02:02:59
這邊有一件事，跟你們觀看法條的文義可能會有點不太一樣。

02:03:00 - 02:03:01
學者都說了，

02:03:01 - 02:03:03
三次並不是

02:03:04 - 02:03:06
最，應該說，這個三次的門檻。

02:03:09 - 02:03:12
是說至少要三次以上，行為人才會成立。

02:03:15 - 02:03:19
而不是說一到三次，行為人就會成立。

02:03:20 - 02:03:20
你想好，

02:03:21 - 02:03:25
一群人，他們有暴力的訴求，

02:03:25 - 02:03:27
聚集在廣場上。

02:03:27 - 02:03:27
好,

02:03:28 - 02:03:32
那他們聚集的時候啊,警方就說你們集合會違法。

02:03:32 - 02:03:32
會違法,舉牌警告。

02:03:32 - 02:03:33
第一次警告,

02:03:33 - 02:03:34
他們不散,第二次警告,不散。

02:03:35 - 02:03:37
第三次警告依然不散。

02:03:39 - 02:03:42
如果警方還不想抓人，又舉了第四次。

02:03:43 - 02:03:44
結果這一群人就散了。

02:03:44 - 02:03:46
那這群人要成立本罪，不成立。

02:03:47 - 02:03:54
因為學者會說，就算到第四次，可是如果這一群人他們最終自動散去的話，那社會秩序就恢復了嘛，你辦他們這條幹什麼？

02:03:55 - 02:03:59
所以三次只是一個最低限度，而不是說一到三次就成立喔，這跟你們

02:03:59 - 02:04:00
理解

02:04:00 - 02:04:00
遊戲喔。

02:04:01 - 02:04:01
好，再來150，各位，150超重要。

02:04:04 - 02:04:09
150在以前啊，2019修法前，它一點都不重要。

02:04:09 - 02:04:11
真的以前150就一分鐘就帶過了,但現在150超重要。

02:04:14 - 02:04:20
如果你們有看今年私律醫師的考題,今年私律醫師的選擇題當中150一直考。

02:04:21 - 02:04:22
然後國家考試也是。

02:04:22 - 02:04:27
國家考試的話,今年43最後一題,一群人在那邊大亂鬥,那個就有150。

02:04:28 - 02:04:32
然後前年,前年的43也考150。

02:04:33 - 02:04:37
重要喔，以前不重要條文，現在突然變得超重要。

02:04:39 - 02:04:40
來，150。

02:04:41 - 02:04:45
我們既然有時間，我來講一下這個條文的過去跟現在。

02:04:46 - 02:04:48
好，我寫黑板另外一邊好了。

02:06:00 - 02:06:00
はい

02:09:47 - 02:09:47
好，我們來看黑板。

02:09:49 - 02:09:53
我說啊，這個條文以前超不起眼，以前考重的東西會被人家罵，想說考這個幹什麼。

02:09:54 - 02:09:56
但這個條文這幾年非常的重要。

02:09:56 - 02:10:00
這幾年很多的食物還有學說都把重點放在這個條文上面。

02:10:00 - 02:10:03
雖然它在妨害繼續罪，有沒有感覺它在國家法益當中。

02:10:04 - 02:10:06
對，雖然它的位置在國家法益當中，

02:10:06 - 02:10:11
但是目前的多數說會傾向認為它是一個社會法益的犯罪，為什麼呢？

02:10:12 - 02:10:14
你想喔，多人聚眾施暴，

02:10:15 - 02:10:20
一群人在臺北車站前面集結，他們的訴求是要打爆東南亞人，

02:10:20 - 02:10:21
這跟國傢什麼事？

02:10:22 - 02:10:24
他跟國家沒有什麼太直接的關係啊,

02:10:24 - 02:10:28
這樣的行為是會怎麼樣？威脅這個社會的秩序嘛？

02:10:28 - 02:10:31
這樣其他人就不敢去那邊啊，對不對？

02:10:31 - 02:10:38
所以，這一條罪多數的說法會傾向把它定位成是一個社會法益的犯罪，而不是國家法益，

02:10:38 - 02:10:39
知道嗎？

02:10:39 - 02:10:41
當然周漾儀老師有不同理解，我註釋可能有誤，

02:10:41 - 02:10:42
不過這個東西比較抽象，

02:10:43 - 02:10:50
我們大概就知道，多數說會把它傾向理解成是一個社會法益的犯罪，跟社會秩序、不特定人的安全有關。

02:10:50 - 02:10:51
好，

02:10:51 - 02:10:55
那麼這一條罪是一個社會法益的犯罪的話，我們就來看喔，

02:10:56 - 02:10:59
最早以前食物見解為這條罪設下三大要件。

02:11:00 - 02:11:04
第一個是聚眾的人數要隨時可增加,

02:11:04 - 02:11:06
這個不意外，因為以前的食物一向都這麼說，

02:11:07 - 02:11:12
以前的食物都說聚眾的犯罪就是那個人數要隨時可增加，這才叫做聚眾。

02:11:12 - 02:11:12
好，

02:11:12 - 02:11:16
第二個，食物也說啊，施暴的對象是不特定。

02:11:16 - 02:11:17
好，要不特定。

02:11:17 - 02:11:21
你針對特定人的報行，那個論傷害罪就好了啊，施暴對象不特定。

02:11:22 - 02:11:25
同時呢，要造成公共秩序的威脅。

02:11:26 - 02:11:29
要滿足這三大要件才可以論150。

02:11:30 - 02:11:31
那你說這個要件合不合理？

02:11:32 - 02:11:34
要件一可能不合理，太侷限，

02:11:34 - 02:11:36
但要件二跟三的那個方向是合理的，

02:11:37 - 02:11:39
我就說嘛，150是一個社會法益的犯罪，

02:11:40 - 02:11:44
如果你單純照原本條文文義的話，這一條罪處罰的範圍會很廣。

02:11:44 - 02:11:47
所以你知道嗎？2019年年底修法,

02:11:47 - 02:11:49
立法者除了修條文之外,

02:11:49 - 02:11:53
立法者直接在修法理由當中否定這三要件喔。

02:11:55 - 02:11:57
那個修法的歷程，聽說是這樣，

02:11:57 - 02:12:00
這個也是我今年參加研討會聽到學者

02:12:00 - 02:12:00
講才知道。

02:12:01 - 02:12:03
這個是當時行政院長蘇貞昌的意思啦。

02:12:04 - 02:12:08
因為這些年來社會上面打群架的事情很多。

02:12:09 - 02:12:10
其實打群架自古就有。

02:12:11 - 02:12:15
但現在的話因為通訊方便的關係，人要集結越來越容易。

02:12:16 - 02:12:18
你開一個直播，賴的群組一喊，大家人就到了。

02:12:19 - 02:12:21
現在的話要集結越來越容易。

02:12:21 - 02:12:24
所以打群架的事情這些年來呢，可能越來越多。

02:12:24 - 02:12:27
那當時蘇貞昌當行政院長的時候，

02:12:27 - 02:12:29
他就想遏止這個現象。

02:12:29 - 02:12:30
那

02:12:30 - 02:12:32
我想各位可以想像一件事。

02:12:32 - 02:12:35
那些打群架的人，很多可能有幫派的背景。

02:12:36 - 02:12:39
那這些人彼此打完之後，互相掛彩。

02:12:39 - 02:12:43
接著到了警局之後，通常雙方都會說我們不想提告。

02:12:44 - 02:12:49
因為有黑道背景的人會覺得說這個江湖事江湖解決嘛，你去找警察就不夠義氣啊。

02:12:49 - 02:12:50
他們可能這樣想。

02:12:50 - 02:12:52
所以警察辛苦忙一場回來。

02:12:52 - 02:12:53
最後雙方說我們不想提告。

02:12:54 - 02:12:55
大家白忙一場。

02:12:55 - 02:12:59
然後這些打群架的人呢,就沒有人受到法律的制裁。

02:12:59 - 02:12:59
頂多罰他們社會服務。

02:13:00 - 02:13:01
所以

02:13:01 - 02:13:03
當時蘇貞昌就講說,這要怎麼辦。

02:13:04 - 02:13:05
我們想遏止這樣現象。

02:13:05 - 02:13:09
所以當時他就希望法務部來提類似這樣的草案。

02:13:09 - 02:13:12
就用150去辦那種聚眾打架的人。

02:13:12 - 02:13:13
當時他們有這樣的想法。

02:13:13 - 02:13:17
法務部也照做嘛,當時這個民進黨也是多數啊,條文就通過了。

02:13:18 - 02:13:20
通過之後,學者都反對這個立法。

02:13:21 - 02:13:22
我剛說了,

02:13:22 - 02:13:24
150是一個什麼法益的犯罪。

02:13:24 - 02:13:26
社會法益、公共安寧，對不對？

02:13:27 - 02:13:27
好。

02:13:28 - 02:13:32
那你用150來辦那種KTV人口鬥毆的雙方。

02:13:32 - 02:13:33
你不覺得有點太過頭嗎？

02:13:34 - 02:13:37
KTV門口兩群人鬥毆，那個叫特定人間的紛爭。

02:13:38 - 02:13:41
那幹社會法益什麼事，對吧？所以後來你看喔，

02:13:43 - 02:13:49
2019年修法之後，立法者在立法理由還有條文當中，否定了這三個要件。

02:13:50 - 02:13:52
可是學者會形容說，

02:13:53 - 02:13:53
呃

02:13:53 - 02:13:55
我套用李玉老師常用的比喻。

02:13:56 - 02:13:56
林老師

02:13:56 - 02:13:58
沒有評論這個條文啊。

02:13:58 - 02:13:59
但林老師的書上常會用一個比喻。

02:14:00 - 02:14:00
好

02:14:00 - 02:14:03
叫做連洗澡水跟嬰兒一起倒掉

02:14:03 - 02:14:05
這好像是一個歐洲的諺語吧

02:14:06 - 02:14:08
對啊，就說你連洗澡水跟嬰兒一起倒掉

02:14:09 - 02:14:11
所以該被倒掉的是什麼

02:14:12 - 02:14:14
對啊,連洗澡水跟嬰兒一起倒掉

02:14:14 - 02:14:16
該被倒掉的是什麼,是嬰兒對不對

02:14:17 - 02:14:18
是吧,我覺得應該是

02:14:18 - 02:14:19
該被倒掉的應該是嬰兒,洗澡水要留下來嘛

02:14:20 - 02:14:22
嬰兒很吵,嬰兒應該被倒掉

02:14:22 - 02:14:22
好

02:14:23 - 02:14:23
那個

02:14:25 - 02:14:29
學者普遍會認為說，這個就是一個連洗澡水跟嬰兒一起倒掉的立法

02:14:30 - 02:14:32
該被倒掉的是要件一

02:14:33 - 02:14:35
要件二跟要件三不應該倒掉

02:14:35 - 02:14:42
對啊，因為你把要件二跟要件三也拿掉的話，這一條罪會完全喪失社會法益的本質啦

02:14:43 - 02:14:48
對啊，所以後來2019年修法之後，其實學者就一直反對說，這個修法不對啦，也不能這樣解釋啦

02:14:49 - 02:14:53
後來，到了現在，學說跟實務終於有定論了

02:14:54 - 02:14:58
這個定界大概是在三年前左右，大家普遍形成這個共識

02:14:59 - 02:15:00
現在的共識是什麼

02:15:00 - 02:15:00
我說啊

02:15:00 - 02:15:00
來

02:15:02 - 02:15:02
第一個

02:15:03 - 02:15:05
要件一確實該拿掉,沒有錯

02:15:05 - 02:15:08
你想人數隨時可增加這條罪有夠難成立

02:15:08 - 02:15:10
要件一確實該否定,沒有錯

02:15:11 - 02:15:11
可是

02:15:12 - 02:15:14
要件二,要件三

02:15:15 - 02:15:16
不該否定啊

02:15:17 - 02:15:20
因為我就說了,這一條罪是一個保護社會法益的犯罪

02:15:20 - 02:15:23
你把要件三跟要件二拿掉的話

02:15:23 - 02:15:27
這條罪會完全喪失社會法益的本質，甚至可能會有罪刑不相當的疑慮

02:15:28 - 02:15:30
所以啊，你可以看到下面的判決

02:15:30 - 02:15:32
現在的實務見解

02:15:33 - 02:15:37
他改用所謂實質事性犯的方式，來限縮這條罪的成立

02:15:38 - 02:15:40
這個我不確定我前面有沒有特別跟各位說

02:15:41 - 02:15:42
沒有的話沒關係，我這邊再跟各位講一次

02:15:44 - 02:15:45
我們講什麼叫事性犯

02:15:46 - 02:15:48
足以怎樣怎樣的立法，那個叫事性犯嘛

02:15:49 - 02:15:52
他不是抽象危險犯，因為抽象危險犯他沒有行為方式的限制

02:15:53 - 02:15:56
他也不是具體危險犯，因為具體危險犯要真的有危險

02:15:57 - 02:15:59
事性犯是足以，有可能有危險就夠了，這樣

02:16:00 - 02:16:00
照事性犯。

02:16:01 - 02:16:02
那你看到下面這則判決，

02:16:02 - 02:16:04
這一則判決他有提到說事性犯有兩種

02:16:04 - 02:16:05
一個叫形式,

02:16:05 - 02:16:06
一個叫實質。

02:16:07 - 02:16:07
什麼意思呢?

02:16:08 - 02:16:11
所謂的形式的事情,

02:16:11 - 02:16:12
就是像286那一種,

02:16:13 - 02:16:16
條文直接規定足以兩個字的,

02:16:16 - 02:16:21
那一種條文很直接跟你講說我這一條就是要足以犯罪才會成立的,

02:16:21 - 02:16:23
那一種叫做形式適性犯。

02:16:23 - 02:16:26
那麼接著什麼叫做實質適性犯呢?

02:16:27 - 02:16:32
實質適性犯指的就是這一條罪它原本是抽象危險犯,

02:16:33 - 02:16:34
可是立法者,

02:16:34 - 02:16:39
可是司法者覺得你一概用抽象危險犯來理解這條的話,

02:16:39 - 02:16:41
可能會造成處罰過廣的疑慮,

02:16:41 - 02:16:45
於是司法者在抽象危險犯的條文當中,

02:16:45 - 02:16:51
加入一個叫做足以產生法益危險的不成文要件。

02:16:52 - 02:16:54
這種在抽象危險犯當中，

02:16:54 - 02:16:58
加入足以產生法益危險的不成文要件的這種解釋方式，

02:16:58 - 02:17:01
就叫做實質事性犯。

02:17:02 - 02:17:02
所以，

02:17:03 - 02:17:04
實務怎麼解釋？

02:17:04 - 02:17:05
你看到這個圖。

02:17:06 - 02:17:07
實務認為說，

02:17:07 - 02:17:09
如果施暴的對象是不特定人的話，

02:17:10 - 02:17:10
OK，

02:17:10 - 02:17:12
那行為人成立本罪沒有疑問。

02:17:12 - 02:17:13
因為這個就是本罪本來就要處罰的情形。

02:17:14 - 02:17:15
但相對的，

02:17:15 - 02:17:18
如果施暴的對象是特定人，

02:17:18 - 02:17:19
那麼原則上，

02:17:19 - 02:17:21
行為人不成立本罪。

02:17:21 - 02:17:21
好,

02:17:21 - 02:17:23
原則上行為人不成立本罪。

02:17:23 - 02:17:24
但除非怎麼樣呢？

02:17:24 - 02:17:27
除非這個對特定人的施暴,

02:17:27 - 02:17:30
已經足以引發不特定人的不安感受。

02:17:31 - 02:17:32
這樣的情況，

02:17:32 - 02:17:34
對特定人的施暴才能成立本罪。

02:17:34 - 02:17:36
你看是不是加入事性犯的精神，

02:17:36 - 02:17:38
足以產生法益侵害的危險，

02:17:38 - 02:17:39
對不對？

02:17:39 - 02:17:41
所以目前的食物傾向用這個做法。

02:17:42 - 02:17:43
在抽象危險犯當中，

02:17:43 - 02:17:45
透過不成文要件的加入，

02:17:45 - 02:17:51
用所謂實質性犯的方式來限縮抽象危險犯的成立，

02:17:51 - 02:17:52
這個食物呢，

02:17:52 - 02:17:53
目前很流行的一種做法。

02:17:53 - 02:17:55
學說也有持類似意見的人。

02:17:57 - 02:17:57
好,

02:17:57 - 02:17:59
所以我們以此來講,

02:17:59 - 02:18:00
所以我們以此來講。

02:18:01 - 02:18:02
照目前事物的說法，這一條罪怎麼樣會成立？

02:18:05 - 02:18:08
好，來，第一個，我說，一群人在臺北車站門口聚集。

02:18:09 - 02:18:15
他們拿著布條，甚至上面印有各種東南亞語言，他們說我們要打暴力東南亞人。

02:18:16 - 02:18:17
後來他們真的做了，會不會想150（傷害罪）？

02:18:17 - 02:18:20
會嘛，對不對？典型嘛，對人施暴。

02:18:20 - 02:18:21
好。

02:18:21 - 02:18:23
那麼再來，我再舉個例子喔。

02:18:25 - 02:18:33
假設在一個工業區當中，各位可以想像，工業區裡面主要下去做工的人，目前臺灣的現狀，應該是以東南亞籍的移工為主，對吧？

02:18:34 - 02:18:36
這個比如說什麼中壢啊、土城啊，那邊的工業區。

02:18:37 - 02:18:40
至少我看到的現象大概是這樣的，似乎是以東南亞籍的勞工為主。

02:18:41 - 02:18:41
好。

02:18:41 - 02:18:42
那你們想喔。

02:18:43 - 02:18:47
如果說，有個臺灣人，

02:18:47 - 02:18:51
他因為跟這個工廠的員工，

02:18:51 - 02:18:54
有一些感情的糾葛。

02:18:55 - 02:19:00
所以這個臺灣人呢，帶了另外一群的臺灣人。

02:19:00 - 02:19:02
在工廠的門口集結。

02:19:03 - 02:19:05
他們集結，用國語。

02:19:05 - 02:19:07
在那邊叫囂。

02:19:07 - 02:19:09
說我們要工廠的誰誰誰出來面對。

02:19:10 - 02:19:11
一群人在工廠門口這樣叫囂。

02:19:12 - 02:19:14
這時候啊，剛好是工廠下班時間。

02:19:15 - 02:19:18
這間工廠的勞工，主要都是東南亞移工。

02:19:19 - 02:19:21
那你想，這群人在那邊叫囂。

02:19:21 - 02:19:23
然後後來看到他們的仇人出現了，真的衝過去打架。

02:19:24 - 02:19:27
這樣的行為，雖然施暴的對象是特定人士沒有錯。

02:19:28 - 02:19:30
可是會不會注意到？

02:19:30 - 02:19:31
他一點不安的感受。

02:19:31 - 02:19:32
會，對不對？你想如果你是東南亞人。

02:19:34 - 02:19:35
你從這個電子工廠下班。

02:19:36 - 02:19:38
你看到門口一群臺灣人在聚集。

02:19:38 - 02:19:40
一群臺灣人在集結。

02:19:40 - 02:19:42
他們的表情看起來並不友善。

02:19:42 - 02:19:43
他們感覺很像動物。

02:19:44 - 02:19:44
而且呢？

02:19:45 - 02:19:46
他們講的話你也聽不懂。

02:19:47 - 02:19:49
你是不是想說，這群人是怎樣？

02:19:49 - 02:19:50
他要打誰啊?

02:19:51 - 02:19:53
他會不會是我們工廠老闆的仇人要來打我?

02:19:53 - 02:19:55
有可能會有這樣的想像,對不對?

02:19:55 - 02:19:59
所以這種情況的話,雖然他施暴的對象是特定人,可是

02:19:59 - 02:20:00
。

02:20:00 - 02:20:00
是這種具體的行為

02:20:01 - 02:20:03
以當時的氛圍來看

02:20:03 - 02:20:06
其他的人也會怕啊，怕被牽連進去，對不對

02:20:06 - 02:20:07
這種情況是什麼呢

02:20:08 - 02:20:10
足以引發不特定人不安的感受

02:20:11 - 02:20:13
所以,透過這個解釋的方式

02:20:14 - 02:20:17
那種KTV門口兩方人打起來的情形

02:20:17 - 02:20:18
會不會覺得150

02:20:19 - 02:20:19
不會

02:20:19 - 02:20:20
知道嗎,我為什麼會這樣說

02:20:21 - 02:20:22
因為那個是特定人之間的鬥毆啊

02:20:23 - 02:20:25
對不對,那特定人之間的鬥毆啊

02:20:25 - 02:20:28
一般人路過的感覺都是,那是他們的事嘛

02:20:29 - 02:20:33
我不要在那邊挑釁,我不要站在那邊講話,我不會被牽連進去啊

02:20:33 - 02:20:35
這樣的情況,不足以150的,OK喔

02:20:36 - 02:20:42
所以目前的食物呢,是用所謂實質性的方式,來限縮150的成立

02:20:43 - 02:20:50
好,所以這個部分的論述啊,從71頁,一直到72頁呢,講的大概就這個東西

02:20:52 - 02:20:52
好

02:20:52 - 02:20:54
接下來括號二

02:20:54 - 02:20:56
那個劇重的解釋

02:20:56 - 02:20:57
我們剛剛已經說過了

02:20:57 - 02:21:02
就是說現在的話已經不要求這個人數要隨時可以增加

02:21:03 - 02:21:04
那麼接下來，接下來

02:21:07 - 02:21:10
那個舉重啊，會有一個問題，說他是不是本罪的行為

02:21:11 - 02:21:14
跟剛剛的虛線護欄很像，又是類似的問題

02:21:14 - 02:21:16
聚眾是本罪的行為嗎？

02:21:17 - 02:21:20
這裡會牽涉到的一個問題是故意行為時的問題喔。

02:21:21 - 02:21:22
什麼意思？

02:21:23 - 02:21:32
行為人一開始在聚集的時候，沒有想施暴，是聚集之後才臨時起意施暴。

02:21:32 - 02:21:36
這樣的行為人，可以論150的犯罪嗎？

02:21:37 - 02:21:41
一開始聚集的時候沒有想釋放，我是後來才另行起義示爆喔

02:21:42 - 02:21:45
我講個比較奇怪的例子，加深同學的印象

02:21:46 - 02:21:46
好來

02:21:47 - 02:21:50
有四個臺灣人

02:21:50 - 02:21:50
他們

02:21:50 - 02:21:51
一起走在路上

02:21:51 - 02:21:52
他們

02:21:52 - 02:21:54
要去作什麼呢

02:21:54 - 02:21:54
這四個

02:21:54 - 02:21:55
臺灣人啊

02:21:55 - 02:21:59
他們要環抱那個泌尿科診所

02:21:59 - 02:22:00
割包皮的活動

02:22:00 - 02:22:01
課程所他們說啊，我們8月特會吼

02:22:03 - 02:22:07
三人以上一起來割包皮的話，享有團報折扣，跟我們補習班一樣，補習班團報

02:22:09 - 02:22:12
我們知道，大學生都有這種折扣，來泌尿課程所假設報這個有這個活動，你三個人以上一起來割包皮的話，我們給你團報優惠

02:22:18 - 02:22:21
好,那四個臺灣男人呢,他們就一起去

02:22:22 - 02:22:24
要走去泌尿科啊,他們要一起割包皮啊

02:22:25 - 02:22:28
結果在路上,他們跟越南人發生了推擠

02:22:29 - 02:22:33
那四個臺灣人啊,因為他們本來就有種族歧視,他們就不喜歡越南人

02:22:33 - 02:22:37
所以這四個臺灣人呢,他們在路上就先把這個越南人痛打一頓

02:22:38 - 02:22:41
打完之後啊，他們依然這個憤怒的情緒無法消滅

02:22:42 - 02:22:46
四個人包皮也不想割了，在路上看到越南人就衝過去打

02:22:47 - 02:22:49
這樣的話，這四個人可不可以論以妨害自由的犯罪

02:22:51 - 02:22:54
他們可不可以說，我們當初集結的時候我們是要去割包皮啊

02:22:55 - 02:22:56
我們當初集結又不是要去打越南人

02:22:57 - 02:23:03
我們是集結之後，因為一些與越南人之間的衝突，我們才臨時起意想施暴

02:23:03 - 02:23:04
所以我這個叫事後故意

02:23:05 - 02:23:09
那我集結的時候沒有想打架，我集結之後才有產生這個意思啊，我這是事後故意，所以我不會犯罪，可不可以這樣

02:23:10 - 02:23:11
不行啦

02:23:11 - 02:23:12
多數說就講了

02:23:13 - 02:23:15
這一條罪的行為就叫施暴

02:23:15 - 02:23:17
知道嗎,這條罪的行為叫施暴

02:23:17 - 02:23:19
那個聚集不是本罪的行為啦

02:23:20 - 02:23:22
聚集那個只是本罪的情狀,瞭解嗎

02:23:22 - 02:23:27
所以合法聚集之後,另行起意產生施暴的想法,那個會不會變事後故意

02:23:29 - 02:23:30
不會喔

02:23:30 - 02:23:33
知道嗎,不會喔,因為聚集不是行為喔

02:23:33 - 02:23:34
他只是情狀,瞭解嗎

02:23:34 - 02:23:36
所以在這個我剛剛講的話,你不要把法條當中的每個動詞都當作是行為,知道吧

02:23:36 - 02:23:43
法條當中有一些動詞,他根本不是行為,他只是個情狀,好,繼續括號三,在場注視

02:23:48 - 02:23:50
來,那個在場注視怎麼解釋,我們這邊參考一下許恆達老師的看法

02:23:54 - 02:23:55
在場注視,是這樣

02:23:56 - 02:24:00
在場者,如果有提供物理或心理的

02:24:00 - 02:24:00
幫助,

02:24:00 - 02:24:01
這個當然算。

02:24:02 - 02:24:05
可是如果只是單純的在那邊，

02:24:06 - 02:24:07
單純的在那邊。

02:24:08 - 02:24:09
或者如果他人雖然在，

02:24:10 - 02:24:14
但他提供的並不是有意義的物理或心理幫助。

02:24:14 - 02:24:15
好，

02:24:15 - 02:24:16
比如說一群人在聚眾施暴,

02:24:17 - 02:24:19
你單純在旁邊看,

02:24:19 - 02:24:20
覺得啊好精彩啊,

02:24:21 - 02:24:21
還開手機,

02:24:22 - 02:24:23
開手機去做直播。

02:24:24 - 02:24:24
這種情況。

02:24:25 - 02:24:26
又或者比如說呢，

02:24:27 - 02:24:29
在場聚眾施暴的人會渴會累嗎？

02:24:30 - 02:24:31
你不但幫他們叫外送，

02:24:32 - 02:24:33
你幫他們遞礦泉水。

02:24:33 - 02:24:35
這種無意義的舉動。

02:24:35 - 02:24:36
這可不可以算助勢？

02:24:37 - 02:24:37
學者認為不算，

02:24:37 - 02:24:38
知道嗎？

02:24:38 - 02:24:41
所以學者認為說這一條的在場助勢。

02:24:41 - 02:24:41
那個助勢，

02:24:42 - 02:24:43
就跟幫助犯的解釋很像。

02:24:44 - 02:24:45
幫助犯我們講物理幫助，

02:24:46 - 02:24:46
心理幫助都算，

02:24:46 - 02:24:47
對不對？

02:24:47 - 02:24:48
可是什麼不算？

02:24:49 - 02:24:50
可有可無的邊緣行為不算吧。

02:24:51 - 02:24:53
你幫綁匪送午餐，

02:24:54 - 02:24:55
你預祝別人犯罪順利，

02:24:56 - 02:24:57
那不叫物質幫助。

02:24:57 - 02:24:58
那個不叫精神幫助啊,

02:24:58 - 02:24:59
一樣的意思,

02:24:59 - 02:24:59
知道嗎?

02:25:40 - 02:25:41
所以這裡的在場助勢,

02:25:41 - 02:25:42
我們就說,

02:25:42 - 02:25:43
類似幫助犯的解釋,

02:25:43 - 02:25:44
那種可有可無,

02:25:44 - 02:25:46
沒有什麼意義的邊緣行為呢,

02:25:46 - 02:25:47
這個不算。

02:25:48 - 02:25:49
好,

02:25:49 - 02:25:50
然後接著,

02:25:50 - 02:25:51
74頁,

02:25:51 - 02:25:52
加重要件,

02:25:52 - 02:25:53
這邊有一個第二項。

02:25:54 - 02:25:55
這個150有一個第二項。

02:25:55 - 02:25:56
這個容易忘記。

02:25:57 - 02:25:58
攜帶兇器危險物品,

02:25:58 - 02:26:00
或者是致生公眾往來的危險。

02:26:00 - 02:26:00
305以後我們會講喔。

02:26:02 - 02:26:05
305的恐嚇法益是生命、身體、自由、名譽、財產。

02:26:06 - 02:26:08
可是151的恐嚇公眾,只有恐嚇什麼呢?

02:26:10 - 02:26:12
生命、身體、財產。

02:26:13 - 02:26:15
沒有自由,也沒有名譽,沒有啊,生命身體財產。

02:26:17 - 02:26:20
來,這一條的恐嚇,怎麼解釋?

02:26:22 - 02:26:23
其實所有的恐嚇都一樣,你們記得一件事。

02:26:25 - 02:26:29
刑法上講到的恐嚇,一定是指什麼呢?

02:26:29 - 02:26:30
行為人可以支配的惡害。

02:26:30 - 02:26:30
這個才算，知道嗎？

02:26:31 - 02:26:33
行為人有能力支配的惡害，這個才算。

02:26:34 - 02:26:36
所以151在罰什麼啊？

02:26:36 - 02:26:40
好，比如說十幾年前臺北捷運發生隨機殺人案之後，有無理之人在網路上說，哎呀，這個鄭捷真棒。

02:26:45 - 02:26:48
各位，高雄捷運交給我了，你們明天小心點喔。

02:26:49 - 02:26:51
在網路上散播這樣的言論，那就是151。

02:26:52 - 02:26:53
OK嗎？

02:26:53 - 02:26:53
這就是151喔。

02:26:54 - 02:26:57
因為他要不要殺爆高雄捷運，他可以決定嘛，這個就是151。

02:26:59 - 02:26:59
所以我們講喔。

02:27:00 - 02:27:04
要行為人可得支配的惡害，這才叫做恐嚇喔。

02:27:05 - 02:27:07
行為人可得支配這個才算喔。

02:27:07 - 02:27:11
所以如果是那一種超自然的惡害，當然不算。

02:27:13 - 02:27:13
比如說，同性婚姻還在爭議的時候，這個保守派的教會說啊，臺灣如果通過同性婚姻的話，臺灣會被上帝毀滅。

02:27:23 - 02:27:24
這個不算，人力不能支配。

02:27:26 - 02:27:27
還有什麼不算喔？

02:27:32 - 02:27:33
還有一種情況。

02:27:33 - 02:27:33
散播都市傳說，也不算。

02:27:33 - 02:27:33
你知道嗎？

02:27:33 - 02:27:35
以前有無理的人這樣做喔，真的之前有無理的人，而且各地都有喔，不只一次喔。

02:27:39 - 02:27:43
在臉書上的地區性社團，講一些危言聳聽的話，說，我剛剛回家的時候，在某個國小旁邊看到好可怕喔，有人隨機擄走學童，把學童壓到車子裡面呢。

02:27:52 - 02:27:54
在地區性社團散播這樣的言論，那很多家長看的人心惶惶啊，就上新聞啊。

02:27:58 - 02:28:00
後來新聞記者就去問裡長。

02:28:00 - 02:28:01
去的派出所，你們有接獲這樣報案嗎？

02:28:02 - 02:28:02
沒有啊。

02:28:03 - 02:28:04
然後去調學校附近的監視器，沒有啊。

02:28:04 - 02:28:05
就很正常的上下課啊。

02:28:06 - 02:28:08
後來散播言論的人被抓到。

02:28:08 - 02:28:10
然後這個人就說沒有啊,

02:28:10 - 02:28:11
就無聊嘛,

02:28:11 - 02:28:12
想提醒大家注意學童的安全啊,

02:28:13 - 02:28:14
就這種無聊人啊,

02:28:14 - 02:28:15
我也不知道這種事到底是什麼心態。

02:28:17 - 02:28:17
各位，

02:28:19 - 02:28:20
注意這個用語。

02:28:21 - 02:28:24
假設我在臉書的地區性社團說：

02:28:25 - 02:28:28
我剛剛下課時間經過某某國小門口，

02:28:28 - 02:28:29
好可怕喔！

02:28:29 - 02:28:32
我看到有歹徒在隨機擄走學童欸,

02:28:33 - 02:28:35
你們家長要注意學童人身安全喔。

02:28:36 - 02:28:37
我散播這樣的言論,

02:28:37 - 02:28:38
這個只犯社會秩序維護法而已。

02:28:39 - 02:28:40
這個不叫恐嚇,

02:28:40 - 02:28:40
為什麼？

02:28:41 - 02:28:42
因為我的說法是，

02:28:42 - 02:28:44
我看到這樣的事情，

02:28:44 - 02:28:45
你們要小心喔。

02:28:45 - 02:28:46
那我看到，

02:28:47 - 02:28:48
我又不是行為人。

02:28:48 - 02:28:50
第三個人要不要去擄人，

02:28:50 - 02:28:50
我怎麼決定？

02:28:51 - 02:28:52
這個叫單純的警告，

02:28:52 - 02:28:53
這個不叫恐嚇。

02:28:53 - 02:28:54
懂嗎？

02:28:54 - 02:28:54
這個不叫恐嚇，

02:28:55 - 02:28:55
所以這個不算。

02:28:56 - 02:28:58
但如果我是在臉書的地區社團說，

02:28:58 - 02:28:59
你們做家長的小心喔，

02:29:00 - 02:29:01
我明天要去隨機擄人喔。

02:29:02 - 02:29:03
這會不會是151？

02:29:03 - 02:29:04
這個就是了喔。

02:29:04 - 02:29:05
瞭解喔。

02:29:05 - 02:29:06
所以這個你要注意那個用語喔。

02:29:06 - 02:29:07
恐嚇一定是怎麼樣？

02:29:08 - 02:29:09
行為人所得支配的惡害，

02:29:09 - 02:29:10
所得支配的惡害，

02:29:11 - 02:29:12
這個才算喔。

02:29:13 - 02:29:14
好。

02:29:14 - 02:29:14
再來152,

02:29:15 - 02:29:15
妨害集會。

02:29:16 - 02:29:17
強暴脅迫或詐術，

02:29:17 - 02:29:20
阻止或擾亂合法的集會。

02:29:20 - 02:29:22
這一條罰得很廣啦。

02:29:22 - 02:29:24
這裡的集會不只政治性,

02:29:24 - 02:29:26
就算跟政治沒有關係的,

02:29:26 - 02:29:31
這個什麼空難的追思會、新書的發表會什麼的，通通都算喔。

02:29:31 - 02:29:33
再來153啊,

02:29:33 - 02:29:35
煽惑他人違背法令罪。

02:29:35 - 02:29:37
這個153其實我們以前有講過,

02:29:38 - 02:29:41
153的話呢,他煽惑是指什麼意思?

02:29:41 - 02:29:43
你的對象不特定,

02:29:43 - 02:29:44
這個叫煽惑。

02:29:44 - 02:29:46
而且153的對象,

02:29:47 - 02:29:49
煽惑的對象，煽惑的內容啦，

02:29:49 - 02:29:51
包括什麼？三件事。

02:29:51 - 02:29:53
煽惑犯罪，

02:29:53 - 02:29:55
煽惑一般的違法，

02:29:55 - 02:29:56
還有呢？

02:29:57 - 02:30:00
那個煽動他人抗拒合法的

02:30:00 - 02:30:00
命令都算喔，知道嗎，煽動他人犯罪，煽動他人做違法的事，這個違法不見得是刑法喔，民事行政也算喔。

02:30:08 - 02:30:12
還有煽動他人抗拒合法的命令，通通都算喔。

02:30:12 - 02:30:15
所以你叫別人去隨機殺人，這個算。

02:30:16 - 02:30:20
你叫別人騎機車不要戴安全帽，這個也算行政不法。

02:30:20 - 02:30:25
還有哈，你叫別人不要繳稅也算，因為那個叫抗拒合法的命令，這個是153。

02:30:27 - 02:30:33
好，那154的話呢，參與犯罪結社罪，這個不重要，因為實務上有組織犯罪防治條例。

02:30:33 - 02:30:37
我以前啊，大學的時候看到這個條文，我有一個奇怪的想法。

02:30:38 - 02:30:45
就是以前我看那個新玫瑰同林演啊，有演出一個劇情叫做換妻俱樂部，我不知道現在這是不是真的有這種組織。

02:30:45 - 02:30:51
那以前不是有通姦罪嗎，所以我以前在想，那參加換妻俱樂部的人有沒有犯這條罪。

02:30:51 - 02:30:54
換妻俱樂部，以犯通姦罪為宗旨的組織。

02:30:55 - 02:30:57
這是不是參與犯罪組織，也沒有學者討論，好啦，這個不重要啦。

02:30:59 - 02:31:01
155，煽惑軍人犯罪，156逃兵罪，這個不重要。

02:31:02 - 02:31:05
接著157，挑唆包攬訴訟罪。

02:31:07 - 02:31:10
他說你挑唆或者是包攬訴訟。

02:31:12 - 02:31:13
會成立本罪。

02:31:14 - 02:31:15
挑唆包攬。

02:31:15 - 02:31:16
然後要意圖營利。

02:31:17 - 02:31:19
這一條很多都是可能律師會犯的。

02:31:20 - 02:31:21
對，可能律師會犯，假設。

02:31:22 - 02:31:22
那個。

02:31:23 - 02:31:26
我住的社區有兩戶鄰居經常在吵架。

02:31:27 - 02:31:28
那我跟鄰居A比較好。

02:31:28 - 02:31:30
我就跟你說，來來，你的案子交給我。

02:31:31 - 02:31:32
你的案子交給我的話呢，來，我包了。

02:31:33 - 02:31:36
一審到三審，都交給我，我算你鄰居價。

02:31:37 - 02:31:39
一審到三審喔，我只收10萬。

02:31:40 - 02:31:41
這樣的話我犯的就是這個犯罪，157。

02:31:42 - 02:31:45
這個以前選擇題考過一次啦，重要性不太高。

02:31:46 - 02:31:49
再來158，僭行公務員職權。

02:31:50 - 02:31:51
僭行公務員職權。

02:31:52 - 02:31:53
這一條罪。

02:31:54 - 02:31:55
他在罰什麼呢？

02:31:55 - 02:32:00
好，比如說你站在路口指揮交通，你假裝自己是警察。

02:32:00 - 02:32:00
交通警察，這個就是158號，僭行公務員的職權。

02:32:04 - 02:32:09
接著159號，冒用公，冒充公務員的服飾、徽章還有官銜。

02:32:10 - 02:32:12
159的話稍微注意點的是，第一個，159我們講冒充、冒用。

02:32:16 - 02:32:17
第一個我們講冒用。

02:32:18 - 02:32:20
冒用的話必須是怎麼樣呢？

02:32:21 - 02:32:27
第一個，不需要這個公務員或這個官銜真的存在。

02:32:27 - 02:32:29
不需要喔，不需要他真的存在。

02:32:30 - 02:32:33
所以有個人謊稱說他是什麼法院的副院長。

02:32:34 - 02:32:37
對啊，那個司法機關的首長沒有副的編制。

02:32:38 - 02:32:41
司法機關沒有副院長、副檢察長，沒有，沒有這種東西。

02:32:41 - 02:32:44
那如果他謊稱他是法院的副院長。

02:32:44 - 02:32:45
會喔，會成一門罪喔。

02:32:45 - 02:32:46
因為一般人不會知道嘛。

02:32:46 - 02:32:49
可是以前選擇題考過另外一種情況。

02:32:50 - 02:32:53
有個人穿著類似軍服的服裝。

02:32:54 - 02:32:56
肩膀上有五顆星星。

02:32:56 - 02:33:00
然後披了一條彩帶，中華臺灣抗日大同盟。

02:33:01 - 02:33:02
感覺荒謬，對不對？

02:33:03 - 02:33:03
是不是會犯159？

02:33:05 - 02:33:07
不是說不需要那個人確實存在嗎？

02:33:08 - 02:33:09
對，不用那個公務員確實存在沒有錯。

02:33:10 - 02:33:11
可是五星上將。

02:33:11 - 02:33:14
然後披一個這個這個這個彩帶，中華臺灣抗日大同盟。

02:33:16 - 02:33:19
你覺得有人會信嗎？會覺得他是我們國軍的編制嗎？

02:33:20 - 02:33:21
我們國軍就沒有五星上將啊。

02:33:22 - 02:33:24
以前最多到四星啊。

02:33:24 - 02:33:26
以前參謀總長四星啊。

02:33:26 - 02:33:28
可是十幾年前修法之後也沒有四星，現在最多就三星啊。

02:33:30 - 02:33:31
所以。

02:33:31 - 02:33:34
雖然不需要這個公務員確實存在沒有錯，可是最低限度。

02:33:35 - 02:33:37
也要有被誤認的可能性啊。

02:33:37 - 02:33:39
知道吧，也要被誤認的可能性。

02:33:39 - 02:33:44
所以如果那個冒用出來是很荒謬的東西，一般人不會信的，犯罪就不會成立，知道嗎？

02:33:45 - 02:33:46
好，那同樣的道理，我們再想喔。

02:33:48 - 02:33:50
那個拍片。

02:33:51 - 02:33:52
好，劇組出外景。

02:33:53 - 02:33:55
那個電視臺啊，在拍片。

02:33:56 - 02:33:59
拍的場景是在公園當中警察抓小偷。

02:34:00 - 02:34:00
扮演警察的警員呢

02:34:00 - 02:34:04
去扮演警察的演員，去時穿著一線三星的警察制服，在公園裡面扮演那個抓小偷的戲嘛

02:34:10 - 02:34:12
來所以這個演員我們怎麼論他

02:34:14 - 02:34:18
欸,有一個很直觀的想法是說,對啊,他該當159啊,因為他冒充警察的衣服啊

02:34:18 - 02:34:21
但拍戲這個叫業務上正當行為,阻卻違法

02:34:21 - 02:34:21
是這樣嗎

02:34:22 - 02:34:24
沒有啊,學者說你不用那麼麻煩啦

02:34:24 - 02:34:25
因為學者會說啊

02:34:26 - 02:34:29
演員穿警察的制服，在公園拍戲

02:34:30 - 02:34:31
那你們想像那個情境嘛

02:34:31 - 02:34:36
在公園拍戲是不是會有旁邊有人打燈光、有人拿麥克風收音，然後現場會圍起來

02:34:37 - 02:34:39
所以路人看了就知道，哦，這個就是在拍戲

02:34:39 - 02:34:40
不會誤認啊

02:34:40 - 02:34:42
所以這個就什麼，這個就不叫冒用嘛

02:34:43 - 02:34:43
瞭解吧

02:34:43 - 02:34:47
所以我們講喔，為了演戲什麼的，穿著軍警的制服

02:34:47 - 02:34:50
那個其實就直接在構成要件否定就好，因為這個就不叫冒用

02:34:50 - 02:34:52
不會有人信，知道嗎

02:34:52 - 02:34:56
就跟那個什麼抗日大同理一樣,不會有人信喔,那個就比較冒用了

02:34:57 - 02:34:58
好,這159啊

02:34:59 - 02:35:01
來最後啊,來看一個超莫名的條文

02:35:01 - 02:35:02
160

02:35:03 - 02:35:04
好,160第一項說

02:35:04 - 02:35:10
意圖侮辱中華民國而公然損壞、除去或侮辱中華民國的國徽、國旗者

02:35:13 - 02:35:15
所以這個在罰什麼，你知道嗎？

02:35:16 - 02:35:17
如果在臉書上開直播

02:35:18 - 02:35:21
拿你國旗，我買了一堆中華民國的國旗喔

02:35:21 - 02:35:22
我在臉書上開直播

02:35:23 - 02:35:26
然後我就拿剪刀一直剪那個國旗說，這個是國家，這個是國家

02:35:26 - 02:35:27
這樣我就犯160第一項

02:35:29 - 02:35:29
很神奇吧

02:35:30 - 02:35:32
民主國家竟然有這種法律

02:35:32 - 02:35:33
對啊

02:35:33 - 02:35:35
就我們學過憲法都知道啦

02:35:36 - 02:35:37
人民不會有愛國的義務啦

02:35:38 - 02:35:39
就他要你你說

02:35:40 - 02:35:42
公然在毀損國旗或國徽

02:35:43 - 02:35:45
這個形成什麼具體的侵害

02:35:46 - 02:35:49
好像剪一剪中華民國就要滅亡了，或者是有滅亡的危險

02:35:49 - 02:35:49
就沒有啊

02:35:50 - 02:35:54
這樣做頂多是冒犯熱愛中華民國的人

02:35:55 - 02:35:56
就這樣而已吧

02:35:56 - 02:35:58
這有什麼好罰的喔，不太懂

02:35:58 - 02:35:59
這個條文竟然可以活到現在

02:36:00 - 02:36:01
160條像更莫名的。

02:36:02 - 02:36:05
意圖侮辱創立中華民國的孫先生,

02:36:06 - 02:36:08
而公然損壞、除去或侮辱其遺像。

02:36:09 - 02:36:09
哇

02:36:10 - 02:36:11
這個個案法律

02:36:12 - 02:36:12
對啊

02:36:12 - 02:36:14
只保孫先生。

02:36:14 - 02:36:16
我以前大學的時候看到想說，天啊，怎麼會有這種條文

02:36:17 - 02:36:21
這個中華民國的創立應該不會只有孫先生有功勞啦

02:36:21 - 02:36:24
什麼黃先生啊、宋先生啊什麼的，他們可能也有功勞，

02:36:25 - 02:36:26
可是這一條只保物孫先生。

02:36:27 - 02:36:29
你說好的個案法律禁止呢？

02:36:29 - 02:36:31
你們憲法應該學過這個東西嘛，

02:36:32 - 02:36:34
我們法律要針對通案，不能針對個案嘛。

02:36:34 - 02:36:36
像比如說卸任的總統,

02:36:37 - 02:36:39
確實可以符合那個禮遇條例,

02:36:39 - 02:36:42
但他是針對所有卸任的總統。

02:36:42 - 02:36:45
如果我們立法院定一個法律叫什麼,馬英九禮遇條例,

02:36:46 - 02:36:47
或蔡英文禮遇條例,這個當然不行嘛

02:36:48 - 02:36:49
因為他針對他個人嘛。

02:36:50 - 02:36:51
卸任總統沒有啊，針對通案對啊。

02:36:52 - 02:36:54
那這個只保護孫先生，為什麼現在還能有這種犯行？

02:36:54 - 02:36:55
不知道了，很莫名。

02:36:55 - 02:36:57
而且他跟妨害秩序有什麼關係？

02:36:58 - 02:36:58
不太懂，

02:36:58 - 02:37:01
所以秩序的犯罪，很多真的很莫名的，

02:37:02 - 02:37:06
真的在考試上比較有考相的，149啦，150啦，153啦，大概就這樣啦，

02:37:06 - 02:37:09
151的話，151還好，偶爾有時事可能會出現，

02:37:09 - 02:37:10
就這樣而已。

02:37:10 - 02:37:12
好，那這些犯罪我們就看到這邊。

02:37:12 - 02:37:13
剛好12點半。

02:37:13 - 02:37:17
那我們這邊，我要休息一個半小時，因為我要去凱撒市警察的慶功宴。

02:37:18 - 02:37:19
所以我們中午休息久一點。

02:37:19 - 02:37:20
今天會特別提早也是這個原因。

02:37:20 - 02:37:22
我們休息一個半小時。

02:37:22 - 02:37:26
那剩下的部分，司法的犯罪，我們那個兩點再來上。

02:37:26 - 02:37:28
然後我今天有發這個講義。

02:37:28 - 02:37:30
晚來的同學記得去領喔。

02:37:30 - 02:37:32
妨礙司法公正罪，這個我們下午會用喔。

02:37:32 - 02:37:33
好，我們就休息一下。